

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثالثة)

اسم العادة :- قانون العمل والتأمينات الإجتماعية

تاريخ الإمتحان :- الأحد ١٧ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

القسم الأول :-

ثلاثة اسئلة علي الطالب اختيار سؤالين

القسم الثاني :-

أربع اسئلة علي الطالب اختيار سؤالين فقط
تاتي قضية اختياري

الفهرس

الصفحة	السؤال
ص ٤	س١ : اكتب في رابطة التبعية كعنصر محدد لتطبيق قانون العمل ؟
ص ٥	س٢ : اكتب في الاجر كأحد العناصر التي تحدد نطاق تطبيق قانون العمل؟
ص ٦	س٣ : الاستثناءات المحددة لنطاق تطبيق قانون العمل؟
ص ٧	س٤ : اكتب في أهمية العرف في قانون العمل وخصائصه ؟
ص ٨ : ١٠	س٥ : اشرح خصائص قانون العمل ؟
ص ١٠	س٦ : اكتب في الوساطة في التعاقد ؟
ص ١١	س٧ : اكتب في عقد التمرين من حيث تكييفه وابطامه وانتهائه؟
ص ١٢	س٨ : اكتب في عقد العمل تحت الاختبار من حيث ابرامه واحكامه وانهايه وتكييفه؟
ص ١٣	س٩ : وضح أهمية لائحة النظام الاساسي للعمل في تحديد مضمون الرضا ؟
ص ١٣	س١٠ : أساس القوة الملزمة للائحة النظام الاساسي للعمل ؟
ص ١٤	س١١ : اكتب في أهلية كل من صاحب العمل والعمال في إبرام عقد العمل الفردي؟
ص ١٤	س١٢ : ما جزاء المترقب علي مخالفته شروط صحة عقد العمل ؟
ص ١٥	س١٣ : اكتب في اثبات عقد العمل ؟
ص ١٥ : ١٦	س١٤ : اكتب في مضمون التزام العامل بتنفيذ العمل بنفسه بما يتوافق مع مقتضيات حسن النية ؟
ص ١٦ : ١٧	س١٥ : اكتب في الاتفاق علي عدم منافسة العامل لصاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل؟
ص ١٧	س١٦ : اكتب في حقوق صاحب العمل على مخترعات العامل ؟
ص ١٨	س١٧ : اكتب في التزام صاحب العمل بتمكين العامل من أداء عمله ؟
ص ١٨ : ١٩	س١٨ : اكتب في عدم جواز الانفراد بتعديل العقد بنقل العامل نوعيا او مكانيا ؟
ص ١٩ : ٢١	س ١٩ : اشرح الصور المختلفة للأجر ؟
ص ٢١	س ٢٠ : اكتب في التحديد الإتفاقي في للأجر ؟
ص ٢٢	س ٢١ : اكتب في قواعد الوفاء بالأجر ؟
ص ٢٢	س٢٢ : اكتب في تقادم الحق في الاجر؟
ص ٢٣ : ٢٥	س٢٣ : اكتب في حماية الاجر في مواجهة صاحب العمل؟
ص ٢٥ : ٢٧	س٢٤ : اكتب في الالتزام بتنظيم القانوني لوقت العمل؟

ص ٢٧ : ٢٩	س ٢٥: اكتب في أحكام الاجازة السنوية؟
ص ٢٩	س ٢٦: اكتب في الأحكام الخاصة بإجازة الأعياد المستحقة للعامل ؟
ص ٣٠	س ٢٧: اكتب في أحكام الأجازة المرضية ؟
ص ٣١	س ٢٨: تكلم عن اجازة الوضع للعاملات؟
ص ٣١	س ٢٩: أكتب في التزام صاحب العمل بإنشاء ملفات للعمال؟
ص ٣٢	س ٣٠: أكتب في الالتزام بإعطاء العامل شهادة خدمة عند انتهاء العقد ؟
ص ٣٢ : ٣٣	س ٣١: أكتب في ثلاثة من الأسباب العامة لانتهاء عقد العمل ؟
ص ٣٣	س ٣٢: أكتب في مدي إنقضاء عقد العمل بسبب عجز العامل ومرضه الطويل؟
ص ٣٤	س ٣٣: اكتب في استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل؟
ص ٣٤ : ٣٥	س ٣٤: اشر تغيير رب العمل على عقود العمل؟
ص ٣٦ : ٣٧	س ٣٥: وضح حالات فسخ صاحب العمل للعقد لصدور خطأ جسيم من العامل ؟
ص ٣٨	س ٣٦: أكتب في فسخ عقد العمل بسبب إحلال رب العمل بالتزاماته؟
ص ٣٩	س ٣٧: بين مدي سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل لضرورات إقتصادية من حيث الاجراءات والآثار؟
ص ٣٩ : ٤٠	س ٣٨ : وضح المقصود بالعقد محدد المدة موضحاً قاعدة انتهاء العقد بإنهاء مدته ؟
ص ٤٠	س ٣٩: ما حكم عقد العمل المبرم لمدي الحياة او لمدة طويلة؟
ص ٤١	س ٤٠: بين الآثار القانونية المترتبة علي الإنهاء المبكر لعقد العمل محدد المدة؟
ص ٤١	س ٤١ : اكتب في التجديد الضمني والتجديد الصريح لعقد العمل محدد المدة؟
ص ٤٢	س ٤٢ : تكلم عن الاخطار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من حيث لزومه و تكييفه وأثاره؟
ص ٤٤ : ٤٧	س ٤٣ : اكتب في الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة وما هو جزاء التعسف وحالات الفصل التعسفي المنصوص عليها في القانون وموقف القضاء؟
ص ٤٧	س ٤٤: اكتب في ضمانات الانهاء غير المشروع المقررة للعامل ؟
ص ٤٨ : ٤٩	س ٤٥: اكتب في مكافأة نهاية الخدمة ؟
ص ٤٩ : ٥٠	س ٤٦: اكتب في تقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل ؟



س١ : اكتب في رابطة التبعية كعنصر محدد لتطبيق قانون العمل ؟

تمهيد

رابطة التبعية هي العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويتم ذلك بإرتباط عقدي ويكون العامل خاضع في أداء عمله لسلطة وإشراف ورقابه صاحب العمل وهذا الخضوع يطلق عليه علاقه تبعية وهذه العلاقة لها أكثر من مفهوم .

أولاً: المفهوم الاقتصادي لرابطة التبعية :

يعني اعتماد العامل في حياته على الأجر الذي يعطيه إياه صاحب العمل مقابل المجهود الذي يستنفده هذا الأخير فالعامل يعيش على ما يحصل عليه من أجر عمله ويستنفذ صاحب العمل كل نشاطه بحيث لا يبقى لهذا العامل وقت للعمل لدى شخص آخر.

الهدف من المعيار الاقتصادي ← توسيع نطاق قانون العمل

عيوب المعيار الإقتصادي ← يعيب هذا المعيار أنه يعوزه التحديد والانضباط

من ناحية أخرى ← فإن تكييف العقد يجب أن يتحدد بناء على مضمونه ، أما الاعتماد على معيار التبعية الاقتصادية فإنه يجعل تكييف العقد متوقفاً على عنصر خارجي عنه ، هو المركز الاجتماعي لأحد المتعاقدين.

ثانياً: المفهوم القانوني لرابطة التبعية :

س.ف: بين المفهوم القانوني لرابطة التبعية ؟

يعني خضوع العامل أثناء تنفيذه لالتزامه لسلطة صاحب العمل من حيث الإشراف والرقابة فيلتزم بإطاعة الأوامر والتعليمات التي يضعها صاحب العمل ، فيما يتعلق بأداء العمل ، ويتعرض للجزاءات التي يوقعها هذا الأخير عليه إذا خالف تعليماته .

موقف المشرع المصري :

اعتنق المشرع المصري معيار التبعية القانونية في تحديده لنطاق قانون العمل .

لا يشترط إذن تحقق التبعية الاقتصادية ، فيستوي أن يكون أجر العامل هو مورد رزقه الوحيد ، أو يكون له موارد أخرى ، ولا يهم أن يستأثر صاحب العمل بكل مجهود العامل أو يقوم العامل بتوزيع جهده بين أكثر من شخص.

ثالثاً: كفاية التبعية التنظيمية أو الإدارية :

تفاوتت التبعية القانونية من حيث درجاتها :

- **الدرجة الأولى :- التبعية الفنية** ← رقابة صاحب العمل للعامل في كل جزئيات ودقائق العمل القائم به وهذا يتطلب رقابة فنية من جانب صاحب العمل ، وخضوع العامل لهذه الرقابة الفنية (اعلي درجات الرقابة) .
- **الدرجة الثانية :- التبعية التنظيمية أو الإدارية** ← تقتصر على إشراف صاحب العمل على الظروف الخارجية المحيطة بالعمل كتحديد وقته أو مكانه ويمكن أن تمتد إلى طريقة أدائه من الناحية الفنية (وهنا تضعف قليلاً)
- اشترطت التبعية الفنية يؤدي إلى انكماش نطاق قانون العمل فلا يسرى إلا عندما يتحقق لصاحب العمل الدراية الفنية الخاصة بالعمل الذي يؤديه العامل .
- يجمع **الفقه والقضاء في نظم العمل الحديثة على كفاية التبعية التنظيمية أو الإدارية** ← ذلك بأن يحدد صاحب العمل للعامل وقت أدائه العمل ومكانه ومع ذلك ، فإنه تنتفي صفة العامل ، إذا استعان في أداء عمله بعمال آخرين يتبعونه وعلى ذلك فإن قانون العمل يمكن أن يطبق على أصحاب المهن الحرة كالأطباء ، والمهندسين ، والمحامين حتى ولو لم تتوافر المعرفة الفنية لدى صاحب العمل ، طالما أنه تحقق الإشراف له من الناحية التنظيمية بتحديد مكان العمل وأوقات مباشرته .
- تطبيقاً لذلك** ← يكون الطبيب عاملاً عند تعاقدته مع منشأة لعلاج عمالها أما إذا كان الطبيب يستقبل مرضاه من هؤلاء العمال في عيادته ويستقل بتحديد وقت العمل ، فإن العقد الذي يربطه بالمنشأة لا يعد عقد عمل ،
- كذلك الأمر بالنسبة للمحامي الذي يعمل مديراً بقلم قضايا الشركة ، فإنه يعتبر عاملاً إذا تحققت التبعية التنظيمية التي تتمثل في تقارير أسبوعية يقدمها إلى إدارة الشركة عن أعماله ، وعن سير القضايا الأسبوعي ، يؤشر عليها المسؤولون في الشركة بملاحظاتهم وتوجيهاتهم العامة ، وذلك بالرغم من عدم وجود رقابة فنية على عمل المحامي .
- يطبق نفس الحكم بالنسبة للمهندسين ، والمدرسين ، والفنانين ، إذا تحققت التبعية الإدارية أو التنظيمية ، حيث يثبت لصاحب العمل السلطة في تحديد وقت نشين العمل ومكانه .

س ٢ : اكتب في الاجر كأحد العناصر التي تحدد نطاق تطبيق قانون العمل؟

- المقصود **بالأجر** ← العوض الذي يحصل عليه العامل في مقابل عمله إياً كانت طبيعته وإياً كانت تسميته فمفهوم الأجر وفقاً لقانون العمل يعتبر واسعاً .
- لا يحكم قانون العمل إلا العلاقات الناشئة عن العمل **المأجور** ← أما العمل الذي يقوم به الشخص دون مقابل تفضلاً منه ، فإنه يخرج من نطاق تطبيقه .
- لا يهم نوع الأجر أو طريقة تحديده ، فيمكن أن يكون (نقدياً أو عينياً) وقد يكون على أساس وحدة زمنية (كأسبوع أو شهر) أو على أساس الإنتاج (بالقطعة) .
- خلو العقد من الاتفاق على الأجر لا يعني أن الخدمة مجانية** ← إذا كان قوام هذه الخدمة عمالاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عمالاً داخلياً في مهنة من أدائه .
- حالة خلو عقد العمل من تحديد الأجر** ← هذه الحالة تختص المحكمة العمالية بتقدير الأجر حيث تستعين في ذلك **بأسس ثلاثة :**

١- الأساس الأول:

✓ الأجر الذي يتقاضاه العمال الآخرون الذين يقومون بعمل من نوع مماثل لدى صاحب العمل نفسه .

٢- الأساس الثاني:

✓ عرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها هذا العمل .

٣- الأساس الثالث:

✓ مقتضيات العدالة ، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار مقدار الجهد الذي يبذله العامل مقارناً بأعمال شبيهة ، وكذا مقدار الربح الذي يحققه رب العمل نتيجة ما ينجزه العامل من أعمال .

س ٣ : الاستثناءات المحددة لنطاق تطبيق قانون العمل؟

الفئات المستثناة من نطاق تطبيق قانون العمل

(أ) عمال الحكومة :

يخرج من مجال تطبيق قانون العمل العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وحكمة هذا الاستثناء تكمن في توفير الاستقلال لأشخاص القانون العام في تسييرها للمرافق العامة ، فضلا عن أن قانون العمل يقتصر على علاقات العمل الخاص .

بالنسبة للعاملين في القطاع العام فإن القانون الصادر بشأنهم قد نص في مادته الأولى على تطبيق قانون العمل فيما لم يرد به نص ويسرى ذلك أيضا على شركات قطاع الأعمال .

(ب) خدم المنازل ومن في حكمهم :

لا تسرى أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم واستثناء خدم المنازل من نطاق تطبيق قانون العمل استنادا إلى أن عمل الخادم ذو صلة مباشرة بمخدوميهم مما يمكنهم من الإطلاع على أسرارهم وشئونهم الخاصة ، الأمر الذي يتطلب وضع قانون خاص يجب أن تراعي فيه هذه الظروف وقد أدخل المشرع بجانب خدم المنازل ، من يعتبرون في حكمهم ولولا إشارة المشرع إلى ذلك لما أمكن القياس على خدم المنازل لأن النص الاستثنائي يجب تفسيره تفسيرا ضيقا لا يجوز فيه القياس .

تمييز عمل الخادم بصفتين:

١- الصفة الأولى :

عمل مادي ← يخرج من نطاق هذا الاستثناء من يؤدي أعمالا ذات طبيعة ذهنية: كالمدرس الخاص ، والسكرتير الخاص ، وأمين المكتبة الخاص .

٢- الصفة الثانية :

هذا العمل يتصل بشخص المخدم ← قيام الخادم بشأن من الشؤون الخاصة للمخدوم أو لعائلته ، كمربية الأطفال والمرضة ، ويخرج من ذلك الأعمال التي تتعلق بالنشاط الخارجي لصاحب العمل ، فلا يعتبر من قبيل الخدم ومن في حكمهم خدم المحال التجارية كالفنادق والبنسيونات، والمطاعم .

إذا قام الشخص بأعمال منزلية وأعمال متصلة بالنشاط الخارجي لصاحب العمل ، فإن تطبيق قانون العمل يتوقف على الصفة الغالبة فبواب العمارة قد يؤدي بعض الأعمال المنزلية للمالك ، ولكن عمله الغالب لا ينصب أساسا على تلك الأعمال ، وإنما يتعلق بحراسة العمارة

س٤ : اكتب في أهمية العرف في قانون العمل وخصائصه ؟

أولاً :- تعريف العرف وأهميته

- أ- **المقصود بالعرف** ← إضطراد أصحاب الأعمال والعمال علي إتباع سلوك معين إختياراً مع الشعور بإلزامية هذا السلوك وضرورة إحترامه
- ب- **أهمية العرف** ← حيث قد تحيل بعض التشريعات إلي العرف وخاصة فيما يتعلق بالأجر و قد تنشأ القاعدة العرفية بناء على عقد العمل المشترك الذي تعقده نقابة من نقابات العمال مع أصحاب الأعمال ويلزم لنشأة قاعدة قانونية عرفية أن يتوافق لها الركن المادي وهو العادة والركن المعنوي وهو الشعور بالإلزام وتتميز العادة في مجال قانون العمل بخصائص معينة
- ثانياً :- الخصائص التي تتميز بها العادة في مجال قانون العمل:**

أ- نشوء العادة في إقليم معين

لا يؤخذ في تحديد الإقليم الذي تطبق فيه العادة بوحدة التقسيم الإداري إنما بالوحدة الاقتصادية وعلى ذلك فإن العادة التي تنشأ في إقليم معين لا تطبق على إقليم أخر حتى ولو كان الإقليمان تابعين لتقسيم إداري واحد ويرجع ذلك إلى أن الظروف الخاصة بإقليم معين هي التي تدفع لإتباع عادة معينة حيال هذه الظروف ولا تواجه بالذات سوي هذا الإقليم دون الأقاليم الأخرى التي تختلف عنه من الناحية الاقتصادية

ب- نعلق العادة بعمل ذي طبيعة معينة :

تتميز العادة بأن نطاقها يتسع ليحكم العمال المشتغلين في منشآت ذات طبيعة معينة كالمنشآت التجارية أو الصناعية ،دون تمييز بين مهنة العمال المشتغلين داخل هذه المنشآت وتجدر الإشارة إلى أن العادة التي تتعلق بمهنة معينة لا يستفيد بأحكامها عامل يباشر مهنة أخرى .

ج- انباء حكم العادة اختياراً :

تقوم العادة في قانون العمل بإتباع العمال وأصحاب العمل لحكمها اختياراً ، دون أن يكون هناك ما يلزم باتباع هذا السلوك ، **يتفرع عن ذلك النتائج الآتية :**

١. **النتيجة الأولى :-** إن تواتر إتباع المحاكم القضائية لحكم معين لا يكفي لنشأة عادة ملزمة تتقيد بها المحاكم الأخرى ، عند النظر في قضية مماثلة إذ إن حجية الأحكام القضائية نسبية ، ولا تطبق إلا إذا اتحدت الدعوي المعروضة أمام المحكمة ، مع الحكم القضائي السابق صدوره ، من حيث الموضوع والأطراف والسبب.
٢. **النتيجة الثانية :-** لا تكفي لنشأة العادة المنشورات الدورية الصادرة من المنظمة المهنية ، إذ أن دورها يقتصر على تعريف طائفة مهنية معينة بالقواعد العامة التي فرضها القانون ، أو المتبعة من قبل طوائف أخرى ، وعلى ذلك فإن صاحب العمل لا يلتزم بها ، طالما أنه لم يقم بإتباعها اختياراً.
٣. **النتيجة الثالثة :-** إن تواتر النص من جانب أصحاب العمل على إحكام معينة في لائحة النظام الأساسي للعمل ، لا يكفي لنشأة عادة ملزمة ، إذ أنه يلزم لذلك إتباع العمال لها اختيارياً ، وهذا يتعارض مع فرضها عليهم ، نظراً لأن أصحاب العمل يستقلون بإصدارها بناء على سلطتهم تجاه العمال .
٤. **النتيجة الرابعة :-** إن الأخذ بحكم معين في مجموعة عقود عمل جماعية ليس من شأنه أن يخلق عادة يلتزم بها أصحاب العمل في مهن أخرى لم تنظمها هذه العقود ، إذ يلزم لنشأة العادة إتباعها اختياراً من قبل أصحاب العمل .

د- سلطة قاضي الموضوع في تقدير نشوء العادة :

يتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقدير نشوء عادة عامة في منطقة معينة ، ولا يخضع بالتالي حكمه لرقابة محكمة النقض ، ومع ذلك ، فإن طبيعة حكم العادة هي اضطراد العمل بها اختياراً من قبل المخاطبين بأحكامها ، وعلى ذلك فإنه يتعين على محكمة النقض أن تلغي الأحكام التي تبني العادة على تواتر صدور أحكام قضائية ، دون أن يصدر من أصحاب العمل أو العمال سلوك اختياري بالعمل بها .

س ه : اشرح خصائص قانون العمل ؟

أولاً : - مدى تعلق قانون العمل لفرع القانون الخاص او فرع القانون العام

- القانون العام هو الذي يحكم العلاقة القانونية التي يكون أحد أطرافها الدولة.
- على ذلك فإنه لا يمكن القول بانتماء قانون العمل إلى فرع القانون العام لأن العلاقات القانونية التي يحكمها إنما تكون أساساً بين أصحاب العمل والعمال ، وهم من أشخاص القانون الخاص .
- قد ظهر اتجاه فقهي يرى أن قانون العمل يتضمن قواعد تدخل في القانون العام وقواعد أخرى تنتمي إلى القانون الخاص ، وإن كانت الغلبة للقواعد العامة.
- يرد على هذا الرأي أن القواعد الأساسية لقانون العمل تتعلق بالقانون الخاص مما يجعل قانون العمل فرعاً من فروع القانون الخاص . وانتماء قانون العمل إلى فرع القانون الخاص لا يترتب عليه خضوعه لنفس القواعد التي تحكم القانون المدني ، فقد استقل قانون العمل عن القانون الخاص ، وأصبحت قواعده متميزة بأصول وسمات خاصة تختلف عن سائر فروع القانون الخاص .

ثانياً : - الصياغة الفنية الخاصة لقانون العمل

- تتجلي هذه الصياغة لقانون العمل في الأسس التي يتضمنها حيث تختلف عن أصول القانون المدني ، سواء من حيث المسؤولية التقصيرية أو القواعد العامة للعقد .
- فقد اقتضت زيادة الحماية القانونية للعامل النص في قوانين العمل على نظام خاص للمسؤولية التقصيرية يختلف عن مفهومه السائد في القانون المدني فينشأ للعامل المصاب بإحدى إصابات العمل الحق في التعويض قبل رب العمل ، دون حاجة إلى إثبات خطأ هذا الأخير خلافاً للسائد في الفقه المدني الذي يأخذ بفكرة الخطأ
- يتضمن قانون العمل أنظمة خاصة في قانون العمل لتأمين العامل ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة ويتميز عقد العمل بقواعد خاصة تختلف عن النظرية العامة للعقد من حيث الأهلية ، فضلاً عن السلطة التأديبية المقررة لرب العمل في توقيع الجزاء على العامل .

ثالثاً : - تفسير قانون العمل

- يخضع قانون العمل للمبادئ العامة المقررة في التفسير ، حيث يعتد بقصد المشرع والاهتمام بقصد المشرع يستوجب تفسير قوانين العمل لمصلحة العامل ، لمركزه الاقتصادي الضعيف ، أما حيث يستهدف المشرع إقامة التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل ، فلا يجوز ترجيح مصلحة أي منهما عند التفسير وقد يقتضي الأمر لزوم التفسير لمصلحة صاحب العمل ، إعمالاً لقاعدة التفسير الأصلح للمتهم .

رابعاً : - الطبيعة الأمرة المتميزة لقانون العمل

- إن الأهداف المقصودة من وضع قانون العمل لن تتحقق إلا إذا امتنع الاتفاق المخالف لأحكامه الخاصة إذ يستطيع صاحب العمل بما له من قوة اقتصادية أن يفرض شروطه على العامل بحيث لا يكون أمام هذا الأخير بحكم مركزه الضعيف إلا أن يقبل شروطه دون مناقشة .
- لذلك فقد نصت المادة الخامسة علي أنه " يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به " فقواعد قانون العمل تتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلاف حكمها ويترتب على ذلك أن الاتفاق المخالف للنص الأمر يكون باطلاً حتى ولو كان صدوره لاحقاً على الاتفاق ويقوي قانون العمل هذه الصفة الأمرة بحماية مدنية وحماية إدارية وحماية جنائية تفوق ما هو متبع بالنسبة للقواعد الأمرة في فروع القانون الخاص الأخرى .

س.ف: وضع معيار تحديد الشرط الأكثر فائدة للعامل

ومدى صحة الصلح والإبراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل ؟

أ- الحماية المدنية:

١) جواز الشرط المخالف إذا كان أكثر فائدة للعامل:

فحقوق العمال الواردة في قانون العمل تمثل الحد الأدنى الذي يمكن تجاوزه باتفاق مخالف يكون أكثر فائدة للعامل ، وهذا الحكم يتمشى مع هدف المشرع نحو إعطاء العامل مزيداً من الحقوق .

قد استقر الفقه على **بعض المبادئ** التي من شأنها تحديد الشرط الاتفاقي الأصح للعامل من النص التشريعي .

- **المبدأ الأول :-** يجب إتباع معيار موضوعي في تقدير الشرط الأكثر فائدة مستمد من الهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه فالنص الذي يقرر إجازة سنوية للعامل يكون أصح من الشرط الذي يتنازل بمقتضاه العامل عن حقه في الإجازة مقابل زيادة في الأجر .

- **المبدأ الثاني :-** إذا تضمن الاتفاق شروطاً أكثر فائدة للعامل وأخرى أقل فائدة ، فيجب النظر إلى كل نص على حدة فيطرح النص الأقل فائدة ، ويؤخذ بالنص الأكثر فائدة .

- **المبدأ الثالث :-** يجب الوقوف عند الآثار القريبة للاتفاق ، فالشرط الاتفاقي في عقد العمل الجماعي الذي يعطي العامل مزايا أفضل يكون أكثر فائدة للعامل ، بصرف النظر عن الآثار التي قد تؤدي إلى إغلاق المصانع لزيادة الأعباء عليها .

- **المبدأ الرابع :-** يجب التمييز بين الشروط الواردة في عقد العمل الجماعي أو الشروط الواردة في عقد العمل الفردي فبالنسبة للأولي تقدر الشروط الأكثر فائدة بالنظر إلى مجموع العمال بعكس الوضع بالنسبة لعقد العمل الفردي حيث يقدر الشرط في مواجهة العامل طرف العقد

٢) بطلان الصلح والإبراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل:

يقع باطلاً أي اتفاق يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال **ثلاثة أشهر** من تاريخ انتهائه .

يخرج المشرع هنا على القواعد العامة التي تجيز التصالح أو التنازل عن الحقوق المالية بعد نشوئها ،

العلة في هذا الحكم هو حماية العامل من ضغط رب العمل والحظر الخاص بالتصالح أو الإبراء يمتد إلى الحقوق المستمدة من قانون العمل

ب- الحماية الإدارية:

لمفتشي العمل حق الدخول إلى جميع أماكن العمل والقيام فيها بأي تفتيش كان ، وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال ، وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوب عنهم ، ويتقيد نطاق تطبيق سلطة التفتيش بقيد مكاني وآخر زمني .

بالنسبة للقيد المكاني ← يتعلق بالأماكن التي يجوز تفتيشها وهي تنحصر في الأماكن التي يؤدي فيها العمل أو معد لأدائه ولا يجوز أن تمتد سلطة التفتيش إلى السكن الخاص بصاحب العمل .

بالنسبة للقيد الزمني ← سلطة التفتيش لا تتقرر إلا في الأوقات المقررة لأداء العمل نهاراً .

ج- الحماية الجنائية :

- أعطى المشرع لقانون العمل مزيداً من الحماية فقرر عقوبات جنائية في مجال الجرح ، توقع على من يخالف أحكام ، حتى يضمن احترام قواعده وحسن تنفيذها .
- قد عني المشرع بتخصيص أموال الغرامات للأوجه التي تفيد العمال .
- قررت المادة ١٤ عمل أن أموال الغرامات تؤول الى وزارة العمل ، للصرف منها وفقاً لقرار وزير العمل على أغراض الخدمات الصحية والثقافية وتطوير أساليب التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية على أن يؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة للدولة .

د- نيسر اجراءات التقاضي لمصلحة العمال :

- يعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية والتيسيرات تقتصر على الدعوي التي يرفعها العمال مستنديين فيها إلى أحكام قانون العمل، أما الدعاوي التي يرفعها أصحاب العمل فإنها تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات.
- يلاحظ أن** العمال المستفيدين بهذه التيسيرات هم العمال الذين يخضعون لقانون العمل والمستحقون عنهم
- هدف الإعفاء من الرسوم** ← مساعدة العمال على المطالبة بحقوقهم ، فإذا تبين أن دعوي العامل كيدية فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها .

س٦ : اكتب في الوساطة في التعاقد ؟

أولاً :- أحكام خاصة للوساطة في التعاقد

- أعطى قانون العمل أهمية كبرى للمكاتب الحكومية في مجال الوساطة في التعاقد ، إذ يتقدم العامل للجهة الإدارية المختصة التي تقع في دائرتها محل إقامته بطلب الحصول على **شهادة ترخيص** بعد تقديم بياناته الخاصة بسنة ومؤهلاته وخبراته ،ومن جهة أخرى فإن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون تلزم بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بياناً مفصلاً بعدد العمل طبقاً لمؤهلاتهم ومهنتهم وأعمارهم وجنسياتهم ونوعهم وأجورهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة .
- لا يجوز** تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة ترخيص وعلى صاحب العمل أن يرسل تقريراً للجهة الإدارية المختصة خلال شهر يناير من كل عام يحدد فيه الوظائف الشاغرة والاحتياجات المتوقعة لوظائف جديدة

ثانياً :- أورد قانون العمل استثناءين من مجال تطبيق هذه الأحكام :-

١- الاستثناء الأول :- الأعمال العرضية :

- المقصود بالأعمال العرضية :- تلك الأعمال التي لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله من نشاط ولا يستغرق انجازه أكثر من ستة أشهر ، حيث ان تشغيل هؤلاء العمال لا يؤدي إلى القضاء على البطالة لانتهاء عملهم بعد مدة قصيرة .

٢- الاستثناء الثاني :- الوظائف الرئيسية :

- التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال ، لأن هذه الوظائف تقوم على الثقة وتحتاج إلى كفاءة خاصة .
- بالنسبة للعامل الأجنبي** فإن تشغيله يخضع لشرط المعاملة بالمثل ، ويلزم حصوله على ترخيص بالعمل من وزارة العمل ، ويشترط لذلك أن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل في مجال عمل تابع أو مباشرة أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية ويحدد وزير العمل المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت ، وقد حظر القانون فتح مكاتب خاصة لتوريد العمال ، خوفاً لتعرض العمال للاستغلال ولا يجوز اقتضاء أي مقابل مالي من طالب عمل نظير تشغيله ، كما أنه يجوز للشركات المصرح لها بالتعيين أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز ١% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية

س٧: اكتب فى عقد التمرين من حيث تكييفه وإبرامه وانتهائه؟

أولاً :- تكييف عقد التمرين:

المقصود بعقد التمرين ← العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب العمل بتعليم شخص مهنة أو صنعة معينة .

قد ذهب البعض أن تعلم العامل تحت التمرين أصول المهنة يمثل أجراً عينياً ، مما يستوجب تطبيق أحكام عقد العمل الفردي حتى ولو لم يتقاضى أي أجر نقدي وهذا الرأي يغفل الفارق الأساسي بين عقد التمرين وعقد العمل حيث إن الغرض الرئيسي من عقد التمرين ليس أداء العمل لحساب صاحب العمل ، وإنما هو **تعلم المهنة أو الحرفة** وعلى ذلك فإن أحكام عقد العمل الفردي لا تطبق على عقد التمرين ، ومع ذلك فيظل عقد التمرين خاضعاً لسائر أحكام تقنين العمل، نظراً لأنه يتوافر فيه **عنصر التبعية** .

ثانياً :- تنظيم قانون العمل لعقد التمرين:

تسري على المتدرج أحكام الاجازات وساعات العمل وفترات الراحة المقررة قانوناً

١ - إبرام عقد التمرين:

تحدد أهلية المتدرج بأربعة عشرة سنة ويجب أن يكون عقد التمرين مكتوب ، وأن تحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والأجل بصورة تصاعدية في كل من مراحل التعليم ، على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج بها وقد يفهم من هذا النص أن صاحب العمل يلتزم بإعطاء أجر للعامل تحت التمرين في جميع مراحل التعليم وهو أمر لا يجوز قبوله حيث أنه لم تشترط الأجر كعنصر من عناصر عقد التمرين .

٢ - انتهاء عقد التمرين :

يجوز لكل من صاحب العمل والعامل تحت التمرين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل

ثلاثة أيام على الأقل ، فالعامل له حق الإنهاء بلا قيود ، أما صاحب العمل فلا يجوز له إنهاء العقد إلا إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرب واستعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة فلا يجوز لصاحب العمل أن يتعسف في استعمال حقه في الإنهاء .

س٨: اكتب فى عقد العمل تحت الاختبار من حيث ابرامه واحكامه وانهائه وتكييفه؟

- المقصود بعقد العمل تحت الاختبار والفرق بينه وبين عقد التمرين :- اتفاق بين العامل وصاحب العمل على فترة اختبار يستطيع صاحب العمل أن يتأكد فيها من صلاحية العامل ، كما يمكن للعامل أن يتعرف على ظروف العمل وتناسب الأجرة مع طبيعة العمل ويختلف عقد العمل تحت الاختبار عن عقد التمرين .
- العامل فى عقد العمل تحت الاختبار يقوم بعمل لحساب صاحب العمل بينما الغرض الأساسي فى عقد التمرين هو تحقيق مصلحة العامل بتعليمه مهنة أو حرفة معينة .

(١) إبرام عقد العمل تحت الاختبار :

- يلزم الاتفاق على شرط الاختبار فى عقد العمل فإذا خلا العقد من الاتفاق على جعله تحت الاختبار ، فإنه يكون عقد عمل بات ، **والحكمة من هذا الشرط** هو حماية العامل من فصله بإدعاء أن العقد قد تم تحت الاختبار ، ويجوز اثبات شرط الاختبار بالنسبة للعامل أو صاحب العمل بكافة طرق الإثبات

(٢) أحكام عقد العمل تحت الاختبار :

- حدد المشرع مدة الاختبار بثلاثة شهور كحد أقصى** ← فالاتفاق على مدة أطول لا يرتب أثره فيما يتجاوز هذه المدة والهدف من ذلك هو حماية العامل ومع ذلك فإن مرض العامل يؤدي إلى وقف فترة الاختبار لأن صاحب العمل لن يتمكن ، أثناء مدة المرض ، من التعرف على مدى توافر الصفات التي يبحثها في العامل
- نص المشرع على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد** ومخالفة الأحكام المقررة فى عقد العمل تحت الاختبار يستوجب توقيع عقوبة جنائية تتحدد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه وعلى ذلك توقع هذه العقوبة على صاحب العمل الذي يعين عاملاً تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة شهور أو لأكثر من مرة .

(٣) انتهاء عقد العمل تحت الاختبار :

- يجوز لكل عاقد تقرر شرط الاختبار لمصلحته أن ينهي العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها أو الحد الأقصى الذي نص عليه القانون ، ولصاحب العمل حق إنهاء العقد ، لسبب يرجع إلى صلاحية العامل سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الحلقية أو لعدم تعاونه مع القائمين بالعمل ، ولا يكون صاحب العمل متعسفاً في استعمال حقه إذا كانت مبررات إنهاء العقد تستند إلى تقديره الشخصي لصلاحية العامل ، ولكن إذا أثبت العامل أن إنهاء صاحب العمل للعقد يرجع إلى أسباب لا تتعلق بصلاحية العامل ، فإن صاحب العمل يكون متعسفاً ، ويلزم بالتعويض ، وبأجر العامل عن مهلة الإخطار.

مثال ذلك ← أن يكون الإنهاء بسبب نشاط العامل النقابي أو عقيدته الدينية أو مذهبه السياسي .

- من ناحية أخرى ← يتقرر للعامل الحق في التعويض ويصبح العقد باتاً إذا انقضت فترة الاختبار دون أن يستعمل أحد العاقدين حقه في الإنهاء ذلك أن عقد العمل قد نشأ صحيحاً ، ويرتب بالتالي آثاره القانوني .

(٤) تكييف عقد العمل تحت الاختبار :

- يميل الفقه والقضاء** الآن إلى اعتبار عقد العمل تحت الاختبار بمثابة عقد عمل معلق على شرط فاسخ هو إعلان من تقرر الشرط لمصلحته عن رغبته في إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الاختبار لعدم رضائه على نتيجة الاختبار **يترتب على ذلك**

- أن استعمال حق الإنهاء يؤدي إلى فسخ العقد ، ولن يكون لهذا الفسخ أثر رجعي .
- في حالة تخلف الشرط الفاسخ ، وذلك بمضي فترة الاختبار دون الإعلان عن الرغبة في إنهاء العقد ، فيصبح عقد العمل باتاً ، ويرتب كافة الآثار القانونية ليس فقط من وقت تخلف الشرط الفاسخ ، ولكن أيضاً من وقت إبرام عقد العمل تحت الاختبار ، فيدخل في أقدمية العامل الفترة التي أمضاها في الاختبار .

س٩: وضع أهمية لائحة النظام الأساسي للعمل في تحديد مضمون الرضا ؟

- لا يتفق الطرفان في عقد العمل على كافة التفاصيل بل يقتصر اتفاقهما عادة على المسائل الجوهرية ، كتحديد نوع العمل ومقدار الأجر ، أما التفاصيل المختلفة المتعلقة بمواعيد دفع الأجر ، والمنح والمكافآت ونظام العلاوات والترقيات والأجازات ، فيمكن أن تتضمنها لائحة النظام الأساسي للعمل .
- الجدير بالذكر أن** صاحب العمل هو الذي ينفرد بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل دون مشاركة من جانب العمال ، ولا يجوز للعمال المطالبة بإلغاء حكم تضمنته اللائحة أو النص على حكم أغفلته اللائحة الالتزام بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل لا يتحملة كل صاحب عمل ، وإنما يقتصر على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عشرة عمال على الأقل .
- صاحب العمل الذي يتقيد بوضع لائحة للنظام الأساسي للعمل يجب أن يقدمها خلال **ستين يوما** من بدء العمل بالمنشأة أو اكتمال عشرة عمال بالمنشأة ، ويجب عليه أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر من المنشأة حتى يلم بها جميع العمال ، وبالإضافة إلى ذلك يلزم تقديم اللائحة للجهة الإدارية المختصة ، حيث إنها لن تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بعد أخذ رأي المنظمة النقابية .

س١٠: أساس القوة الملزمة للائحة النظام الأساسي للعمل ؟

انقسم الرأي في الفقه بشأن تحديد الطبيعة القانونية للائحة العمل :

- الرأي الأول** ← ذهب البعض إلى أن لائحة العمل تعتبر اتفاقا مكملا لعقد العمل :- فقوتها الملزمة تستند إلى رضا العامل بأحكامها ويترتب على هذا الرأي أن القضاء لا يجوز له إلغاء أحكامها الجائرة بناء على أن العقد شريعة المتعاقدين وهذه النظرية منتقدة لأنها تأخذ بإرادة مفترضة لا تستند إلى أساس من الواقع فأحكام اللائحة تفرض على العامل دون أن يسمح له بمناقشتها .
- الرأي الثاني** ← اتجه فريق آخر من الفقه إلى تأسيس القوة الملزمة للائحة على أساس تنظيمي :- فمركز صاحب العمل يتماثل مع دور المشرع الذي يقوم بتنظيم العمل داخل المنشأة الشبيهة بالمجتمع الصغير ويعيب هذه النظرية مغالاتها في تشبيه صاحب العمل بالمشرع .
- إذ أن صاحب العمل ليست له سلطة عامة تخوله إصدار القواعد القانونية .
- الرأي الثالث** ← يميز بين نوعين من الأحكام في لائحة العمل :-
- النوع الأول** ← تستند إلى حق صاحب العمل في إصدار الأوامر الخاصة بتنفيذ العمل مثال ذلك الأحكام الخاصة بمواعيد العمل وفترات الراحة والاحتياجات الخاصة بالأمن والوقاية
- النوع الثاني** ← تكمل عقد العمل ، فلها طبيعة عقدية ، وتستند قوتها الملزمة إلى رضا العامل ، كالأحكام الخاصة بمواعيد دفع الأجور وطريقة احتسابها وملحقاتها من منح ومكافآت وهذا الرأي لا يمكن قبوله لصعوبة التمييز بين الأحكام التي تعتبر مكملة للعقد والأحكام التي تستند إلى حق صاحب العمل في إصدار أوامره .
- التفسير السليم للقوة الملزمة للائحة النظام الأساسي يستند إلى حق صاحب العمل في إصدار أوامر يلتزم العمال باحترامها ، طالما أنها تتوافق مع النظام العام والآداب العامة ، ولا تخالف الأحكام الآمرة لقانون العمل الجماعي ، ولا يترتب عليها تعريض العامل للخطر .

س١١: أكتب في أهلية كل من صاحب العمل والعامل في إبرام عقد العمل الفردي؟

١ - أهلية صاحب العمل:

عقد العمل يعتبر من عقود الإدارة فيكفي أن تتوافر لدى صاحب العمل أهلية إدارة أمواله وعلى ذلك فإن القاصر المأذون له بإدارة أمواله أو الاتجار فيها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره يمكنه أن يبرم عقد عمل يتعلق بهذه الإدارة أو التجارة ويسرى نفس الحكم على المحجور عليه للسفه أو الغفلة ، إذ آذنته المحكمة بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها .

٢- أهلية العامل :

المشرع اكتفى بتوافر التمييز لديه لكي يكون أهلا لإبرام عقد العمل الفردي فللقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون وقد قيد قانون العمل من هذه الأهلية حيث حظر تشغيل الأطفال الذين يقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة ، وعلى ذلك يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا لمن يقل عن هذه السن ، لتعلق النص بالنظام العام ويكون للمحكمة حق إنهاء عقد العمل الذي يبرمه القاصر بناء على طلب الوصي رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله .

س١٢: ما جزاء المترتب علي مخالفته شروط صحة عقد العمل ؟

جزاء مخالفة شروط الانعقاد او الصحة

إذا تخلف في عقد العمل شرط من شروط الانعقاد فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا ، أما إذا تخلف أحد شروط الصحة لعيب الرضا ، فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته والحكم بطلان العقد أو إبطاله يؤدي إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد ، ومقتضي ذلك ألا يرتب العقد أية آثار قانونية .

مع ذلك فهناك اعتباران يتعلقان بعقد العمل من شأنهما ترتيب بعض الآثار القانونية بالرغم من بطلان العقد أو إبطاله

الاعتبار الأول :

إن عقد العمل من العقود الزمنية أي يقاس بالزمن ولا يمكن استرداد ما يتم إنجازه من العمل ومع استحالة الرد يجوز للقاضي الحكم بتعويض عادل ، ولا يتقيد القاضي بالأجر المتفق عليه.

الاعتبار الثاني :

إن العمل الذي تم قبل الحكم ببطلان أو إبطال العقد ، يتوافر فيه معيار تطبيق قانون العمل وهو التبعية للعامل وخضوعه لرقابة وإشراف صاحب العمل ، وعلى ذلك فتطبق في هذه الفترة السابقة قواعد قانون العمل وتتحقق مسؤولية العامل إذا أفشي أسرار العمل التي تكشف له أثناء قيامه بالعمل ، إذ أن ذلك يكون خطأ في مسلكه لانحرافه عن المسلك المألوف للرجل المعتاد ، وتكون مسؤوليته تقصيرية وليست عقدية لانتفاء العقد .

س ١٣: اكتب في اثبات عقد العمل ؟

أولاً :- إثبات عقود العمل الخاضعة للقانون المدني :

لم يتضمن القانون المدني قواعد خاصة بإثبات عقد العمل ، فيخضع إذن للقواعد العامة للإثبات ، ويترتب على ذلك ضرورة الإثبات الكتابي إذا كانت قيمة أجر العامل خلال مدة العقد تتجاوز ألف جنيهه وصاحب العمل إذا كان تاجراً وتعلق عقد العمل بشئون تجارته يكون التصرف تجارياً بالنسبة له ، ويجوز للعامل بالتالي إثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات حتى ولو تجاوزت قيمته ألف جنيهه ، أو كان غير محدد القيمة ، ويكون التصرف مدنياً بالنسبة للعامل ، ويترتب على ذلك أن صاحب العمل لا يستطيع إثبات العقد إلا بالكتابة إذا تجاوزت قيمته ألف جنيهه أو كان غير محدد القيمة .

ثانياً :- إثبات عقود العمل الخاضعة لقانون العمل :

يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن أربع نسخ لكل من الطرفين نسخة وثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية والرابعة للجهة الإدارية المختصة فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز لكل من العامل وصاحب العمل إثبات العقد بكافة طرق الإثبات

يلاحظ أن :- إعفاء العامل وصاحب العمل من الإثبات بالكتابة لا يتقرر إلا في حالة عدم وجود عقد مكتوب ، أما إذا كان العقد مكتوباً فإنه لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة تطبيقاً للقواعد العامة في الإثبات .

س ١٤: اكتب في مضمون التزام العامل بتنفيذ العمل بنفسه بما يتوافق مع مقتضيات حسن النية ؟

أولاً : التزام العامل بأن يؤدي بنفسه العمل المتفق عليه أو الداخل في وظيفة بعناية الرجل المعتاد :

١ - تأدية العامل للعمل بنفسه :

صفات العامل الشخصية من حيث الكفاءة والنزاهة توضع في الاعتبار بالنسبة لصاحب العمل عند إبرام العقد ، فلا يجوز للعامل أن يعهد إلى آخر بتنفيذ العمل إلا بموافقة صاحب العمل ، وينقضي التزام العامل إذا استحال عليه تنفيذه .

يترتب على هذا الطابع الشخصي لعقد العمل انقضاء العقد بوفاة العامل .

٢ - أداء العمل المتفق عليه :

يجب على العامل أن يؤدي ذات العمل المتفق عليه إذا كان معيناً في العقد ومع ذلك فإن من سلطة صاحب العمل في تنظيم العمل بمنشأته بحيث يجوز تكليفه بأي عمل طالما أنه يحقق في عمله الجديد نفس المزايا المادية والأدبية المقررة له في عمله السابق وفي جميع الأحوال ، إذا أثبت صاحب العمل حالة الضرورة أو القوة القاهرة ، فإن هذا يبرر له حق تكليف العامل بأداء عمل آخر ، ولو اختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه .

٣ - بذل عناية الشخص المعتاد :

إن العناية المطلوبة من العامل في أداء عمله هي عناية الشخص المعتاد ويجوز الاتفاق على أن يبذل العامل درجة من العناية تقل أو تزيد عن عناية الشخص المعتاد ، والاتفاق على ذلك يكون صريحاً وضمنياً بحيث يستخلص من ظروف العقد ، ومثال الرضا الضمني الاتفاق على أجر مرتفع يدفع لعامل مشهود له بالكفاءة فيفهم من ذلك لزوم بذل عناية تزيد عن عناية العامل العادي .

٤ - إطاعة أوامر صاحب العمل :

يلتزم العامل بإطاعة هذه الأوامر الصادرة من صاحب العمل شخصياً ، أو من أحد ممن ينوبون عنه ويشترط في هذه الأوامر التي يلتزم العامل بإطاعتها ، ألا تخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولا يكون في إطاعتها ما يعرض للخطر وأن تتعلق بالعمل الذي يلتزم به العامل .

ثانيا : مقتضيات حسن النية :

- ❖ يقتضي حسن النية تخصيص العامل وقت العمل في أداء العمل المطلوب منه والحفاظ على كرامة العمل ، وحسن تعاونه مع زملائه في أداء العمل وحسن معاملة العملاء والمحافظة على سمعة المنشأة ، ويمتنع على العامل بدون رضا صاحب العمل قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات بمناسبة قيامه بواجباته .
- ❖ كما لا يجوز الاقتراض من عملاء صاحب العمل ولا يتعارض مع حسن النية قيام العامل بأداء عمل آخر في أوقات فراغه لا يؤثر على قيامه بعمله الأصلي ولا يتضمن منافسة لصاحب العمل وجواز حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر والهدف هو أن يخلد العامل في هذه الإجازة إلى الراحة لتجديد نشاطه وحيوته بدلا من إرهاق نفسه بعمل آخر أثناء مدة الإجازة ومن مقتضيات حسن النية التزام العامل بالاحتفاظ بأسرار العمل .
- ❖ يلزم العامل بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية ويتعين على العامل أن يحفظ أدوات العمل في الأماكن المخصصة لذلك ويمتنع عليه استخدامها خارج مجال العمل إلا بترخيص من صاحب العمل .

س٥: اكتب في الاتفاق علي عدم منافسة العامل لصاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل؟

أولاً:- الشروط الواجبة لصحة الاتفاق علي عدم المنافسة :**١ -بلوغ العامل سن الرشد وقت إبرام العقد :**

- ❖ الاتفاق يكون باطلا بطلانا مطلقا إذا لم يكن العامل قد بلغ سن الرشد ، خاصة وأن النص يعتبر من النظام العام ويترتب على ذلك أن انتفاء أي شرط من الشروط التي يستوجبها يؤدي إلى بطلان الاتفاق بطلانا مطلقا ويظل مع ذلك عقد العمل صحيحا عند توافر الأهلية اللازمة لإبرامه .

٢-توافر مصلحة صاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة :

- ❖ إذا كان العامل يستطيع بحكم عمله أن يعرف عملاء رب العمل أو يطلع على أسرار عمله فإنه يستطيع منافسة صاحب العمل بالاتصال بهؤلاء العمال ، أو الإفادة من أسرار العمل ، فيمكن لصاحب العمل خشية هذه المنافسة ، الاتفاق مع العامل على عدم منافسته بعد انتهاء العقد ، أما إذا كانت طبيعة العمل المسندة إلى العامل لا تقتضي التعرف على العملاء أو الإطلاع على أسرار العمل فتنتفي مصلحة صاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة ويكون الشرط باطلا .

٣ -تقييد شرط المنع من المنافسة بالقدر المحقق للمصلحة المشروعة لصاحب العمل:

- ❖ مما يتنافي مع هذه المصلحة المشروعة أن يكون منع العامل من المنافسة مطلقا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، فمدة المنع يجب ألا تتجاوز الحد المعقول ، ويشترط أن يقتصر المنع على مكان معين يخشي فيه صاحب العمل من المنافسة ولن يضر صاحب العمل أن يمارس العامل نشاطا لا يرتبط بنشاط عمله لذا فإن شرط عدم المنافسة يجب أن يقتصر أيضا على نوع معين من الأعمال دون ما عداه

٤ -عدم تضمين الاتفاق علي عدم المنافسة شرطا جزائيا مبالغا فيه :

- ❖ مثل هذا الشرط الجزائي يكون وسيلة لإجبار العامل على البقاء في خدمة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ولذلك يكون الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته والمشرع هنا يخالف القواعد العامة في ناحيتين :

- ✓ **الناحية الأولى** ← أن الشرط الجزائي المبالغ فيه قد يترتب عليه تخفيضه وليس بطلانه .
- ✓ **الناحية الثانية** ← أن الشرط الجزائي التزم تبعي للالتزام بعدم المنافسة ، وبطلان الالتزام التبعي لا يؤدي إلى بطلان الالتزام الأصلي ، ولكن المشرع خرج على القواعد العامة ، حماية لمصلحة العامل ، فجعل بطلان الشرط الجزائي يمتد إلى شرط عدم المنافسة .

هـ -استحقاق العامل تعويضا مقابل التزامه بعدم المنافسة :

تقييد العامل بالتزام بعدم منافسة صاحب العمل بعد انقضاء العمل ، يتضمن إهدارا لمبدأ حرية العمل الذي يجب أن يكفل للعامل حيث يترتب عليه حرمانه من الاستفادة بخبرته السابقة ، وقد حدا ذلك بمحكمة النقض الفرنسية في أحكامها الحديثة ، ونحن نؤيدها في ذلك أن تشترط مقابلا ماليا لصحة الاتفاق على عدم المنافسة وذلك كتعويض للعامل نظير تقييده بهذا الالتزام بعد انقضاء عقد العمل.

ثانياً :- اثار الاتفاق على عدم المنافسة :

إذا توافرت شروط صحة الاتفاق فإن العامل يتقيد به فإذا أخل بالتزامه فإنه يكون مسئولاً مسؤولية عقدية ويسأل صاحب العمل المنافس الذي استخدم العامل مع علمه بشرط عدم المنافسة مسؤولية تقصيرية أما عقد العمل الثاني فيعتبر صحيحاً ويكون التعويض هو جزاء الإخلال بالالتزام بعدم المنافسة وقد عمل المشرع على التضييق من نطاق شرط عدم المنافسة

نص على حالتين ينقضي فيهما التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل

الحالة الأولى :

إذا فسخ صاحب العمل العقد غير محدد المدة أو رفض تجديد العقد محدد المدة بعد انتهاء مدته ، دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك .

الحالة الثانية :

إذا وقع من صاحب العمل ما يبرر فسخ العامل للعقد .

س١٦: اكتب في حقوق صاحب العمل على مخترعات العامل ؟

يكون للعامل باعتباره مخترعاً الحق الأدبي في أن ينسب الاختراع إليه ، وأن تسجل براءة الاختراع باسمه، أما بالنسبة لحق الاستغلال المالي ، فيمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المخترعات :

١ -النوع الأول :- الاختراعات الحرة :

لا تتصل بنشاط صاحب العمل ، ولا يثبت بالتالي لصاحب العمل أي حق عليها، بل يكون للعامل حق استغلالها مالياً دون أن يشاركه صاحب العمل في ذلك ، وإذا تضمن عقد العمل شرطاً يعطي لصاحب العمل حقوقاً على مخترعات العامل الحرة ، فمثل هذا الشرط يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعارضه مع النظام العام.

٢ -النوع الثاني :- الاختراعات العرضية :

اختراعات تتصل بنشاط صاحب العمل ولكنها لا تتعلق بوظيفة العامل، حيث لا يكون العامل مكلفاً بالبحث والاختراع ، والأصل احتفاظ العامل بحقه في استغلال هذه الاختراعات حتى ولو توصل إليه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل ، ومع ذلك فإن حق العامل في الاستغلال يتقيد إذا تضمن عقد العمل شرطاً صريحاً ، يكون لصاحب العمل بمقتضاه الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات

٣ -النوع الثالث :- اختراعات الخدمة :

تلك الاختراعات المتصلة بنشاط صاحب العمل ويهتدي إليها عامل مكلف بالبحث والابتكار فطبيعة عمله الذي كلف به العامل هو الذي يوصله إلى هذه الاختراعات وهذا الاختراع يكون من حق رب العمل وحق العامل في هذه الحالة مقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية خاصة فصاحب العمل هو الذي تحمل النفقات التي أدت إلى الاختراع ، وقد خشي المشرع أن يترك العامل عمله قبل تسجيل براءة الاختراع ، ليحرم صاحب العمل من حقوقه على الاختراعات التي يتوصل إليها ، فنص على أن الطلب المقدم من العامل للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل والاستخدام ، ويكون لرب العمل جميع الحقوق المقررة له .

س١٧: اكتب في التزام صاحب العمل بتمكين العامل من أداء عمله ؟

يلزم صاحب العمل بأن يقدم للعامل العمل المكلف به ، وخاصة إذا كان تحديد الأجر على أساس الإنتاج ذلك أن رفض صاحب العمل تقديم عمل للعامل يمثل امتهانا لكرامة الأخير وإضعافا للخبرة التي كان يمكنه أن يتحصل عليها من أدائه للعمل ، وعلى ذلك ، فإن إخلال صاحب العمل بهذا الالتزام يجيز للعامل إنهاء العقد دون أن يلزم بمهلة الأخطار ويتفرع من ذلك التزام صاحب العمل بالتعاون في سبيل تنفيذ أداء العمل ، بتقديمه الوسائل العادية الكفيلة لحسن أداء العمل ، بأن يضع تحت تصرف العامل الأماكن ، والأدوات والمواد الأولية .

س١٨: اكتب في عدم جواز الانفراد بتعديل العقد بنقل العامل نوعيا أو مكانيا ؟

١- **النقل النوعي** ← يجوز تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وقد استقر الفقه والقضاء على أن الاختلاف يكون جوهريا إذا كان العمل الجديد يقل عن العمل المتفق عليه من الناحية المالية أو الأدبية فبالنسبة للمزايا المادية لا يجوز نقل العامل إلى عمل جديد إذا كان المرتب الذي سيحصل عليه يقل عما كان يقبضه في عمله السابق ومن الناحية الأدبية يتعين أن يحتفظ العامل في عمله الجديد بمركزه الأدبي الذي كان يشغله في عمله السابق فلا يجوز نقل رئيس العمل إلى عمل آخر لا يعطيه مركزا رئاسيا .

٢- **النقل المكاني** ← نقل العامل مكانيا يعد اقتراحا من جانب صاحب العمل بتعديل العقد ، ورفض العامل لهذا الاقتراح لا يجعل إنهاء العقد منسوبا إليه بل إلى صاحب العمل ومن هنا فإن النقل المكاني للعامل غير جائز إلا بناء على موافقته لاقتراح صاحب العمل في هذا النقل وقد أورد القضاء مع ذلك لحالتين استثنائيتين يجوز لصاحب العمل فيهما نقل العامل ، رغما عن إرادته ، ويكون الإنهاء صادرا من العامل عند رفضه للنقل .

س.ف: اكتب في نقل العامل مكانيا بموافقته الصريحة أو الضمنية ؟

(١) القاعدة هي أن النقل المكاني للعامل لا يتم إلا بناء على موافقته :

يُجوز لصاحب العمل نقل العامل مكانيا إذا وافق العامل على ذلك صراحة أو ضمنا .
 ✓ **الموافقة الصريحة** ← في حالة النص في عقد العمل صراحة على جواز نقل العامل مكانيا وفقا لمقتضيات حسن سير العمل في المنشأة ، فإن عدم تنفيذ العامل للنقل يجعل إنهاء العقد منسوبا إليه وليس إلى صاحب العمل
 ✓ **الموافقة الضمنية** ← قد تتم موافقة العامل على النقل بناء على إرادته الضمنية ، وهناك عدة ظروف استنبط منها القضاء موافقة العامل ضمنيا على النقل :

(١) تعدد فروع المنشأة :

إن علم العامل وقت العقد بأن المنشأة التي يعمل فيها ذات فروع متعددة قد يفيد موافقته ضمنا على نقله إلى أي فرع من فروع المنشأة .

(٢) طبيعة العمل الخاص بالمنشأة :

قد تقتضي طبيعة العمل الخاص بالمنشأة انتقالها من مكان لآخر كمقاول الأشغال العامة الذي ينفذ أعماله في أماكن مختلفة .

(٣) العادة :

قد تستشف موافقة العامل الضمنية على النقل من اشتغاله في منشأة يعلم أن نقل العامل فيها أمر معتاد ، ولا يشترط لذلك أن يتوافر عنصر الشعور بالإلزام

(٤) شروط اللائحة الداخلية :

إن علم العامل بشروط اللائحة الداخلية التي تعطي لصاحب العمل سلطة نقله يفيد موافقته الضمنية على النقل ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

في جميع الأحوال ، يشترط لجواز نقل العامل مكانيا ، في حالة موافقته الصريحة أو الضمنية ، أن يكون المقصود من النقل حسن سير المنشأة وإلا اعتبر النقل تعسفيا ، ومن ناحية أخرى يتعين ألا يتضمن النقل إنقاصا من المزايا المادية أو الأدبية التي كان يحققها العامل في عمله السابق .

س.ف: اكتب في حالات نقل العامل رغما عن إرادته ؟

(١) القوة القاهرة :

إذا تحقق سبب أجنبي يحول دون مباشرة صاحب العمل لأعماله في المكان المتفق عليه ، فإنه يجوز نقل العامل ، في هذه الحالة ، حتى تزول هذه الظروف القهرية ، ويشترط ألا تكون هذه الظروف قد نشأت بسبب خطأ من جانب صاحب العمل .

(٢) صدور خطأ جسيم من جانب العامل :

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند ارتكاب العامل خطأ جسيماً ، ومن الطبيعي أن لصاحب العمل ، بدلا من فصل العامل ، الاقتصار على نقله وعلى ذلك فإن رفض العامل النقل في هذه الحالة يجعل إنهاء العقد منسوبا إلى العامل وليس إلى صاحب العمل .

(٣) موقف محكمة النقض المصرية من مسألة نقل العامل :

تتجه محكمة النقض المصرية إلى أنه يجوز لصاحب العمل نقل العامل مكانيا أو نقله إلى مركز اقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك بل إنها اعتبرت أن رفض العامل النقل ، في هذه الحالة يمثل إخلالا بالتزام جوهري يجيز لصاحب العمل فصله .
هذا الاتجاه نعترض عليه لأن نوع العمل ومكان أدائه باعتبارهما من شروط العقد لا يجوز تعديل أي منها إلا برضاء طرفي العقد ، وعلى ذلك فإن عدم موافقة العامل على النقل يجعل إنهاء العقد منسوبا إلى صاحب العمل ، وليس إلى العامل .

س ١٩: اشرح الصور المختلفه للأجر ؟

١- العمولة :

المقصود بالعمولة ← نسبة مئوية تعطي للعامل من قيمة الصفقات التي يحصل عليها للمنشأة بصرف النظر عن تحقيق الربح للمنشأة من هذه الصفقات والأصل أن العمولة تستحق بمجرد إتمام الصفقة ، إلا إذا اشترط المتعاقدان لاستحقاقها تمام التنفيذ وتستحق العمولة عن الصفقات التي تتم أثناء العقد أو بعد انتهائه إذا كانت بسبب مجهود هؤلاء الأشخاص .
قد قرر المشرع صراحة اعتبار العمولة التي تعطي للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين بمثابة أجر .

٢- النسب المئوية لمستخدمي المحلات التجارية :

قد تدفع بعض المنشآت مبالغ إلى عمالها القائمين بالبيع ، تمثل نسبة مئوية لما تم بيعه أو إنتاجه أو تحصيله وذلك تشجيعا لهم على بذل الجهد في سبيل زيادة ربح المنشأة وهذه النسبة المئوية المدفوعة للعامل تعتبر جزءا من الأجر ، يتلقاها العامل عادة بالإضافة إلى أجره الثابت .

٣- المزايا العينية :

تعتبر المزايا العينية جزءاً من الأجر ويتمثل في ذلك انتفاع العامل بالسكن في عين معينة وفرها له صاحب العمل ، والوجبات الغذائية التي يقدمها صاحب العمل للعامل بصفة مستمرة ويشترط في الامتيازات العينية ، لكي تكون أجرا ، أن يلتزم صاحب العمل بها دون أن يكون متبرعا بها ، بحيث يراعي فيها قيام العامل بعمله ، كما يشترط ألا تكون أداة من أدوات العمل كالملابس التي يقدمها صاحب العمل لكي يرتديها العمال أثناء مباشرة عملهم .

٤- المكافأة :

المقصود بالمكافأة ← أداء مالي يقدمه صاحب العمل إلى العامل الذي يتميز عن أقرانه من العمال بميزة خاصة كمواظبته الدقيقة ، أو كفاءته العالية ، أو حسن خلفه ويشترط لاعتبار المكافأة أجرا ، أن يلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل بناء على عقد العمل الفردي أو اتفاق لاحق .

س.ف: اكتب في المنحة كصورة من صور الأجر ؟

١ مبلغ من النقود يعطيه صاحب العمل للعامل في مناسبات معينة كالأعياد العامة والأصل أن المنحة لا تعتبر أجراً لأنها تقدم عادة من صاحب العمل على سبيل التبرع .

✓ يتجه القضاء إلى اعتبار المنحة أجراً إذا توافرت فيها الشروط الآتية :

١) الشرط الأول :- عمومية المنحة :

★ تكون المنحة عامة إذا كانت تصرف لجميع عمال المنشأة أو لطائفة منهم كطائفة العمال الفنيين .

٢) الشرط الثاني :- استمرار المنحة :

★ بأن تصرف مدة من الزمن بصورة مضطردة تكفي لثباتها واستقرارها وقد اتجه القضاء إلى اعتبار أن المدة اللازمة لاستقرار المنحة هي خمس سنوات متتالية

٣) الشرط الثالث :- ثبات قيمة المنحة :

★ المقصود بالثبات قيمة المنحة :- الثبات النسبي ، بحيث يمكن أن يستفاد منه أن صاحب العمل قد فقد سلطته في تقدير صرف المنحة.

٤) الشرط الرابع :- عدم وجود نص في العقد أو لائحة المنشأة يقضي بأن المنحة لا تدخل ضمن الأجر، حيث إن مثل هذا النص يجعل من المنحة تبرعاً .

س.ف: اكتب في الوهبة ومدى اعتبارها جزءاً من الأجر ؟

٦ - الوهبة :

١ المقصود بالوهبة تسمي البقشيش ← المال الذي يدفعه العملاء إلى العمال بمناسبة أداء خدماتهم دون أن تكون هناك رابطة عقدية بينهما والأصل أن دفع الوهبة اختياري ، ومع ذلك فإن شيوع الوهبة في بعض الأعمال أثرت في تقدير الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل .

٢ حدد المشرع شرطين يجب توافرها لكي تصبح الوهبة جزءاً لا يتجزأ من الأجر :

١. الشرط الأول :- أن تكون العادة قد جرت بدفعها ← يكفي أن تجرى عادة العملاء على دفعها ، حتى ولو لم يكونوا ملزمين بذلك والتزم العملاء بدفع الوهبة يجعل الوهبة ، من باب أولي ، جزءاً من الأجر . .

٢. الشرط الثاني :- أن تكون لها قواعد تسمح بتحديد لها ← وقد تضمن القانون المدني صورة للوهبة التي تعتبر أجراً لتحقيق طريقة من طرق التحديد المنضبط لها ، فقررت أنه تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المنجر الواحد ، يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه .

٣ إذا حصل العامل على الوهبة مباشرة من العملاء دون أن يكون هناك سبيل للرقابة عليها فإنها لا تعتبر في هذه الحالة جزءاً من الأجر والأصل أن الحق في الوهبة يثبت للعمال المتصلين بالعملاء بحكم عملهم ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من الاتفاق في عقد العمل على استئثار صاحب العمل بالوهبة كلها على أن يقدم أجراً ثابتاً للعامل أو أن يحصل على نسبة من الوهبة لنفسه أو أن توزع الوهبة على جميع عمال المنشأة بلا استثناء .

٧ - المشاركة في الربح :

١ يتفق على أن يحدد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح التي تحققها المنشأة ، لتشجيع العمال على بذل مزيد من الجهد في سبيل نجاح المشروع ولا يترتب على اشتراك العامل في الأرباح أن تتقلب صفته إلى شريك بل يظل عاملاً ويستحق أجراً ولو لم يحقق المشروع أي ربح وقد خول المشرع للعامل الحق في الرقابة على مستندات الشركة لكي يتأكد من الأرباح التي حققتها ولا يفقد العامل حقه في الأرباح إذا انتهت خدمته قبل نهاية السنة المالية والقيام بأعمال الجرد وحساب الأرباح والخسائر ويتحدد أجره بنسبة من الربح السنوي يعادل مدة خدمته

٨- العـلاوة :

المقصود بالعلاوات < كل ما يصرف للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلي ، لطول مدة خدمته أو لزيادة أعبائه العائلية ، أو لارتفاع نفقات المعيشة وقد ميز القانون المدني بين علاوة غلاء المعيشة من ناحية وهذه تعتبر جزءا من الأجر ، والعلاوة التي تصرف مقابل زيادة الأعباء العائلية وقد سوي المشرع بينها وبين المنحة بحيث لا تدخل في الأجر إلا إذا تقرر في عقود العمل الفردية أو جرى العرف بمنحها وقد خالف قانون العمل هذا الحكم ، فسوي بين هذين النوعين من العلاوات ، واعتبر أنهما يكونان جزءا لا يتجزأ من الأجر وتمثل العلاوة الدورية زيادة في أجر العامل تتقرر له بصفة دورية وتعتبر بالتالي جزءا لا يتجزأ من أجره ويلتزم صاحب العمل بالعلاوة الدورية بناء على نصوص القانون ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية بما لا يقل عن ٣٪ من الأجر التأميني ويمكن أن ينشأ للعامل الحق في العلاوة الدورية إذا اعتاد صاحب العمل على دفعها لمدة طويلة بصفة ثابتة ومضطردة ، بحيث يلتزم بدفعها في نفس المواعيد المعتادة .

٩- البـدل :

الأصل < في البديل أنه يغطي نفقات فعلية تكبدها العامل في سبيل تنفيذ عمله كبديل السفر وبديل الاستقبال وبديل الانتقال وبديل الملابس وهو لا يعتبر جزءا من الأجر لأنه لا يمثل مقابلا للعمل الذي أداه العامل وإنما عوض عن نفقات تحملها للقيام بعمله ولكن قد يزيد البديل عن النفقات الفعلية ويعتبر الجزء الزائد عن هذه النفقات بمثابة جزء من أجر العامل .

س ٢٠: اكتب في التحديد الإتفاقي في للأجر ؟

التحديد الاتفاقي للأجر :

قد يتحدد الأجر بناء على وحدة زمنية كالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر ، وقد يكون أساس التحديد الإنتاج الذي يحققه العامل وقد يحدد الأجر بالطريقة بحيث يحسب على أساس وحدة زمنية ويرتفع بعد ذلك تبعا لإنتاج العامل .

تتعارض مصالح العمال وأصحاب العمل من حيث طريقة حساب الأجر ، فيفضل العمال الحصول على أجر ثابت يقاس بالزمن ، وخاصة أن تحديد الأجر بالإنتاج يؤدي إلى إرهابهم وبث روح العداوة فيما بينهم وعلى العكس من ذلك ، يفضل أصحاب الأعمال تحديد الأجر على أساس الإنتاج ليستحثوا العمال على بذل أكبر جهد ممكن .

لا يجوز لأحد طرفي عقد العمل أن ينفرد بتعديل طريقة حساب الأجر ، تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويمكن اتفاق العامل وصاحب العمل على تعديل طريقة الأجر ، والأصل أنه تكفي موافقة العامل الضمنية على هذا التعديل ، ومع ذلك فقد تشدد المشرع بالنسبة للعامل المعين بالأجر الشهري ، فاشتراط موافقته المكتوبة على التعديل .

س ٢١: اكتب في قواعد الوفاء بالأجر ؟

أولاً :- المال الذي يوفي به الأجر:

تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وليس هناك ما يمنع من الاتفاق على أجر عيني ، ويمتنع الدفع بالعملة الأجنبية تفادياً لتغير سعر الصرف .

ثانياً :- وقت الوفاء بالأجر:

الأصل ← أن الوفاء بالأجر يتم بعد انتهاء الوحدة التي يقاس ، أو وحدة إنتاجية وقد حرص المشرع ، نظراً للطابع الحيوي للأجر، على أن يحصل العامل على أجره في فترات دورية متقاربة ،

فنصت على المبادئ الآتية :

- المبدأ الأول ← العمال المعينون بالأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر .
 - المبدأ الثاني ← إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي .
 - المبدأ الثالث ← تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ، ما لم يتفق على غير ذلك .
- يجوز مع ذلك الاتفاق على مواعيد أكثر قرباً وقد أوجب المشرع أن يكون دفع الأجر في أحد أيام العمل ، حتى لا يضطر العامل إلى أن يتوجه إلى مكان عمله ، وقت الراحة ، لقبض أجره ، فيحرم من يوم راحته ويتحمل نفقات وعناء الانتقال وأيضاً فرض المشرع على صاحب العمل دفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ وطالبة العامل بهذه المستحقات .

ثالثاً :- مكان الوفاء بالأجر:

أوجب المشرع دفع أجر العامل في مكان العمل والحكمة من ذلك هي أن يوفر للعامل النفقات وعناء الانتقال إلى مكان آخر خلاف مكان عمله ويبطل الاتفاق على دفع أجر العامل في مكان غير مكان عمله ، إلا إذا كان هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل ، كطلب العامل تحويل أجره على حسابه الخاص بأحد المصارف .

رابعاً :- إثبات الوفاء بالأجر:

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك وعلى ذلك فإن إثبات وفاء صاحب العمل للأجر يقتضي منه دليلاً كتابياً حتى ولو كان الأجر الموفي به يزيد عن ألف جنيه .

س ٢٢: اكتب في تقادم الحق في الاجر؟

نص القانون المدني على نوعين من التقادم :

١- النوع الأول :- التقادم الخمسي :

بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ويدخل فيها المهايا والأجور ولا يؤسس هذا التقادم على قرينة الوفاء ، فيجوز التمسك بالتقادم حتى ولو أقر المدين بالدين .

٢- النوع الثاني :- التقادم الحولي :

لحقوق العمال والخدم ، ويقوم هذا التقادم على قرينة الوفاء لأنها تمثل مورد رزق الدائن فلا يجوز التمسك به إذا أقر المدين ، صراحة أو ضمناً بعدم الوفاء .

يترتب على ذلك أنه يجوز لصاحب العمل التمسك بالتقادم الخمسي لإقراره الصريح أو الضمني بعدم الوفاء بالأجر ، ويجب على صاحب العمل أن يعين نوع التقادم الذي يتمسك به تطبيقاً للقاعدة التي لا تجيز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها .

س ٢٣: اكتب في حماية الاجر فى مواجهة صاحب العمل؟

أولاً :- امتياز دين الأجر :

(أ) حق الامتياز العام :

قرر المشرع في القانون المدني وقانون العمل ، حق امتياز للعامل على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار ، ضمانا لاستيفاء دين الأجر ويأتي هذا الامتياز في المرتبة الرابعة بعد امتياز المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، ويتساوي هذا الامتياز في المرتبة مع الامتيازين المقررين ضمانا للمبالغ المستحقة. عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مآكل وملبس في الستة أشهر الأخيرة ودين النفقة

يختلف قانون العمل عن القانون المدني ، بالنسبة لـ **حق الامتياز الوارد في كل منهما ، في أربعة وجوه :**

✓ **الوجه الأول** ← أن الامتياز المقرر في القانون المدني يقتصر على دين الأجر ، بينما يمتد هذا الامتياز في قانون العمل ليشمل ، بجانب الأجر ، كافة المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام قانون العمل ، كالتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة مدة الخدمة .

✓ **الوجه الثاني** ← أن المشرع في قانون العمل لم ينص على مدة معينة لاستحقاقات العامل التي يشملها الامتياز ، فيستفيد العامل بحق الامتياز طالما أن حقوقه لم تسقط بالتقادم ، وتختلف في القانون المدني ، من حيث أنها قصرت الامتياز على أجر العامل عن الستة أشهر الأخيرة .

✓ **الوجه الثالث** ← بالنسبة لدين الأجر فإنه يأتي في المرتبة الأولى ، متقدماً في ذلك على غيره من الحقوق

✓ **الوجه الرابع** ← يسري حق الامتياز في القانون المدني على العمال المستثنين من احكام قانون العمل ، كخدم المنازل ، اما حق الامتياز في قانون العمل فإنه يطبق على العمال الخاضعين للقانون العمل .

(ب) الامتياز الخاص والدعوى المباشرة كضمان لحق عمال المقاول قبل صاحب العمل الأصلي:

نص القانون المدني على حق عمال المقاول في رفع دعوى مباشرة على صاحب العمل الأصلي بما لا يجاوز ما يكون مديناً به ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل ، وعلى ذلك يستطيع العمال أن يطالبوا بمستحققاتهم قبل مدينهم المقاول برفع دعوى مباشرة على مدين مدينهم وهو رب العمل الأصلي ، يطالبون إياه بهذه المستحققات في حدود ما يوجد في ذمته للمقاول الأصلي بالإضافة إلى ذلك فقد قرر المشرع حق امتياز لعمال المقاول على المبالغ المستحقة على صاحب العمل للمقاول وقد خول المشرع لعمال المقاول حق تتبع في استيفاء حقوقهم من المبالغ المستحقة على رب العمل الأصلي للمقاول .

ثانياً :- تضامن أصحاب العمل :

نص المشرع على تضامن أصحاب العمل في الوفاء بحقوق العامل ، وذلك عند تعددهم وفي حالة تغير صاحب العمل ، فيكون صاحب العمل مسؤولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق .

ثالثاً :- حق العامل في الإطلاع على دفاتر صاحب العمل :

أعطي المشرع للعامل حق الإطلاع على دفاتر صاحب العمل في حالات معينة وحق الإطلاع على الدفاتر قد تقرر للعامل استثناء ، إذ أن الأصل أن هذا الحق يثبت للشركاء وحدهم وبالنسبة لكيفية مباشرة حق الإطلاع أوجب المشرع على صاحب العمل: أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه المعلومات الضرورية للتحقق من صحة الدفاتر.

رابعاً :- الحد من سلطة صاحب العمل في حرمان العامل من أجره كلياً أو جزئياً :

١- حالات يستحق فيها العامل أجره كله أو بعضه رغم عدم أداء العمل :

❖ فقد تتدخل بعض الظروف الخارجية التي تحول دون أداء العمل ، ولا يكون ذلك راجعاً إلى إرادة العامل في مثل هذه الحالات تأبي العدالة أن يحرم العامل من أجره كلياً فإذا حضر العامل إلى مقر عمله وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .

يقتضي الأمر دراسة ثلاثة فروض :

أ) الفرض الأول :- المنع عن العمل راجع إلى صاحب العمل :

❖ قد يتسبب صاحب العمل في منع العامل من القيام بعمله ، ويستحق العامل عندئذ أجره إذا حضر لمزاولة عمله أو أعلن أنه على استعداد لأدائه ويلاحظ أن الأسباب الراجعة إلى صاحب العمل وذلك بمنع العامل عمداً من الدخول إلى مكان العمل ، أو إغلاق المنشأة والقضاء المصري ألزم صاحب العمل بأداء أجر العامل ، إذا لم يستطع العامل القيام بعمله لأسباب راجعة إلى صاحب العمل ، كما لو قرر صاحب العمل تعطيل بعض الآلات ، أو أغلقت المنشأة بسبب عدم توافر الأموال اللازمة للحصول على الخامات ولا يثبت حق العامل في الأجر إلا إذا منع عن العمل ، ولكن قد ينقص صاحب العمل الساعات المخصصة للعمل ، ويترتب على ذلك تخفيض الأجر المحدد بالساعة أو بالقطعة ، ولا يلتزم صاحب العمل ، في هذه الحالة ، بدفع ما يغطي النقص في أجر العامل

ب) الفرض الثاني :- المنع عن العمل بسبب لا يرجع إلى صاحب العمل :

❖ الالتزام بالأجر ينقضي إذا كانت الأسباب التي منعت العامل عن أداء عمله لا ترجع إلى صاحب العمل كحبس العامل احتياطياً ، أو تنفيذاً لحكم جنائي ، حيث يعتبر العقد موقوفاً خلال هذه الفترة ، ومن ذلك انقطاع التيار الكهربائي المستمد من منشأة النور ، أو تعطل الآلات لنشوب حريق بالمصنع ، وإذا حضر العامل مقر العمل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره

ج) الفرض الثالث :- المنع عن العمل بسبب إضراب جزئي لم يشارك فيه :

❖ لا يستحق العامل الذي قام بالإضراب أجراً عن الفترة التي لم يؤد فيها عمله أياً كان الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من هذا الإضراب ، ذلك أن العامل الذي يشارك في الإضراب هو الذي يتسبب بنفسه في عدم القيام بالعمل وقد يتوقف العمل في المنشأة نتيجة إضراب بعض العمال ، ولن يستحق الأجر للعمال غير المضربين طالما أن هذا التوقف لم ينتسب إليه صاحب العمل .

٢- تشييد حق صاحب العمل في الاقتطاع من أجر العامل :

❖ قد يصبح العامل مديناً لصاحب العمل بمبالغ اقترضها منه ، أو بالتعويض عن الفقد أو الإلتلاف للآلات ونظراً لأهمية الأجر بالنسبة للعامل ، باعتباره مورد رزقه ، فقد قيد المشرع في هذا الشأن حق صاحب العمل في الاقتطاع من أجر العامل ، حتى لا يحرم من أجره كله أو من جزء كبير منه .

أ) بالنسبة لدين القرض :

❖ لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠% وفاء لما يكون قد قرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض وتحسب نسبة الاقتطاع على الأجر الفعلي للعامل وليس الأجر المسمي في العقد .

ب) بالنسبة لدين التعويض :

❖ أجاز قانون العمل الاقتطاع من أجر العامل بمبالغ التعويض عن قيمة المهمات أو الآلات وتسبب العامل بخطئه في فقدانها أو إلتلافها ، وقد بين المشرع حداً أقصى للاقتطاع وهو أجر خمسة أيام في كل شهر أما التعويض عن أية أضرار أخرى فليس لصاحب العمل الاستناد إلى المقاصة لاقتضائه ، فله اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم به ما لم يكن قد اتفق عليه ورضاء للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل لمبلغ التعويض فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره أو قضي له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعة أجر شهرين .

خامساً :- حماية الأجر من دائني العامل :

١- قواعد هذه الحماية في القواعد العامة :

حدد قانون المرافعات الجديد القدر الجائز الحجز عليه من أجر العامل ، وقصرته على الربع فالدائنين يحجزون على الأجر تحت يد صاحب العمل ، باعتباره أنه ما زال في ذمته أما إذا استوفي العامل أجره فلن تتقيد سلطة دائنيه في الحجز عليه .

٢- قواعد هذه الحماية في تقنين العمل :

لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود ٢٥% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ٥٠% في حالة دين النفقة وعند التزام يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ويفترض هذا الحكم صدور حكم نهائي في مواجهة العامل بالدين .

س٢٤: اكتب في الالتزام بالتنظيم القانوني لوقت العمل؟

أولاً : احكام التنظيم القانوني لوقت العمل:

١- الحد الأقصى لساعات العمل :

صدر القانون بشأن الأحداث ، محددا وقت العمل اليومي بسبع أو تسع ساعات حسب اختلاف السن ، وبالنسبة للنساء حدده بتسع ساعات ، وجعل المشرع الحد الأقصى لبعض الصناعات تسع ساعات يوميًا ومع ذلك وردت بعض الاستثناءات على هذا التحديد ، وفرض ثمان ساعات كحد أقصى لوقت العمل اليومي المقرر لعمال المناجم والمحاجر وقد عني المشرع في تقنين العمل ، بوضع تنظيم قانوني لوقت العمل فنص على أنه : لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .

لا يعتد المشرع إلا بوقت العمل الفعلي ، الذي يؤديه العامل وعلى ذلك يخرج من حساب الأحد الأقصى الوقت الذي يستغرقه العامل للتوجه إلى مكان العمل أو العودة منه إلى سكنه أو الوقت المخصص للراحة ويمكن تخفيض مدة العمل اليومي إلى سبع ساعات وذلك بالنسبة لبعض الصناعات حيث يؤخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة أو الضارة لهذه الأعمال .

يلاحظ أنه :- بالنسبة للعمال من الأطفال الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة فإن الحد الأقصى لوقت العمل اليومي بالنسبة لهم هو ست ساعات .

رعاية للسلامة الصحية للمرأة الحامل فقد صدر تعديل على أحكام قانون الطفل على تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ولايجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

٢- فترات الراحة :

يوجب القانون أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ، لا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، أما العمال الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة فلا يجوز تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية ويجوز تجزئة فترة الراحة على مرتين أو أكثر .

قد جعل المشرع للمرأة العاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربع وعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع مراعاة لظروفها الحق في فترتين للراحة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة .

٣- الحد الأقصى لمدة إبقاء العامل في مكان العمل :

حظر المشرع علي صاحب العمل أن يبقي العامل في مكان العمل لمدة تزيد عن عشر ساعات في اليوم الواحد

٤ - القيد الخاص بالتشغيل الليلي :

- ١ اقتصر قیود التشغيل الليلي على الأطفال ، حيث لا يجوز تشغيل من يقل سنه عن ثمان عشرة سنة فيما بين الساعة مساء والسابعة صباحاً .
- ٢ بالنسبة للنساء فلم يرد بشأنهن في قانون العمل الجديد أية قيود خاصة بالتشغيل الليلي .

٥ - الراحة الأسبوعية :

- ١ يجب على صاحب العمل أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة متصلة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ، حفاظاً على صحتهم ، وتجديداً لنشاطهم والأصل أن صاحب العمل هو الذي يختار يوم الراحة الأسبوعية المقرر ويجوز له تغييره ، دون أن يحق للعامل ، الاعتراض وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر ويراعي في حساب مدة الراحة الأسبوعية أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه .

ثانياً : نطاق تطبيق التنظيم القانوني لوقت العمل :

١ - من حيث الأشخاص :

- ١ يكفي ، للخضوع لأحكام هذا التنظيم ، أن يوجد عمل تابع مأجور ، حتى ولو لم يستند هذا العمل على عقد صحيح ، بأن كان عقد العمل باطلاً بطلاناً مطلقاً وقد استثنى المشرع بعض طوائف العمال من نطاق تطبيق التنظيم القانوني لوقت العمل .

طوائف العمل المستثناة من نطاق تطبيق التنظيم القانوني لوقت العمل :

أ) الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل :

- ١ المقصود بالوكيل المفوض ← الشخص الذي يفوض من قبل صاحب العمل في مباشرة سلطاته كلها أو بعضها العلة من هذا الاستثناء :- أن العلاقة التي تربط بين الوكيل المفوض وصاحب العمل تقوم على الثقة ، بحيث يكون من الأوفق أن يترك تنظيم علاقتهما إلى إرادتهما الحرة.

ب) العمال المشغولون بالأعمال التجهيزية والتكميلية :

- ١ عرف المشرع الأعمال التجهيزية والتكميلية ← تلك التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء عقد العمل وقد خول للوزير العدل سلطة إصدار قرار يحدد فيه هذه الأعمال ، حيث يتحدد فيه الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها .

ج) العمال المخصصون للحراسة والنظافة :

- ١ يتحدد هؤلاء العمال بناء على قرار يصدر من الوزير العدل ، مع تعيين الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية الإضافية فيها والعلة من هذا الاستثناء كما هو الأمر بالنسبة للعمال المشغولين بالأعمال التجهيزية والتكميلية ، هي أن طبيعة أعمالهم تفرض عليهم البقاء في مكان العمل مدة تسبق وتعقب وقت العمل الأصلي ، ويستحق العامل ، في هذه الحالة ، أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة وفقاً للقواعد المقررة

٢ - من حيث الموضوع :

- ١ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الخاصة بتنظيم وقت العمل إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ، أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالة إبلاغ الجهة الإدارية بمبررات التشغيل الإضافي ، والحكمة من ذلك هي تمكين الجهة الإدارية من رقابة صاحب العمل في حقيقة الحالات التي تجيز له الخروج على أحكام التنظيم القانوني لوقت العمل .

القيود الخاصة بتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل:

- ✓ **القيود الأولى :** الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية : لا يجوز أن تزيد ساعات العمل التي يشتغلها العامل على عشر ساعات في اليوم الواحد والعلة هي تلافي مبالغة صاحب العمل في زيادة مدة العمل اليومي ، مما قد يرهق العمال ويضر بصحتهم.
- ✓ **القيود الثاني :** الأجر الإضافي : على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه ٣٥% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و ٧٠% **على الأقل عن ساعات العمل الليلية** . وفي حالة تشغيل العامل في يوم راحته يكون أجر هذا اليوم مضاعفاً مع منحه يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع الثاني ولا يجوز تشغيل الأطفال أيام راحتهم الأسبوعية أو العطلات الرسمية .

ثالثاً: ضمانات مراعاة التنظيم القانوني لوقت العمل :

- المشرع أوجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ويحق للعامل الامتناع عن تنفيذ أوامر صاحب العمل المخالفة للتنظيم القانوني لوقت العمل فإذا فصل لهذا السبب كان هذا الفصل تعسفياً .

س ٢٥: اكتب في أحكام الإجازة السنوية؟**أولاً :- مدة الإجازة السنوية :**

- نص قانون العمل على حق العامل في الإجازة السنوية ، والغرض من ذلك هو استعادة العامل لنشاطه وحيويته تحقيق الحكمة من الإجازة السنوية يستلزم أن تكون مدتها طويلة نسبياً ، ومدة الإجازة السنوية (١٥) يوماً بأجر كامل عن السنة الأولى و (٢١) يوماً عن السنة التالية ، وتزداد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن يجاوز سن الخمسين .

يعتد المشرع بثلاث أسس في تحديد مدة الإجازة السنوية :

- **الأساس الأول** ← سن العامل ، ولا تظهر أهمية العمر إلا بالنسبة لمن جاوز سن الخمسين ، فتكون مدة إجازته السنوية وفي جميع الأحوال ، ثلاثين يوماً .
- **الأساس الثاني** ← الحالة الجسميه للعامل من ذوي الإعاقة والاقزام ويستحقون ٤٥ يوماً إجازته سنويه
- **الأساس الثالث** ← مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل ، ويفرق المشرع بين ثلاث مراحل في أقدمية العامل :

- المرحلة الأولى :

- خدمه العامل عن السنه الاولى ويستحق عنها ١٥ يوماً إجازة سنويه.

- المرحلة الثانية :

- خدمة العامل تزيد علي سنه وتقل عن عشر سنوات ، وتكون مدة الإجازة ، واحداً وعشرين يوماً .

- المرحلة الثالثة :

- اكتمال مدة عشر سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل ويستحق العامل حينئذ إجازة سنوية مدتها **ثلاثون يوماً**

- يلزم أن تكون مدة العشر سنوات متتالية ، ولا يؤثر في اتصال الخدمة ، وقف عقد العمل ، للخدمة العسكرية مثلاً ، كما أن خدمة العامل تظل مستمرة ، إذا انتقلت ملكية المنشأة إلى صاحب عمل جديد
- تزيد مدة الإجازة السنوية التي يستحقها العامل ، عن المدة المحددة قانوناً ، إذا التزم صاحب العمل بذلك ، بناءً على نص في عقد العمل الفردي ، أو لائحة النظام الأساسي للعمل ، أو اعتاد صاحب العمل على إعطاء مدة أطول للإجازة السنوية ، وأصبحت لهذه العادة صفة الاستقرار .

- في جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة سبعة أيام بالنسبة للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة .

س.ف: أكتب في مدى إستقلال الإجازة السنوية عن الإجازات الأخرى وقيود صاحب العمل في تحديدها ؟

ثانياً :- استقلال الإجازة السنوية عن الإجازات الأخرى :

- تستقل الإجازة السنوية عن غيرها من الإجازات ، فلا يدخل في حسابها حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أو الراحة الأسبوعية ، وعليه فإن مدة الإجازة المرضية لا يجوز أن تخصم من الإجازة السنوية ، إذ إن حق العامل في الإجازة المرضية لا يجوز أن تخصم من الإجازة السنوية ، إن حق العامل في الإجازة المرضية مستمدة من قانون العمل .
- بالنسبة للإجازة العارضة التي ينقطع فيها العامل عن العمل لأسباب طارئة ، لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وتحتسب الإجازة العارضة خصماً من الإجازة السنوية المقررة للعامل .

ثالثاً :- تنظيم الإجازة السنوية :

- تحتسب الخدمة السنوية التي يستحق العامل عنها الإجازة من تاريخ بدء خدمته .
- لم يقيد المشرع حرية صاحب العمل في تحديد الوقت الذي يحصل فيه العامل على إجازته السنوية ، فلا يجوز للعامل أن يفرض على صاحب العمل وقت إجازته السنوية ، إلا إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل .
- هناك قيدين يحدان من حرية صاحب العمل في تنظيم الإجازة السنوية :**
- ✓ **القيد الأول** ← لا يجوز أن يقل مدة الإجازة السنوية عن خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ولا يجوز تجزئة الإجازة السنوية أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاماً .
- ✓ **القيد الثاني** ← يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر

س.ف: اكتب في إستحقاق الأجر أثناء الإجازة السنوية ؟

رابعاً :- استحقاق الأجر أثناء الإجازة السنوية :

- إن تحقيق الحكمة من إعطاء العامل إجازة سنوية يستوجب أن يدفع له مقابل مالي يعينه على مواجهة أعباء المعيشة ، حيث إن حرمانه من هذا المقابل يدفعه إلى العمل أثناء فترة إجازته للحصول على مورد لرزقه . وقد نص المشرع ، على أن تكون الإجازة السنوية " بأجر كامل " .
- ينص المشرع على أن يكون الأجر كاملاً عن فترة الإجازة السنوية ، يدخل فيه بالتالي ملحقات الأجر ، فضلاً عن الأجر الأساسي .
- علي ذلك يدخل في الأجر الامتيازات العينية ، وبدل طبيعة العمل ، كما يستحق العامل مقابل ساعات العمل الإضافية .
- يتلقى العامل قيمة المنحة أو المكافأة كاملة في موعدها المقرر .
- من البديهي أن صاحب العمل هو الذي يتحمل عبء الالتزام بالأجر أثناء الإجازة .
- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر "

خامساً :- تعلق الحق في الإجازة السنوية بالنظام العام :

- يتعلق حق العامل الإجازة السنوية بالنظام العام ، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
- علي ذلك يبطل الاتفاق علي إنقاص مدة الإجازة لأنه يمثل نزولاً جزئياً عن الحق في الإجازة ، كما يبطل الاتفاق علي حرمان العامل كلياً أو جزئياً عن أجره في مدة الإجازة .
- بالعكس يعتبر صحيحاً الاتفاق علي تعديل أحكام الإجازة السنوية بما يحقق مصلحة العامل كإطالة مدة الإجازة المدفوعة الأجر أو إعطائه عنها أجراً يزيد عن أجره الفعلي .

قد اختلف الفقه حول حق العامل في القيام بإجازته بعد مضي السنة التي يستحق عنها تلك الإجازة .

الراجع :

- ☞ أنه لا توجد استحالة حقيقة تمنع من تنفيذ الالتزام بالإجازة عيناً ، بعد فوات السنة الذي يتعين منح العامل الإجازة خلالها ، فيجوز للعامل أن يقضي مدة الإجازة في السنة التالية .
- ☞ مع ذلك يكفي صاحب العمل للوفاء بالتزامه أن يعرض علي العامل أن يقوم بإجازته السنوية ، فإذا رفض العامل كتابة وأصر علي العمل ، فلا يعتبر صاحب العمل مخالاً بالتزامه ، ولا يسأل بالتالي جنائياً أو مدنياً ، بسبب عدم حصول العامل علي إجازته السنوية .
- ☞ إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل إجازته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد .
- ☞ يتحمل صاحب العمل عبء إثبات قيام العامل بالإجازة السنوية المدفوعة الأجر.

س٢٦: اكتب في الأحكام الخاصة بإجازة الأعياد المستحقة للعامل ؟

☞ للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير العدل علي ألا تزيد علي **ثلاثة عشر يوماً** في السنة

☞ قد صدر قرار بتحديد إجازات الأعياد :

- ☞ الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية) .
- ☞ اليوم الأول والثاني من شهر شوال (إجازة عيد الفطر يومان) .
- ☞ يوم الوقوف بعرفات .
- ☞ أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة (عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام) .
- ☞ يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (يوم مولد النبوي الشريف) .
- ☞ يوم شم النسيم .
- ☞ يوم الخامس والعشرين من إبريل (عيد تحرير سيناء) .
- ☞ يوم أول مايو (عيد العمال) .
- ☞ يوم ١٨ يونيه (عيد الجلاء) .
- ☞ يوم ٢٣ يوليو (عيد الثورة) .
- ☞ يوم ٦ أكتوبر (عيد القوات المسلحة) .
- ☞ السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد) .
- ☞ **خلافاً لما هو مقرر** ، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل عنها في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
- ☞ استحقاق العامل للأجر الزائد يتوقف علي تكليف صاحب العمل له بالاشتغال أثناء إجازة الأعياد ، أما إذا أبدى العامل رغبته في أداء العمل دون تكليف من صاحب العمل ، لاستفادته مثلاً من الوهبة التي يقدمها أعملاء ، فإن صاحب العمل لن يلزم إلا بأجره اليومي العادي .
- ☞ لا يحرم العامل من أجره عن أيام إجازات الأعياد ، حتى ولو ثبت اشتغاله ، في هذه الأيام لحساب صاحب عمل آخر .
- ☞ إخلال صاحب العمل بحق العامل في إجازات الأعياد يعرضه لتوقيع العقوبة الجنائية ، المحددة بالغرامة من خمسمائة جنيه حتي خمسة الاف جنيه .
- ☞ قد أضاف قانون العمل الجديد حكماً يجيز بمقتضاه لصاحب العمل أن يمنح العامل الذي أمضي في خدمته خمس سنوات متصلة إجازة لأجر كامل لمدة أقصاها شهر **لأداء فريضة الحج ، أو لزيارة بيت المقدس** ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته

س٢٧: اكتب في أحكام الإجازة المرضية ؟

⦿ للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي

أولاً :- مدة الإجازة المرضية:

⦿ تحددت الإجازة المرضية ، **بمائة وثمانين يوماً سنوياً** ، بحيث إذا تجاوزها العامل ترتب علي ذلك انتهاء عقد العمل

⦿ تحسب مدة الإجازة المرضية عن كل سنة من سنوات الخدمة التي يمضيها العامل لدي صاحب العمل
⦿ تستقل كل سنة عن الأخرى من حيث الانتفاع بمدة الإجازة المرضية فلا يضاف إليها مدة الإجازة المرضية التي لم ينتفع بها في سنة سابقة ، أو مدة الإجازة المرضية عن سنة لم تبدأ بعد .

⦿ حق العامل في الإجازة المرضية يستقل عن حقه في الإجازات الأخرى وعلي ذلك تخصم من إجازته السنوية ، وللعامل أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك ، ومن ناحية أخرى تضاف إلي مدة الإجازة المرضية أيام الراحة الأسبوعية وإجازات الأعياد .
⦿ يحق للعامل المطالبة بإجازته السنوية بأجر كامل ، بعد استنفاد إجازته المرضية .

ثانياً :- مدي حق العامل في الأجر :

⦿ قرر المشرع للعامل الحق في تعويض يعادل نسبة من أجره ، ويكيف المشرع المقابل المالي الذي يحصل عليه العامل علي أنه أجر بالرغم من عدم وجود عمل مقابل ، وخاصة أن العامل المريض يكون أحوج من العامل المعافى لهذه الحماية ، **يميز المشرع بين مرحلتين في الإجازة المرضية وذلك بالنسبة للأجر المستحق للعامل خلالها :**

⦿ **المرحلة الأولى** ← التسعون يوماً الأولي ويستحق عنها العامل ٧٥% من أجره .
⦿ **المرحلة الثانية** ← التسعون يوماً التالية ويزيد فيها الأجر إلي ٨٥% ، ويبدو أن المشرع قد راعي في تقريره لهذه الزيادة ، حاجة العامل إلي مزيد من المال لتغطية النفقات المتزايدة لمرضه الذي طالت مدته ، وبالإضافة إلي ذلك فإن قانون التأمين الاجتماعي ، أورد أحكاماً خاصة بشأن العامل المصاب بإحدى إصابات العمل .
⦿ يعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة زهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الزهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .

⦿ يتعلق حق العامل في الإجازة المرضية بالنظام العام ، فلا يجوز للعامل أن يتنازل عن مدة إجازته المرضية ، ويعتبر باطلاً الاتفاق علي إنقاص مدة الإجازة المقررة قانوناً .

س٢٨: تكلم عن اجازة الوضع للعاملات؟

أولاً : مدة الإجازة :

المشرع قد حدد إجازة الوضع بأربعة أشهر ، لكنه اهتم بالفترة التي تلي الوضع الفعلي ، بحيث جعل الحد الأدنى للإجازة ، عن هذه الفترة ، **هو خمسة وأربعون يوماً** ، فلا يجوز لصاحب العمل تشغيلها قبل انقضاء هذه المدة ، ولو برضاء العاملة ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة الخدمة .

الفترة السابقة علي الوضع ، فقد جعل المشرع الأمر اختيارياً للمرأة في الحصول علي إجازة استعداد للوضع ، لا تتجاوز مدتها خمسة وسبعون يوماً سابقة علي التاريخ الذي يرجح حصول وضعها فيه ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يرفض إعطاء العاملة هذه الإجازة إذا طلبتها .

ثانياً : الأجر أثناء الإجازة :

فمن حيث نسبة الأجر تستحق المرأة العاملة عن مدة الوضع مبلغاً يعادل **٧٥٪** من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات ، ويتحمل بالتالي صاحب العمل ما يكمل أجرها .

من حيث شروط الاستحقاق ، فإن قانون التأمين الاجتماعي الجديد لا يشترط أقدمية معينة للعاملة لدى صاحب العمل .

لا يشترط القانون أن يكون ذلك بناء علي عقد زواج صحيح ، لأن المقصود من هذه الإجازة هو حماية الأمومة في ذاتها .

تتقرر للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز **سنتين** ، وذلك لرعاية طفلها ، وتمنح هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

س٢٩: أكتب في التزام صاحب العمل بإنشاء ملفات للعمال؟

علي صاحب العمل أن يعد ملفاً خاصاً لكل عامل يذكر فيه أسمه ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته ، وأجره مع بيان ما يدخل فيه من تطورات ، والجزاءات التي وقعت عليه ، وتاريخ انتهاء خدمته وأسباب ذلك ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وتبدو أهمية إنشاء

ملفات للعمال من ناحيتين :

✓ **الناحية الأولى :** تسهيل الرقابة الإدارية علي تنفيذ أحكام قانون العمل ، بذلك علي السلطة المخولة لمفتشي العمل وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال .

✓ **الناحية الثانية :** تفسير الإثبات ، في مواجهة صاحب العمل ، بالنسبة للبيانات الواردة في الملف ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحتج بهذه البيانات في مواجهة العامل ، تطبيقاً لقاعدة عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه .

تتضمن البيانات الواردة بملف العامل إقراراً غير قضائي صادراً من صاحب العمل ، ويترتب علي ذلك أن العامل يستطيع تجزئة هذه البيانات ، خلافاً للحكم الخاص بالدفاتر المنتظمة ، فيتمسك ببعض البيانات ، دون البعض الآخر ، وفقاً لما تقتضيه مصلحته .

يلزم صاحب العمل بالاحتفاظ بملف العامل لمدة سنة علي الأقل من تاريخ انتهاء خدمته .

س٣٠: أكتب في الالتزام بإعطاء العامل شهادة خدمة عند انتهاء العقد ؟

- علي صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه في الخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها ، وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة تحديد خبراته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته .
- لا يجوز لصاحب العمل أن يثبت أجر العامل وملحقاته إلا إذا طلب العامل ذلك إذ قد يفضل العامل عدم إدراج هذه البيانات في الشهادة ، لكي تتاح له فرصة الحصول علي عمل آخر بأجر أعلي .
- يحق لورثة العامل طلب شهادة خدمة مورثهم لإثبات مدة خدمته .
- لكن حق العامل في طلب الشهادة يسقط كغيره من الحقوق الناشئة من عقد العمل ، بمضي سنة علي انتهاء العقد .
- ليس هناك ارتباط بين هذا الالتزام والتزامات العامل الأخرى ، ويترتب علي ذلك عدم جواز استعمال الحق في الحبس بالامتناع عن تقديم هذه الشهادة إلي حين تسليم العامل ما في عهده .

يتعرض صاحب العمل ، عند إخلاله بالزامه ، لجزاءين :

- ✓ **جزاء جنائي** ← عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه
- ✓ **جزاء مدني** ← فيجوز للقاضي أن يجبر صاحب العمل علي تنفيذ التزامه عيناً عن طريق الحكم عليه غرامة تهديدية

س٣١: أكتب في ثلاثة من الأسباب العامة لانتهاء عقد العمل ؟

أولاً :- الوفاة :

- ينتهي عقد العمل بوفاة العامل ، نظراً للأهمية الخاصة لشخصية العامل في عقد العمل ، وعلي ذلك لا يلزم ورثة العامل بالاشتغال لحساب صاحب العمل بعد وفاة مورثهم ، كما لا يجوز للورثة إجبار صاحب العمل علي تشغيلهم
- انتهاء عقد العمل يتم بقوة القانون بمجرد وفاة العامل ، أياً كان سبب الوفاة ، حتى ولو مات العامل منتحراً ، وتحسب مدة تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل من وقت الوفاة .
- بالنسبة لصاحب العمل فإن وفاته لا تؤدي إلي انتهاء عقد العمل .
- في حالة وفاة العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين من الأجر الأخير لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني ألف جنيه ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له ، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي جهة استقدام العامل

ثانياً :- الحكم علي العامل نهائياً في جنابة أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة :

- إذا حكم نهائياً علي العامل في جنابة أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب ويؤثر ذلك علي سمعة المنشأة أو سير العمل بها .
- الفصل في هذه الحالة لا يعتبر عقوبة تأديبية .
- يجوز لصاحب العمل فسخ العقد في أية جنابة يرتكبها العامل ، نظراً لخطورتها في ذاتها ، أما بالنسبة للجنحة ، فيشترط أن تكون ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .
- يشترط لثبوت حق صاحب العمل في فسخ العقد ، أن يصدر حكم نهائياً يدين العامل في الجنابة أو الجنحة ، يستنفذ طرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف .
- بناء علي ذلك فإنه يمتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة .

ثالثاً :- إنهاء العاملة لعقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو (الإنجاب) :

- للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة ، بسبب زواجها ، أو حملها أو إنجابها مع احتفاظها بحقوقها المقررة في قانون العمل ، وقانون التأمين الاجتماعي ، علي أن يخطر صاحب العمل كتابة رغبتها في ذلك ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج ، أو ثبوت الحمل .
- علي ذلك فإنه يمتنع علي العاملة التمسك بإنهاء العقد في هذه الحالة إذا مضت ثلاثة شهور من وقت الزواج أو الحمل أو الوضع ، دون أن يصدر عنها إخطار كتابي موجه لصاحب العمل تتمسك فيه برغبتها في الإنهاء .

س٣٢: أكتب في مدي إنقضاء عقد العمل بسبب عجز العامل ومرضه الطويل؟

أولاً :- العجز :

- **الأصل** ← في العجز الذي يؤدي إلي انتهاء عقد العمل أن يكون دائماً ، وأن يمنع العامل من القيام بالعمل المتفق عليه بصورة مرضية ، وعلي العكس لا ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز في عضو ليس له أهمية في تنفيذه للعمل المتفق عليه .
- خروجاً علي هذا الأصل ، فقد فرض المشرع علي صاحب العمل تشغيل العامل المصاب بعجز جزئي مستديم في أي عمل آخر ، يتلاءم مع حالته ، يمكن أن يقوم به بصورة مرضية ، بناء علي طلب العامل ، ويستحق العامل في هذه الحالة الأجر الذي يدفع عادة لمثل هذا العمل والعقد ينتهي متى ثبت عدم وجود أي عمل آخر .

ثانياً :- المرض الطويل :

- حدد المشرع بعض الأمراض الخطيرة ، وجعل للعامل المصاب بإحداها الحق في إجازة مرضية ، مهما طالت مدتها ، بأجر كامل .
- فيما عدا هذه الأمراض فيجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا تجاوز مدة الإجازة المرضية مائة وثمانين يوماً سنوياً .
- يضاف للعامل مدة الإجازة المرضية عن السنة التالية ، إذا بدأت قبل استنفاد إجازته المرضية عن السنة السابقة ، ولا يجوز فصل العامل ، قبل مضي مدة الإجازة المرضية المقررة للسنة الجديدة ، فضلاً عن إضافة الإجازات السنوية المستحقة للعامل .
- يعتبر العقد موقوفاً طوال فترة الإجازة المرضية ، ولكن مضي هذه المدة لا يترتب عليه انقضاء عقد العمل بقوة القانون ، بل يظل موقوفاً ، إلي أن يستعمل صاحب العمل الرخصة المخولة له ، بإبداء رغبته ، صراحة أو ضمناً في إنهاء عقد العمل .
- يشترط أن يعلن صاحب العمل رغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته وأن يتم ذلك قبل شفاء العامل .

س٣٣: اكتب في استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل؟

استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل :

- 🕒 تنقضي عقود العمل بقوة القانون ، إذا استحال علي صاحب العمل مباشرة نشاطه نهائياً ،
يشترط لذلك أن ترجع هذه الاستحالة إلي سبب أجنبي لا يد له فيه .
- 🕒 **مثال ذلك** ← تدمير المنشأة نتيجة زلزال ، أو حريق لم يتسبب فيه صاحب العمل بخطئه .
- 🕒 استحالة التنفيذ قد لا يكون راجعاً إلي سبب أجنبي لا يد لصاحب العمل فيه ، ويترتب علي ذلك عدم انتهاء عقود العمل بقوة القانون ، بل تظل قائمة ويحق للعامل تعويض إذا أنهاها صاحب العمل .
- 🕒 فإذا كان العقد محدد المدة قدر التعويض عن الانهاء المبسر بناء علي المدة الباقية للعقد.
- 🕒 **بالنسبة للعقد غير محدد المدة** فإن العامل يعرض عن مهلة الإخطار التي لم يلتزم بها صاحب العمل ، بالإضافة إلي ذلك يستحق العامل تعويضاً تكميلياً .
- 🕒 لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها .
- 🕒 إغلاق صاحب العمل للمنشأة قد لا يرجع إلي خطئه .
- 🕒 **مثال ذلك** ← الإغلاق بسبب كساد الأعمال أو أزمة اقتصادية ، أو وفاة مدير المنشأة ، ولا يتضمن ذلك سبباً أجنبياً ، لأن صاحب العمل يمكنه الاستمرار في نشاطه ، ولكن الإنهاء يكون بالنسبة لعقود العمل غير المحددة ، فيقتصر التعويض علي مهلة الإخطار .
- 🕒 بالنسبة لإفلاس صاحب العمل فلن يترتب عليه في ذاته ، انقضاء المنشأة ، إذ يتولي السنديك بدلاً من إدارتها ، فإذا انتهت التصفية إلي إغلاق المنشأة ، فإن ذلك يكون راجعاً إلي نشاط صاحب العمل ، ولا يعتبر بالتالي سبباً أجنبياً ، ويكون إنهاء العقد غير محدد المدة بغير مبرر مشروع ، إذا تسبب خطأ صاحب العمل في الإفلاس .

س٣٤: اشر تغيير رب العمل على عقود العمل؟

أولاً - أثر تغيير رب العمل على عقود العمل :

- 🕒 قد تظل المنشأة قائمة وتباشر نشاطها ، بالرغم من تغيير رب العمل ، وقد يحصل التغيير بناء علي اتفاق بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل القديم ، وهذا التصرف القانوني إما أن يكون ناقلاً للملكية كبيع المنشأة ، أو هبتها أو تقديمها حصة في شركة أخرى ، وإما أن يكون غير ناقل للملكية ، كتأجير المنشأة وقد يحصل تغيير دون أن يكون هناك اتفاق بين صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد ، كما في حالة تأميم المنشأة أو استغلال جهة الإدارة لمرفق عام بعد انقضاء عقد الامتياز .
- 🕒 طبقاً للقواعد العامة ، فإن تغيير رب العمل بناء علي تصرف قانوني لا يترتب عليه انقضاء عقود العمل التي تربط بين صاحب العمل السابق والعامل .
- 🕒 يختلف الحكم في حالة تغيير رب العمل رغماً عن إرادة صاحب العمل السابق ، كما في حالة التأميم أو إلغاء امتياز المرفق العام ، حيث يعتبر ذلك سبباً أجنبياً يؤدي إلي إنهاء عقود العمل .
- 🕒 **من ناحية أخرى** ، فإنه بمقتضي قاعدة نسبية آثار العقد ، لا يلتزم رب العمل الجديد بعقود العمل التي ارتبط بها العامل مع صاحب العمل السابق ، وفي جميع الأحوال ، تظل عقود العمل قائمة بناء علي اتفاق صريح أو ضمني من جانب صاحبي العمل الجديد والقديم .

يختلف الحكم بالنسبة لعقود العمل الخاضعة لقانون العمل ، فقد خرج قانون العمل علي القواعد العامة ، حيث قضي بالإبقاء علي عقود العمل بالرغم من تغير رب العمل ، حماية للعامل ، بضمان استقراره في عمله ، فنصت علي أنه " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها لا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. يترتب علي الإبقاء علي عقود العمل بالرغم من تغير رب العمل أن مدة خدمة العامل تظل مستمرة ويلزم لتطبيق هذا الحكم توافر شروط معينه :

أ (الشروط الخاصة بعقود العمل المقيدة لصاحب العمل الجديد :

أن يكون عقد العمل قائماً وقت انتقال المنشأة ، فلا يتقيد صاحب العمل الجديد بعقود العمل التي انتهت في تاريخ سابق ، حتي ولو أنهاها صاحب العمل السابق تعسفاً منه ، أو قبل مدتها . مع ذلك يسأل صاحب العمل الجديد إذا تواطأ مع صاحب العمل السابق لإنهاء عقد العمل قبل انتقال المنشأة ، وذلك بناء علي قواعد المسؤولية التقصيرية .

ب (الشروط الخاصة بالواقعة القانونية المؤدية إلي تغيير رب العمل :

لا يشترط أن يكون صاحب العمل الجديد خلفاً لصاحب العمل السابق ولا يلزم أن يكون التصرف المبرم بينهما ناقلاً للملكية ، وعلي ذلك تنتقل عقود العمل ، وتمتد بالتالي خدمة العامل في الحالات الآتية : (تأجير المنشأة ، استعادة المالك للمنشأة بعد انقضاء مدة الإيجار ، أو التأمين ، أو انتقال الامتياز من شخص لآخر ، وفي حالة بيعها بالمزاد العلني ، أو نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو إفلاس صاحب العمل ، وقيام السنديك بإدارة المنشأة نيابة عن جماعة الدائنين) .

ج (الشروط الخاصة بالمنشأة الحاصل فيها تغيير رب العمل :

أن تكون المنشأة ظلت باقية بالرغم من تغير رب العمل ، فوحدة المنشأة إذن تكون عنصراً جوهرياً لتطبيق الحكم ، ولا يمنع من بقاء المنشأة توقف نشاطها بعض الوقت عند انتقالها إلي رب العمل الجديد ، حتي يعاد تشغيلها مرة أخرى . يخضع تقدير مدي بقاء المنشأة لسلطة قاضي الموضوع ، ويستعين في هذه التقدير بالظروف والمستندات المختلفة.

يري الدكتور ← أن معيار وحدة المنشأة هو استمرار صاحب العمل الجديد في مباشرة نوع النشاط الذي كان يباشره صاحب العمل السابق ، مستعيناً بعناصر التشغيل ، وقد يغير صاحب العمل الجديد من هذه العناصر بان يستخدم آلات جديدة ، أو أماكن مختلفة ولا يمنع ذلك من بقاء المنشأة ، فالعبرة إذن بوحدة النشاط وليس بطرق استغلال هذا النشاط .

من الطبيعي أن صاحب العمل السابق يكون مسؤولاً عن حقوق العامل وزيادة في مراعاة العامل ، فقد جعل المشرع صاحب العمل الجديد مسؤولاً عنها بالتضامن مع صاحب العمل السابق ، ولكن صاحب العمل الجديد يكون في مركز الكفيل المتضامن ، بحيث يجوز له إذا أو في بحقوق العامل السابقة علي انتقال المنشأة ، أن يرجع علي صاحب العمل القديم ، باعتباره المدين الأصلي بهذه الالتزامات .

ثانياً :- مدي نقد العامل بقاعدة استمرار عقود العمل:

قاعدة استمرار عقد العمل تلزم العامل أيضاً ، إذ أن المقصود منها ليس مصلحة العامل وحده ، بل مصلحة المنشأة أيضاً ، لأن استقرار روابط العمل أمر ضروري للاستقرار الاقتصادي .

يترتب علي اندماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظامي العمل بالأجور في المنشأة الدامجة ، شريطة ألا يؤدي إلي نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها في المنشأة المندمجة .

تعتبر قاعدة انتقال عقود العمل عند تغير رب العمل ، من النظام العام ، فإن الإتفاق الذي يقضي بانتهاء عقود العمل في حالة انتقال المنشأة يكون باطلاً .

س ٣٥: وضح حالات فسخ صاحب العمل للعقد لصدور خطأ جسيم من العامل ؟

الحالات التي تسمح لصاحب العمل بالاستقلال بفسخ العقد
الحالات التشريعية المعتبرة من المشرع خطأ جسيماً في سلوك العامل لجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة :

- ١- ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة :-
 ✓ يجوز لصاحب العمل فسخ العقد " إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.
 • يقدر قاضي الموضوع ما إذا كانت الأضرار التي أصابت صاحب العمل كبيرة ، فإذا تبين له ذلك حق لصاحب العمل فسخ العقد شريطة إبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه ، والحكمة من ذلك هي تمكين الجهة المختصة من التثبيت من حقيقة مخالفة العامل والأضرار المترتبة عليها .
- ٢- تكرار عدم مراعاة العامل للتعليمات الخاصة بسلامة العمال والمنشأة :-
 • يجوز الفسخ " إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة ، رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر " .
 ينبغي لاستعمال صاحب العمل الحق في فسخ العقد توافر شرطين:
- **الشرط الأول :-** أن تتعلق المخالفة بتعليمات خاصة بسلامة العمال أو المنشأة ، كمنع تدخين السجائر بالقرب من مواد سريعة الاشتعال .
- **الشرط الثاني :-** أن يوجه إنذار كتابي إلي العامل ينبه فيه بهذه التعليمات ويشترط أن يكون هذا الإنذار الكتابي قد وجه إلي العامل بمناسبة ارتكابه مخالفة سابقة .

س.ف: أكتب في الغياب بدون سبب مشروع ؟

- ٣- **الغياب بدون سبب مشروع :**
 • إذا لم يوجد عذر مقبول يبرر غياب العامل ، فيكون غيابه غير مشروع ، وغياب العامل بدون سبب مشروع لا يجيز لصاحب العمل فسخ العقد **إلا إذا توافرت الشروط الآتية :**
- **الشرط الأول :-** أن تزيد مدة الغياب عن عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متوالية خلال السنة الواحدة .
- **الشرط الثاني :-** إنذار كتابي إلي العامل يخطر فيه صاحب العمل بتعرضه للفصل إذا أستمّر في غيابه .
- **الشرط الثالث :-** أن يكون الإنذار الكتابي سابقاً علي الفسخ بعشرة أيام علي الأقل في الغياب لمدة متقطعة ، أو خمسة أيام علي الأقل بالنسبة لمدة الغياب المستمر .
- ٤- **إفشاء أسرار المنشأة :**
 • يجوز فصل العامل " إذا ثبت أن العامل افشي سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلي أضرار جسيمة بالمنشأة " ، إذ يعتبر الالتزام بالمحافظة علي أسرار العمل من مقتضيات حسن النية ، وهو يعتبر التزاماً جوهرياً ، يترتب علي الإخلال به جواز فصل العامل ، ويمتد الالتزام العامل بعدم الإفشاء إلي كافة الأسرار الصناعية والتجارية والإدارية والزراعية .
- **المقصود بالأسرار** ← المعلومات الخاصة بتسيير المنشأة وعلاقتها بالعملاء ، إذا كانت إذاعتها تفيد المنشآت المنافسة أو تهز ثقة العملاء فيها .
- **يشترط أن تكون هذه الأسرار مشروعة** ← لا يسأل العامل بالتالي إذا كانت أسرار صاحب العمل غير المشروعة ، كما لو كانت تمثل جرائم معاقباً عليها ، أو مخالفة لقوانين العمل .
- لقاضي الموضوع تقدير ما يعتبر من قبيل أسرار العمل .

قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه:

يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم قيام العامل بعمل من الأعمال تتضمن منافسة صاحب العمل ، كما لو توصل العامل إلى طريقة خاصة بالتشغيل تتعلق بعمل المنشأة وتقدم بها إلى منشأة منافسة ، أو قيامه بتأسيس منشأة منافسة .

٥- السكرالين أو التأثير بالمخدرات:

يجوز لصاحب العمل فصل العامل " إذا وجد العامل ، أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعطاه من مادة مخدرة " ، ويشترط هذا الحكم أن يكون تعاطي الخمر أو المخدر باختيار العامل ، وأن يترتب عليه نشوء حالة سكر واضحة بيّنة ، وأن يظهر تأثير المخدر على سلوك العامل ، وهذا الحكم له ما يبرره ، لأن إقدام العامل على هذا الفعل يؤثر على حسن أدائه لعمله ، فضلاً عن أن ذلك يؤثر على سمعة المنشأة وحسن سير العمل فيها .

٦- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤساء العمل:

نميز بين الاعتداء الواقع على صاحب العمل ، والاعتداء الموجه إلى أحد رؤساء العمل .
بالنسبة لصاحب العمل أو المدير المسئول ← فيكفي صدور الاعتداء من العامل على أي منهما ، ولا يشترط أن يكون جسيماً ، أو مكوناً لجريمة جنائية ، طالما أن هذا الاعتداء من شأنه الإخلال بهيبة صاحب العمل .
 يقدر قاضي الموضوع ما إذا كان هناك اعتداء ، ويراعي في ذلك ظروف كل عمل ، وظروف العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، والاعتداء قد يكون بالضرب ، أو التفوه بألفاظ من شأنها المساس بصاحب العمل أو التشهير به بتقديم بلاغات كيدية ضده ، بل يكفي مجرد السخرية .
 لا يعتبر من قبيل الاعتداء مجرد ارتفاع الصوت والاشتداد في المناقشة إذا كان العامل لم يلفظ بما ينبو عن السمع.

الاعتداء على رؤساء العمل ← فلا يجوز الفسخ إلا إذا قدر القاضي أن هذا الاعتداء جسيم ويشترط ارتكابه أثناء العمل أو بسببه ، ويقصد برؤساء العمل كل من لهم الإشراف والتوجيه على عدد من العمال ، ويعتبر من قبيل الاعتداء الجسيم إشاعة العامل كذباً أن رئيسه يتقاضى رشوة في عمله ، واعتداء العامل على رئيسه بما يمس عرضها وشرفها .

٧- عدم مراعاة العامل الضوابط الخاصة بالإضراب:

قد يقرر للعامل حق الإضراب السلمي من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، ويلزم في هذه الحالة ، موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المهنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، وأن تقوم اللجنة النقابية بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .

يحظر الإضراب بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية ، أو خلال مراحل الوساطة والتحكيم أو في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية للمواطنين ، ويتعرض العامل للفصل إذا أقدم على الإضراب دون مراعاة القيود التي أوجبها القانون .

س٣٦: أكتب في فسخ عقد العمل بسبب إخلال رب العمل بالتزاماته؟

فسخ العامل لعقد العمل بسبب الإخلال بالتزام جوهري أو الاعتداء الصادر من صاحب العمل فللعامل الحق في فسخ العقد بإرادته المنفردة في حالتين:

الحالة الأولى: إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري في مواجهة العامل:

- ١ يتقرر لقاضي الموضوع سلطة تقدير الالتزامات الجوهرية المستمدة من قانون العمل ، وقد قضي بحق العامل في فسخ العقد ، إذا أمتنع صاحب العمل عن إعطاء العامل إجازته السنوية المستحقة ، أو عدم الوفاء بالأجر الشهري المستحق ، وعدم دفع أجر العامل عن مدة أجازته المرضية .
- ٢ عدم قيام صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية ، والميكانيكية ، والبيولوجية والكيميائية .

الحالة الثانية: اعتداء صاحب العمل أو من يمثله علي العامل أو ذويه :

- ١ يعتد المشرع هنا بالعدوان الصادر من صاحب العمل أو من يمثله ، أي من أحد ممن ينوبون عنه ، ويستوي أن يقع الاعتداء علي العامل نفسه ، أو أحد ذويه أي علي أحد أفراد عائلته ، وهم كل من يجمعهم أصل مشترك .
- ٢ علي ذلك فإن الاعتداء الصادر من صاحب العمل أو من ينوب عنه يجيز للعامل فسخ العقد إذا تعرض شخصياً للعدوان ، ويسري نفس الحكم إذا كان الاعتداء موجهاً لزوج العامل ، أو إلي أقارب الزوج .

صور اعتداء صاحب العمل علي العامل:**١. الاعتداء يتضمن إخلالاً بالآداب :**

- ١ يجوز للعامل فسخ العقد ، إذا تضمن اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه إخلالاً بالآداب ، ويثار التساؤل حول مدة حق العامل في فسخ العقد **بالنسبة لفرضين :**
- ✓ **الفرض الأول** ← حيث يقيم صاحب العمل أو من ينوب عنه علاقة غير مشروعة مع إحدى قريبات العامل علي رضا هذه الأخيرة .
- ✓ **الفرض الثاني** ← حيث يقيم صاحب العمل أو من ينوب عنه علاقة غير مشروعة مع العاملة برضاها
- ٢ **يري الدكتور** ← أنه في كل من هذين الفرضين ، يحق للعامل أو للعاملة فسخ العقد بإرادته المنفردة .
- ٣ **بالنسبة لفرض الأول** ← تمثل العلاقة غير المشروعة فعلاً مخلاً بالآداب ولو لم يكن جريمة جنائية .
- ٤ **بالمثل بالنسبة للفرض الثاني** ← حيث يعتبر الفعل أيضاً مخلاً بالآداب من جانب صاحب العمل أو النائب عنه ، خاصة أن إعطاء العاملة الحق في فسخ العقد من شأنه القضاء علي الظروف التي قد تيسر إعادة مثل هذه العلاقة غير المشروعة .

٢. الاعتداء لا يتضمن إخلالاً بالآداب :

- ١ يكفي التعرض للاعتداء الموجه للشخص أو المال أو أن يتم بالقول ولا يشترط أن يكون فعل العدوان مكوناً لجريمة جنائية .
- ٢ يتحمل العامل عبء إثبات الاعتداء الذي تعرض له ، أو لأحد أقاربه ، مستعيناً في ذلك بجميع طرق الإثبات ، لتعلق الأمر بواقعة مادية ، ويخضع ذلك لتقدير قاضي الموضوع الذي يقتصر دوره علي تقرير وقوع العدوان عن عدمه .

٣. أثر الفسخ :

- ١ يعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع ، وعلي ذلك فإنه يحق للعامل التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب الفعل الخاطئ الصادر من صاحب العمل ، أو من أحد نوابه ، باعتباره مسؤولاً عن فعله ، بناء علي مسؤولية المتبوع عن فعل التابع .
- ٢ **من ناحية أخرى** ← فإن للعامل الحق في التعويض عن المدة المتبقية في العقد محدد المدة ، فضلاً عن الأجر عن مهلة الإخطار ، إلي جانب التعويض عن الفصل التعسفي إذا كان العقد غير محدد المدة

س ٣٧: بين مدي سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل لضرورات إقتصادية من حيث الاجراءات والاثار؟

إنهاء صاحب العمل عقد العمل لضرورات إقتصادية:

١٠ يكون لصاحب العمل لضرورات إقتصادية حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها
أولاً: إجراءات إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إنقاص نشاطها لضرورة إقتصادية:

١٠ يتعين علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة ، إلي لجنة تشكل لهذا الغرض ، مع تضمين الطلب الأسباب وأعداد العمال المزمع الاستغناء عنهم ، ويصدر قرار اللجنة مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب ، ولصاحب العمل التظلم من هذا القرار ، ويجب علي صاحب العمل إخطار العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب ، الصادر في هذا الشأن .
١٠ يتمتع علي صاحب العمل تقديم طلب بذلك أثناء مرحلة الوساطة أو التحكيم .

ثانياً: الآثار المترتبة علي إصدار اللجنة المختصة قرارها بالإغلاق أو إنقاص نشاط المنشأة لضرورة إقتصادية:

١٠ يتقرر لصاحب العمل ، سلطة إنهاء عقد العمل لبعض عماله ، حتى لو كان سوء المالية راجعاً إلي خطأ صاحب العمل في الإدارة ، إذ إن مصلحة صاحب العمل في وضع حد لسوء حالته المالية يفوق مصلحة العامل في احتفاظه بعمله .

١٠ يجوز تضمين الاتفاق الجماعي معايير الاستغناء عن العمال ، ويؤخذ في الاعتبار الاقدمية والأعباء العائلية ، والسن ، والقدرات والمهارات المهنية للعمال ، وقد يتمسك صاحب العمل ببعض عمال الفرع الذي أغلقه ، وعلي العكس قد ينهي عقود بعض عمال الأقسام الأخرى ، وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته ، دون أن يعتبر في ذلك متعسفاً ، وتقتصر رقابة القضاء علي التحقق من جدية المبررات التي تدعو إلي الوفرة وانتفاء سوء النية ، والإسراف في التقدير .

١٠ في جميع الأحوال يلزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب إقتصادية أن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك .

س ٣٨ : وضح المقصود بالعقد محدد المدة موضحاً قاعدة إنتهاء العقد بإنتهاء مدته ؟

أولاً :- المقصود بعقد العمل محدد المدة :

١٠ الذي تحدد نهايته بواقعة مستقبلية محققة الوقوع ، لا يتوقف وجودها علي محض إرادة أحد العاقدين .

يكون العقد محدد المدة في فرختين :

✓ **الفرض الأول :-** عقد العمل المبرم لفترة زمنية معينة .

✓ **الفرض الثاني :-** عقد العمل المبرم لإنجاز معين .

١٠ قد يحدد لعقد العمل مدة معينة أو سنة ، أو موسم ، كموسم الشتاء أو الصيف ، ويكفي أن يبين العقد الأسس التي يتوقف عليها نهايته ، كالاتفاق مع عامل علي الاشتغال في المنشأة طوال مدة غياب عامل آخر بسبب مرضه أو أداء خدمته العسكرية .

١٠ إذا حدد لعقد العمل ، أو حد للوحدات الإنتاجية التي يقوم بها العامل ، اعتبر العقد محدد المدة ، فيما يتعلق بهذا الحد الأدنى الزمني أو الإنتاجي ، وعلي العكس ، ينطبق علي عقد العمل أحكام العقد غير المحدد المدة ، إذا حددت له مدة قصوى ، أو العدد الأقصى للوحدات الإنتاجية ، بحيث يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل بلوغ هذا الحد الأقصى ، لكن حيث أن المتعاقدين قد حددا نهاية العقد ، فإن العقد ينتهي من تلقاء نفسه ، إذا لم يستعمل أحد المتعاقدين حقه في الإنهاء ، حتى انتهاء الحد الأقصى ، دون حاجة لإخطار من أحد المتعاقدين للآخر .

ثانياً :- قاعدة انتهاء العقد محدد المدة بانقضاء مدته :

- ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته ، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله ، ولا يشترط لذلك إخطار سابق من أحد المتعاقدين للآخر ، إذ إنه لا مفاجأة للعقد الذي يعلم بمدة نهاية العقد .
- قد يتفق المتعاقدين في العقد محدد المدة ، علي تجديد العقد في حالة عدم إخطار أحد المتعاقدين للآخر ، قبل انتهاء العقد بمهلة معينة ، بتجديد العقد تلقائياً بعد نهاية مدته وتطبيقاً للقواعد العامة ، لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينهي العقد محدد المدة قبل نهاية مدته ، ويثار التساؤل عن جواز الاستقالة المكتوبة للعامل .
- الحكم الخاص بجواز الاستقالة من جانب العامل إنما ينحصر في عقد العمل غير محدد المدة ، وخاصة أن طبيعة عقد العمل محدد المدة تستلزم قيام العقد طوال المدة المحددة له ، عدم جواز انفراد أحد العاقدين بإنهائه قبل مضي المدة المتفق عليها .

س ٣٩: ما حكم عقد العمل المبرم لمدي الحياة او لمدة طويلة؟

حكم العقد المبرم لمدة طويلة :

- وفقاً للقانون المدني ، فإن عقد العمل المبرم لمدة طويلة ، لا يعتبر باطلاً ، إنما تحدد مدته بخمس سنوات ، فيصبح العقد محدد المدة ، فلا يجوز لأي من طرفيه إنهاء العقد قبل مضي هذه المدة .
- إذا انقضت مدة الخمس سنوات ،

فقد ميز المشرع بين العامل ، وصاحب العمل ، فيما يتعلق بالحق في إنهاء العقد :

- ✓ **بالنسبة للعامل** ← فإنه لا يتقيد بعقد العمل فيما يتجاوز هذه المدة ، ويشترط مع ذلك أن يخطر صاحب العمل برغبته في الانتهاء قبل مضي ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل ، منعاً من مفاجأة صاحب العمل ، وحتى يتدبر مصالحه ويبحث عن عامل آخر .
- ✓ **بالنسبة لصاحب العمل** ← حيث يتقيد بالمدة المعينة في العقد ، طالما أن العامل لم يخرجه برغبته في الإنهاء ، ولا يجوز له إنهاء العقد قبل مضي هذه المدة ، حتى ولو مرت خمس سنوات علي إبرامه
- ✓ العدل يوجب التفرقة بين مركز العامل ومركز صاحب العمل ، ذلك أن الضرر الذي يصيب صاحبه العمل بسبب حرمانه من إنهاء العقد قبل نهاية مدته المحددة في العقد ، يقل بكثير عن الضرر الذي يلحق بالعامل .

قانون العمل فيخالف القانون المدني في الآتي :

- يقتصر الحكم المقرر في قانون العمل علي عقود العمل محددة المدة بفترة زمنية معينة ،
- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين** ، فإن العقد ينقضي بإنجاز هذا العمل حتى ولو زادت المدة عن خمس سنوات
- علي العكس بالنسبة للقانون المدني فإنه بناء علي إطلاق النص يطبق علي كافة عقود العمل التي تزيد مدتها عن خمس سنوات حتى ولو أبرمت لإنجاز عمل معين يتجاوز هذا الحد الزمني المقرر قانوناً .
- العبرة بالنسبة لعقد العمل طويل المدة أن تزيد مدته علي خمس سنوات ، بينما يدخل في مفهوم القانون المدني بجانب ذلك عقد العمل المبرم مدي حياة العامل أو صاحب العمل .
- يعتد قانون العمل بمدة تجدد العقد إذا زادت مدة العقد الأصلية علي خمس سنوات بالنسبة لقانون العمل ، بينما يعتد في القانون المدني بالمدة المحددة في العقد الأصلي .
- يتعين الإخطار بالرغبة في الإنهاء من جانب العامل قبل مضي ثلاثة أشهر بالنسبة لقانون العمل ، بينما تتحدد هذه المدة بستة شهور في القانون المدني .

س ٤٠: بين الآثار القانونية المترتبة علي الإنهاء المبترس لعقد العمل محدد المدة؟

تترتب المسؤولية العقدية في ذمة العاقد الذي أنهى العقد محدد المدة قبل نهاية مدته ، ويسأل بالتالي عن تعويض الطرف الآخر عن الضرر المتوقع الذي أصابه ، فيما عدا حالي الخطأ العمدى والخطأ الجسيم ، حيث يسأل عن تعويض الضرر غير المتوقع فضلاً عن الضرر المتوقع .
يتعين تطبيق القواعد العامة التي يتحدد علي أساسها التعويض ، فإذا فصل العامل قبل نهاية مدة العقد ، فإنه يجب مراعاة أمرين في تقدير التعويض المحكوم به .

- ✓ **الأمر الأول** ← **الضرر المادي** الذي يتمثل في حرمان العامل من أجره عن المدة المتبقية لانتهاء العقد ، وينتقص من مقدار التعويض ، قيمة الأجر الذي يتلقاه وبالإضافة إلي ذلك يقدر قاضي الموضوع الضرر الأدبي الذي لحق بالعامل نتيجة القلق النفسي الذي تسبب فيه الفصل ، فضلاً عن الإساءة إلي سمعته .
- ✓ **الأمر الثاني** ← **يجب عدم الالتفات إلي الضرر الذي لحق بالعامل وكان في استطاعته أن يتوقاه ببدل جهد معقول** ، وعلي ذلك فإن القضاء لا يحتسب حتماً في تقدير التعويض كل المدة المتبقية لانتهاء العقد ، بل يقتصر علي المدة المعقولة التي يستطيع فيها العامل العثور علي عمل مناسب ،
- ✎ **يتفق المتعاقدان علي شرط جزائي في العقد** ، يلتزم به العاقد الذي أنهى العقد محدد المدة إنهاء مبترساً ، ويسري في ذلك أحكام القواعد العامة في القانون المدني بشأن التعويض الاتفاقي ، فلا يقضي للعامل بأى تعويض عن فصله إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يلحقه أى ضرر أدبي .
- ✎ للقاضي ألا يحكم بأى تعويض للعامل ، إذا تسبب العامل بخطئه في إحداث الضرر الذي لحقه ، ويجوز أن يحكم للعامل بتعويض يزيد عن التعويض الاتفاقي ، إذا جاوز الضرر قيمة التعويض ، شريطة إثبات صدور غش أو خطأ جسيم من جانب العمل .

س ٤١ : أكتب في التجديد الضمني والتجديد الصريح لعقد العمل محدد المدة؟

أولاً : التجديد الضمني لعقد العمل محدد المدة:

- ✎ قد يستمر المتعاقدان في تنفيذ عقد العمل محدد المدة بعد انتهاء مدته حيث يستخلص من ذلك الرضا الضمني من جانب المتعاقدين بتحديد العقد .
- ✎ قد قرر قانون العمل ، أن العقد يصبح بعد تجديده غير محدد المدة ، ونفضل اتجاه القانون المدني فمحل العقد الأصلي يتحدد بعمل معين يتعين إنجازَه بالكامل ومن هنا فإنه مما يتوافق مع إرادة المتعاقدين الضمنية ، أن يتمثل بعد تجديده مع محل العقد الأصلي ومن غير المستساغ بالتالي أن يتحول هذا العقد بعد تجديده إلي عقد غير محدد المدة يجوز للعامل إنهاؤه قبل تمام العمل المحدد أصلاً في الاتفاق .

ثانياً : التجديد الصريح لعقد العمل محدد المدة:

- ✎ أجاز قانون العمل بعد انتهاء مدة العقد الأصلي الاتفاق الصريح من جانب المتعاقدين علي تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالنسبة لعقد العمل محدد المدة بـمدة زمنية معينة أو لعمل أو أعمال أخرى مماثلة بالنسبة لعقد العمل محدد المدة بإنجاز عمل معين .
- ✎ **ينثار التساؤل** ← عن مدى جواز الاتفاق الصريح قبل انتهاء مدة العقد الأصلي ، علي أن يتجدد لمدة مماثلة أو لإنجاز العمل المحدد .
- ✎ **يري الدكتور** ← أن مثل هذا الاتفاق يكون صحيحاً ، إذا كان ذلك يحقق للعامل فائدة أكثر من الحكم الخاص باعتبار العقد بعد التجديد غير محدد المدة ، وعلي ذلك إذا أبرم عقد العمل لمدة طويلة نسبياً ، كمدة سنتين أو ثلاث ، فإن الاتفاق علي تجديده قبل نهاية مدة العقد قد يتضمن مصلحة العامل ، حيث يكفل له ذلك استقراراً في عمله خلال هذه المدة بصورة أفضل من العقد غير محدد المدة ، ولن يضر العامل من طول مدة العقد ، حيث يجوز له أن ينهي العقد بعد مضي خمس سنوات تحتسب من وقت إبرام العقد الأصلي .

س ٤٢ : تكلم عن الاخطار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من حيث لزومه و تكييفه وأثاره؟

الإخطار السابق بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة :

أولاً : لزوم الإخطار السابق :

المقصود بضرورة الإخطار ← تجنب المتعاقد المفاجأة التي يتعرض لها ، إذا رغب العاقد الآخر في إنهاء عقد العمل غير معين المدة ، وهذا الإخطار لإعطاء المتعاقد الآخر فرصة تدبير مصالحه خلال مدة الإخطار ، فإن كان هو العامل أصبح لديه فسحة من الوقت للعثور على العمل ، إذا كان هو صاحب العمل ، فإنه يستطيع البحث عن عامل آخر يسد الفراغ الذي قد يتركه العامل ، حتى لا يضطرب العمل في المنشأة .

قاعداً لزوم الإخطار تعتبر من النظام العام ، وقد تقررت لمصلحة كل العامل وصاحب العمل .

تكييف الإخطار وصوره :

يعتبر الإخطار تصرفاً قانونياً ، وهو من التغييرات الإرادية الواجبة لأن المقصود منه هو إعلام الطرف الآخر برغبته في الإنهاء

الأصل أن ← الإخطار بإنهاء ينتج أثره القانوني بوصوله إلى علم الطرف الآخر ويختلف الحكم بالنسبة للإخطار بإنهاء من جانب العامل حيث أنه " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ؟ .

للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن

ويجب أن يثبت الإخطار باعتباره تصرفاً قانونياً كافة الشروط اللازمة فيلزم أن تتوافر في الطرف المنهي الأهلية .

العامل القاصر يمكنه إخطار صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة ولا يجوز للولي أو الوصي الإخطار بإنهاء العقد غير المحدد المدة ، لأنه تنقصه سلطة النيابة القانونية عن القاصر الذي يعتبر كامل الأهلية بالنسبة لإبرامه عقد العمل فضلاً عن ذلك يشترط خلو الإخطار من عيوب الإرادة .

يتعين أن يظهر في الإخطار الرغبة القاطعة في إنهاء العقد تجاه العاقد الآخر .

لا يجوز تعليق الإخطار بإنهاء علي شرط وأقف أو فاسخ ، ويتم الإخطار كتابة وطرق الإخطار غير محددة فقد يتم ذلك بإعلان علي يد محضر ، وقد يكون بخطاب موصي عليه ، أو بأية صورة أخرى .

ثانياً : إثبات الإخطار :

تستلزم الكتابة إذا تجاوزت قيمة التصرف القانون خمسمائة جنيه وتحدد قيمة الإخطار ، بناء علي أجر العامل خلال مدة المهلة المحددة لإخطار .

وعلي العكس فقد استلزمت قانون العمل أن يكون الإخطار مكتوباً ويستوي في ذلك أن يكون صادراً من صاحب العمل أو العامل ، والرأي السائد هو أن الكتابة اللازمة للإخطار هي للإثبات وليس لانعقاد وعلي ذلك ، فإن الإقرار أو اليمين الحاسمة يقوم مقام الكتابة .

المقصود من الإثبات بالكتابة ← التدليل علي جدية الطرف المنهي في إنهاء العقد ، وثبوت الإخطار بالكتابة يقيم قرينة قانونية علي جدية الرغبة في الإنهاء ، ولكن هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، كصدور الإخطار المكتوب من جانبه في حالة غضب ، وله أن يستعين في ذلك بجميع طرق الإثبات .

ثالثاً : مهلة الإخطار :

تحديد هذه المدة متروك لتقدير قاضي الموضوع وله أن يستهدي ، بالعرف الجاري ، والظروف الخاصة بطبيعة العمل ومدة خدمة العامل .

علي العكس ، بالنسبة لعقود العمل غير محددة المدة الخاضعة لقانون العمل ، فإن المشرع حدد مدة الإخطار فنص علي حق أي من طرفية الإخطار بإنهاء قبل مضي ثلاثة شهور ، وقد حظر المشرع إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد خلال مدة إجازاته أي الإجازة السنوية أو المرضية أو إجازة الوضع أو إجازة الأعياد ، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة .

مهلة الإخطار تمثل مدة محددة ، ولا تسري عليها بالتالي أسباب الوقف والانقطاع الخاصة بمدد التقادم ، ويترتب علي ذلك انتهاء عقد العمل بانقضاء مهلة الإخطار ، ولا يمتد العقد لمدة أطول بسبب قوة قاهرة كمرض العامل ، حتي لو كان ذلك راجعاً إلي إصابة عمل .

مهلة الإخطار تعتبر من النظام العام ، فهي تمثل حداً أدني لا يجوز الاتفاق علي الإنقاص منه ، وقد تقررت هذه القاعدة لمصلحة كل من العامل وصاحب العمل ، وعلي ذلك ، يبطل الاتفاق بإلزام أي منهما بمهلة قانونية تقل عن المدة المحددة قانوناً ، وقد أجاز قانون العمل اتفاق الطرفين علي مدة تتجاوز المهلة القانونية المحددة قانوناً

س.ف: اكتب في آثار الإخطار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة ؟

(أ) نتائج الإخطار :-

☞ يتضمن الإخطار امتداداً للعقد غير محدد المدة لحين انتهاء مهلة الإخطار .

☞ **يترتب على ذلك ثلاثة نتائج :**

١- **النتيجة الأولى :- لا يترتب على الإخطار تحول العقد غير محدد المدة إلى عقد محدد المدة** ← بل يظل العقد ،

بعد الإخطار ، محتفظاً بتكييفه الأول ، باعتباره عقداً غير محدد المدة .

٢- **النتيجة الثانية :- بقاء العقد واستمرار تنفيذه خلال مهلة الإخطار :**

✓ يظل العقد قائماً بصفته الأولى ، خلال مهلة الإخطار ، ويتقيد طرفاه ، بالالتزامات المستمدة من العقد فيلزم العامل بالاستمرار في عمله ، ويتعين على صاحب العمل أن يعهد إليه بالعمل المتفق عليه .

✓ يقضي حسن النية من جانب صاحب العمل أن يسمح للعامل بالتغيب بعض الوقت ، أثناء فترة العمل ، طوال مهلة الإخطار ، للبحث عن عمل آخر أو لاستيفاء الإجراءات المطلوبة للعمل الذي وجده ، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل .

✓ إذا كان الأصل استمرار المتعاقدين إلا أن صاحب العمل يستطيع إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ، مع دفع الأجر المستحق له عن مدة الإخطار ، خوفاً من عدم جدية العامل وعدم تعاونه مع زملائه ويشترط مع ذلك ألا يتضمن ذلك إساءة إلى سمعة العامل ولا يؤثر هذا الإنهاء الفوري على احتساب مهلة الإخطار ضمن مدة خدمة العامل

٣- **النتيجة الثالثة :- انتهاء العقد بانقضاء مهلة الإخطار :**

✓ تمثل مهلة الإخطار مدة محددة ، ولا يسري عليها بالتالي أسباب الوقف والانقطاع المقررة في مدد التقادم ، ويترتب على ذلك انتهاء عقد العمل بمجرد انقضاء مهلة الإخطار ، ولا يمتد العقد لمدة أطول ، ولو بسبب قوة قاهرة ويستثنى من ذلك حصول العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار ، حيث يوقف سريان هذه المهلة ، ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة

(ب) استمرار العقد برضاء طرفيه:

☞ قد يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مهلة الإخطار ، فقد يقصد المتعاقدان الاستمرار في تنفيذ العقد على سبيل التسامح لمعاونة العامل في العثور على عمل مناسب ، أو لمساعدة صاحب العمل في أن يجد عاملاً آخر ، وفي هذه الحالة ، ليس هناك أي التزام قانوني يفيد الطرفين باستمرار تنفيذ العقد ، فيجوز لكل منهما أن يضع حداً لتسامحه ، فيتوقف عن تنفيذ العقد دون حاجة إلى إخطار جديد يوجه إلى الطرف الآخر

☞ على العكس قد يقصد المتعاقدان من الاستمرار في تنفيذ العقد العدول عن الإخطار ، فيظل العقد قائماً ، ويحتاج إنشاؤه ، بعد ذلك ، إلى إخطار جديد .

☞ قد يستخلص قاضي الموضوع تسامح الطرفين من قصر مدة الاستمرار في تنفيذ العقد ، بينما يري في طول مدة تنفيذ العقد ، بعد انتهاء مهلة الإخطار ، قرينة على عدول الطرفين عن إنهاء العقد .

خامساً : جزاء مخالفة قواعد الإخطار:

يترتب علي إنهاء العقد غير محدد المدة ، من جانب أحد الطرفين ، أن يثبت للطرف الآخر الحق في التعويض
المشروع لم يجعل التعويض خاضعاً لتقدير قاضي الموضوع ، بل جعل التعويض جزافياً ، بحيث يحدد
باجر العامل عن مهلة الإخطار أو الجزء الباقي منها .

➤ مع ذلك يجب أن نميز بين حق كل من طرفي العقد في حالة عدم مراعاة الطرف الآخر لقواعد الإخطار :

١- القاعدة الأولى :- إنهاء صاحب العمل للعقد غير محدد المدة دون مراعاة قواعد الإخطار :

يثبت للعامل في هذه الحالة ، الحق في التعويض الجزافي المحدد ، حتى ولم يلحقه أي ضرر ، كما لو
وفق إلى عمل مناسب بعد طرده .
علي ذلك فإن خروج صاحب العمل علي قواعد الإخطار يستوجب تعويض العامل تعويضاً عينياً ،
باحتساب مهلة الإخطار ضمن مدة خدمته ، وذلك إلى جانب التعويض الجزافي المقرر ، عن إخلاله
بالتزامه الناشئ عن القانون وعقد العمل خلال هذه المهلة .

٢- القاعدة الثانية :- إنهاء العامل للعقد غير محدد المدة دون مراعاة قواعد الإخطار :

يستحق صاحب العمل نفس التعويض الجزافي ، وهو أجر العامل عن مهلة الإخطار ، ولا تحتسب مهلة
الإخطار ضمن مدة خدمة العامل حيث يعتبر العقد قد انتهى من وقت تركه العمل ، لأن امتناعه عن
العمل طوال مهلة الإخطار يرجع إلي خطئه ، لعدم مراعاته قواعد الإخطار ، ولا يجوز أن يستفيد من
خطئه ، باكتساب مدة خدمة جديدة عن مدة لم يشغلها بالفعل بسبب خطأ من جانبه .

**س ٤٣ : اكتب في الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة وما هو جزاء التعسف
وحالات الفصل التعسفي المنصوص عليها في القانون وموقف القضاء؟**

عدم التعسف في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة:**أولاً : مدلول التعسف:**

يكون إنهاء العقد غير محدد المدة تعسفياً ، إذا لم يقصد به العاقد سوي الإضرار بالغير ، أو إذا كانت
المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر
بسببها ، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير المشروعة .

ثانياً : إثبات التعسف:

تطبق القواعد العامة فيقع عبء الإثبات علي من يدعيه ، ومع ذلك يجب التنبيه إلي الاعتبارين الآتيين :

- **الاعتبار الأول** ← إن إثبات انتفاء المبرر المشروع واقعة سلبية ، وينتقل عندئذ عبء الإثبات علي
عائق المدعي عليه ، الذي يرد علي أدلة الطرف الأول بإثبات المبرر المشروع لإثبات .
- **الاعتبار الثاني** ← يقتضي حسن النية إلزام الطرف المنهي بالإفصاح عن الأسباب التي دعت إليه الإنهاء ،
ويتحدد في نطاق هذه الظروف عبء الإثبات الواقع علي عائق مدعي التعسف ، وعلي ذلك إذا لم
يشر الإخطار الموجه للعامل بخطئه المستوجب الفصل يكون الفصل بغير مبرر مشروع .

ثالثاً : تطبيقات نثرية للإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة:**١- الفصل بسبب عنصري أو اجتماعي أو سياسي أو ثقافي :**

❗ " لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء "

- أ- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل الدين أو الرأي السياسي .
- ب- وانتساب العامل إلي منظمة نقابية أو مشاركة في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين .

٢- الفصل بسبب حجوز أو ديون علي العامل :

❗ " يعتبر الفصل تعسفياً وقع بسبب حجوز أو وقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون
العامل قد التزم بها للغير "
❗ لا شك هنا أن المصلحة التي يرمي صاحب العمل إلي تحقيقها ، بفصل العامل ، هي تجنب مضايقة دائني
العامل ، الذين يحجزون علي مستحقاته تحت يد رب العمل ، وهذه المصلحة قليلة الأهمية ، بحيث لا
تتناسب مع الضرر الكبير الذي يصيب العامل نتيجة فصله ، وخاصة أن هذه الظروف تدل علي ضائقته
المالية ، فلا يجوز لصاحب العمل مضاعفه شدة المالية ، بفصله من عمله في هذا الوقت بالذات .

٣- الفصل التعسفي بطريق غير مباشر :

هنا يصدر الإنهاء من جانب العامل ، ولكن هذا الإنهاء الإرادي ، يخفي وراءه فصلاً تعسفياً غير مباشر ، بسبب صدور أفعال متعنتة من جانب صاحب العمل ، دفعت العامل إلى هذه الاستقالة .

(أ) المعاملة الجائرة للعامل :

✓ عدم التسوية بين العمال بأن تكون معاملة العامل تقل عن العمال الآخرين بالرغم من تماثل الاعتبارات كطبيعة العمل والأقدمية والخبرة والكفاءة .

(ب) مخالفة شروط العقد :

✓ قد يعرض صاحب العمل على العامل تعديل بعض شروط عقد العمل ، دون أن تقتضيه مصلحة العمل ، مثل نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله ، فإن عدم موافقة العامل على ذلك ، قد يدعو صاحب العمل إلى إنهاء العقد ، وهنا يعتبر الفصل تعسفياً ، حتى لو قدم العامل استقالته ، إذا كانت مصلحة العمل لا تستوجب نقل العامل إلى مركز أدنى .

س.ف: مدى التعسف في استعمال الحق عند رفض إعادة العامل إلى عمله بعد وقفة احتياطيا ؟

٤- رفض إعادة العامل إلى عمله بعد وقفه احتياطيا :

علي صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ، إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق أو قضي ببراءته ، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً ،

هذا النص قد ورد مطلقاً ، مما يفيد عدم التخصيص ، ولكن الفقه والقضاء ميز بين عدة فروض :

- **الفرض الأول:** حيث يبني قرار الحفظ أو حكم البراءة على القطع بعدم ارتكاب العامل الجريمة المنسوبة إليه ، ويجب في هذه الحالة ، على صاحب العمل أن ينهي وقف العامل ، ويعيده ثانية إلى عمله ، وامتناع صاحب العمل عن إعادة العامل يعتبر فصلاً تعسفياً ، ويشترط أن يكون حكم البراءة نهائياً .

- **الفرض الثاني :** إذا بني قرار الحفظ أو حكم البراءة على عدم كفاية الأدلة ، أو الشك في ثبوت التهمة ، فقد اتجه الفقه والقضاء إلى أن الرتبة في مسلك العامل يجيز لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد دون أن يكون ذلك تعسفياً .

تجدر الإشارة إلى أن إعادة العامل إلى عمله بعد الحكم ببراءته لا يجيز لصاحب العمل فصله ، حيث أن ذلك يعد إقراراً من جانب صاحب العمل بحسن سلوك العامل ، وبالعكس ، فإن إبقاء العامل رغم اتهامه لا يمنع من فصله عند إدانته

- **الفرض الثالث :** يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بإرادته المنفردة ، ويشترط مع ذلك ، أن يكون قرار الحفظ أو حكم البراءة قد بني على أسباب لا علاقة لها بنسبة الفعل إلى العامل ، كما لو كان الفعل لا يكون جريمة جنائية أو سقطت الدعوى العمومية بالتقادم ، أو بني حكم البراءة على بطلان إجراءات التفتيش ، أو حفظت الشكوى إدارياً .

- **الفرض الرابع :** يثور أخيراً فرض أخير يتعلق بمدى حق صاحب العمل في إنهاء العقد بمجرد اتهام العامل دون انتظار لقرار يصدر من السلطة المختصة أو حكم من القضاء .

ذهب فريق من الفقه والقضاء إلى أن لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة ، في هذه الحالة ، ولكن غالبية أحكام القضاء يجيز لصاحب العمل إنهاء العقد ، دون أن يكون متعصفاً شريطة أن يكون الاتهام جدياً .

هذا الرأي الأخير هو الأولى بالاتباع ، حيث تظل المحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى التعسف في إنهاء العقد

رابعاً : تطبيقات قضائية لإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة:

١- قصد الإضرار بالعامل :

إذا كان صاحب العمل يستهدف من فصل العامل الانتقام منه بسبب لجوئه إلى أسلوب مشروع لم يرض عنه صاحب العمل ، كرفع دعوي عليه مطالباً إياه بحقوقه ، أو الحجز علي منقولات الشركة تنفيذاً لحكم صادر لصالحه ، أو تقديم شكوي ضد صاحب العمل ، أو أدائه شهادة ضد صاحب العمل

٢- إذا كان صاحب العمل يرمي من فصل العامل تحقيق مصلحة لا تتناسب ألبته مع الضرر الذي يصيب العامل بسببه

الخطأ التافه الذي يرتكبه العامل لا يصلح أن يكون ذريعة لفصله كالتأخير عن الحضور في مواعيد العمل الرسمية في فترات متباعدة ، أو رفع الصوت عند مخاطبة الرئيس ، وعلي العكس إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً ، أو تعددت أخطاء العامل ، وتطبيقاً لذلك قضي بانتفاء التعسف إذا فصل العامل بسبب كثرة الغياب دون إذن ، أو كثرة التأخر عن المواعيد أو بسبب ضعف وقلة إنتاج العامل ، ويجوز لصاحب العمل فصل العامل ، كما لو أفشي العامل أسرار العمل ، أو ارتكب خطأ نتج عنه ضرر مادي جسيم برب العمل .

٣- إذا قصد رب العمل من الفصل تحقيق مصلحة غير مشروعة :

يعتبر الفصل تعسفياً إذا كان راجعاً إلى عقيدة العامل الدينية ، أو مذهبه السياسي ، أو نشاطه النقابي ، ولكن لو باشر العامل نشاطاً سياسياً يحظره القانون ، فإن إنهاء صاحب العمل للعقد لا يكون تعسفياً .

س.ف: ماهو جزاء الإنهاء التعسفي لعقد العمل غير محدد المدة ؟

جزاء الإنهاء التعسفي:

(أ) طبيعة المسؤولية المترتبة علي إنهاء العقد تعسفياً :

✓ **الراجح** ← أن العاقد الذي ينهي العقد غير محدد المدة تعسفياً يكون مسؤولاً مسؤولية تقصيرية ، لأن المسؤولية العقدية لا تتحقق إلا إذا ظل العقد قائماً ، أما بعد انقضاء العقد بإنهائه من قبل أحد العاقلين ، فلن يوجد عقد تنبني علي أساسه المسؤولية العقدية ، فالتعويض عن إبطال العقد أو بطلانه يتأسس دائماً علي المسؤولية التقصيرية ، بالإضافة إلى ذلك فإن المسؤولية العقدية تفترض الإخلال بالتزام مستمد من العقد ، أما حسن النية في تنفيذ العقد فليس التزاماً قائماً بذاته وإنما يمثل مبدأ عاماً يسود تنفيذ الالتزامات العقدية .

✓ **بالنسبة لعقد العمل غير محدد المدة** ← يكون لكل من طرفيه الحق في إنهائه ، ويترتب علي ذلك انقضاء العقد ، أما الخطأ التعسفي المقترن بهذا الإنهاء ، فإنه لا يمنع من انقضاء عقد العمل ، فضلاً عن أن إنهاء العقد لا يمثل إخلالاً بالتزام عقدي ، بل علي العكس من ذلك حيث يثبت للعاقد الحق في إنهائه ، وعلي ذلك فلا تعسف في إنهاء العقد يعتبر خطأ ، ولكنه لا يتعلق بالتزام عقدي ، وينشأ عنه بالتالي المسؤولية التقصيرية . ومع ذلك فإنه تسري علي دعوي التعويض عن الإنهاء التعسفي التقادم الحولي .

(ب) مدي التعويض الذي يلزم به طرف العقد الذي أنهى العقد تعسفياً :

يسأل العاقد الذي أنهى العقد تعسفياً بناء علي قواعد المسؤولية التقصيرية ، ويترتب علي ذلك تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية ، فيسأل العاقد عن الضرر المتوقع وغير المتوقع ، ثم إن الطبيعة الآمرة للمسؤولية التقصيرية وتعلقها بالنظام العام يمتنع معها الاتفاق علي التخفيف من المسؤولية ، وعلي ذلك فإن التعويض الاتفاقي الوارد في عقد العمل لا يسري ، اذا تبين انه يقل عن مقدار الضرر ، بحيث يلزم للقاضي ان يحكم بتعويض يعادل الضرر الذي يلحق بالمدعى ، ولا يتقيد في ذلك اثبات الغش او الخطأ الجسيم من جانب المدين .

بالنسبة للتنفيذ العيني كجزاء لانهاء التعسفي للعقد امر غير مستساغ فلا يجوز اجبار العامل الذي ترك عمله على العودة اليه مرة اخرى ، او ارغام صاحب العمل على ان يستخدم عاملاً سبق له فصله .

لذلك فإنه من المقرر الحكم بتعويض نقدي ، فيما عدا حالة استثنائية ، تتعلق بفصل العامل بسبب نشاطه النقابي ، فأجاز للقاضي ان يحكم بالتنفيذ العيني باعادة العامل المفصول الى عمله .

- ❖ أيضا الفصل التعسفي يشمل التعويض ما لحق العامل من ضرر ادبي نتيجة الاساءة الى سمعته ، او ما يصاب به من قلق نفسى فضلا عن الضرر المادي الذى يتمثل فيما لحقه من خسارة ، وما فاتته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعة للخطأ ، بمعنى ان العامل لم يستطيع ان يتوقاه ببذل جهد معقول .
- ❖ لقاضى الموضوع حرية تقدير التعويض بناء على كافة الظروف الملازمة .
- ❖ سن العامل المفصول يلعب دورا هاما فى تقدير التعويض الى جانب طبيعة عمله فقد يفصل اصحاب الاعمال صغار السن ، فتضعف فرصة كبار السن فى العثور على عمل مناسب دون تأخير .
- ❖ يعتبر ما دفعه العامل لحساب المعاش خسارة لحقته ، لعدم استفادته منها ، ومن ناحية اخرى فإن ما قد يستحقه العامل من معاش لو استمرت خدمته ، يمثل كسبا فائتا يجب ان يوضع فى الاعتبار .
- ❖ يستعين القاضى بالظروف السابقة لتحديد مدى قيام العامل ببذل الجهد المعقول للعثور على عمل اخر فإذا تبين للقاضى ان تعطل العامل يرجع الى تكاسله عن بذل هذا الجهد فلا يسأل صاحب العمل عن الضرر الذى يصيب العامل .

س ٤٤: اكتب في ضمانات الانهاء غير المشروع المقررة للعامل ؟

التعويض المؤقت (وقت تنفيذ الفصل)

- ❖ قد يتعرض العامل لخطر الفصل من عمله بصورة غير مشروعة ، فيفقد اجره الذى يعتمد عليه كمورد لرزقه ، وقد يخفق فى العثور على عمل مناسب فى وقت قريب فيظل متعطلا ، ولن يجد فى القضاء الحل العاجل لمشكلته اذا اقتضت ظروف الدعوى التأخير فى الحكم بالتعويض .
- ❖ قد راعى المشرع هذا الخطر الذى يتهدد العامل ، فأضاف نظام وقف التنفيذ ، بحيث يصرف للعامل ما يعادل اجرة من تاريخ فصله الى حين الفصل من محكمة الموضوع فى طلب التعويض .
- ❖ الحكم بالتعويض المؤقت ، لا يعطى للعامل حقوقا جديدة عن الانهاء غير المشروع ، فلا يتضمن الحكم بوقف تنفيذ الفصل ابقاء عقد العمل مؤقتا واعادة العامل الى عمله ، وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاه تنفيذ هذا الحكم .

س.ف: اكتب فى اعادة العامل المفضول لاسباب نقابية ؟

إعادة العامل المفضول لاسباب نقابية

- ❖ **القاعدة** ← فى الانهاء غير المشروع لعقد العمل ، وهو التعويض النقدي ان التنفيذ العيني بإعادة العامل المفضول يتنافى مع الحرية الشخصية ومصلحة العمل حيث لا امل فى التعاون بين صاحب العمل والعامل الذى يفرض عليه ، بالاضافة الى ان عودة العامل المفضول من شأنه اضعاف هيبة صاحب العمل وسلطته على عماله ، ولم يستثن المشرع من هذه القاعدة سوى حالة واحدة ، وهى ان تقضى باعادة العامل المفضول الى عمله اذا كان فصله بسبب نشاطه النقابى .
- ❖ **مثال ذلك** ← فصل العامل بسبب تقدمه بطلبات مشروعة الى رب العمل ، وتمسكة برئاسة النقابة العامة من العمال ، وعلى العكس لا يجوز اعادة العامل الذى يقوم بنشاط نقابى غير مشروع كتحرير العامل لزملائه .
- ❖ تقضى القواعد العامة فى الاثبات ان عبء الانهاء غير المشروع يقع على عاتق المدعى ، وقد خرج المشرع على حكم القواعد العامة فى هذا الفرض فيكفى العامل مجرد الادعاء بأن فصله لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل ، والحكم الصادر باعادة العامل المفضول الى عمله يتضمن الغاء قرار الفصل الذى اصدره صاحب العمل ، ويستحق العامل اجرا ، بناء على ان منعه من العمل كان بسبب راجع الى رب العمل .

س ٤٥: اكتب في مكافأة نهاية الخدمة ؟

أولاً : نظام مكافأة مدة الخدمة في التشريعات المختلفة:

تستوجب العدالة ان يدفع صاحب العمل مكافأة للعامل ، عند نهاية عقده لمدة خدمته ، فالعامل الذي ساهم بخدمته الطويلة في استمرار المنشأ وتوسعها يكون جديرا مكافأة تزيد قيمتها كلما طالت مدة خدمته ، وقد اعتنق المشرع نظام مكافأة مدة الخدمة ، لأول مرة في مصر في قانون عقد العمل .
 قد اعتنق المشروع نظام مكافأة مدة الخدمة لأول مرة في مصر ، في قانون عقد العمل لسنة ١٩٤٤ ولكنه ضيق من نطاقه وتوسع قانون عقد العمل لسنة ١٩٥٢ فمد نظام مكافأة مدة الخدمة الى عقود العمل محددة المدة ، اجاز للعامل نصف المكافأة وانطلق قانون العمل لسنة ١٩٥٩ في سياسة التوسع في هذا النظام ، فأضاف حالات جديدة لاستحقاق المكافأة والواقع ان مكافأة مدة الخدمة مهما بلغت قيمتها فلن تكفى لتغطية احتياجات العامل واسرته في حالة الشيخوخة او العجز او الوفاة .
 صدرت تشريعات التأمينات الاجتماعية وبناء على القانون الجديد تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات صرف معاش شهري للعامل الذي انقضت مدة خدمته ، وايضا لم يقضى قانون التأمين الاجتماعي على الاهمية العملية لمكافأة مدة الخدمة **وذلك لاربعة اسباب :**

- ✓ **السبب الاول** ← يشترط قانون التأمين الاجتماعي مدة معينة للاشتراك في التأمين .
- ✓ **السبب الثاني** ← وفقا للمادة ١٥٤/٤ عمل فإن العامل يستحق مكافأة تتحدد بأجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمته يلزم بها صاحب العمل عند إنهائه عقد العمل طويل المدة قبل نهاية مدته.
- ✓ **السبب الثالث** ← ان مكافأة مدة الخدمة السابقة على الاشتراك ، تدخل ضمن اموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة ، وذلك لحساب المدة السابقة على الاشتراك
- ✓ **السبب الرابع** ← يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة ، واذا لم يكن له حقوق عن هذه المدة بناء على قانون التأمين الاجتماعي ، كما يستحق العامل المتدرج هذه المكافأة عن مدة خدمته السابقة على سن الثامنة عشر.
- ✓ **السبب الخامس** ← يلتزم صاحب العامل عند انتهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية ان يؤدي للعامل الذي انهى عقده مكافأة تعادل الاجر الشهري الشامل عن كل سنه من الخمس سنوات الاولى وشهر ونصف عن كل سنه تجاوز ذلك .

ثانياً : كيف القانوني لمكافأة مدة الخدمة:

الطبيعة القانونية لمكافأة مدة الخدمة:

ذهب اتجاه اول الى ان مكافأة نهاية الخدمة تمثل جزءا من الاجر ، يعيب هذا الرأي انه يقوم على الافتراض دون سند قانوني
 يرى الدكتور ← ان مكافأة مدة الخدمة ، في العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، لا تعتبر تأمينا ، لان قسط التأمين يعتبر ركنا جوهريا ، ولكن العامل يستحق مكافأته دون ان يلزم بشئ مقابل ذلك ، وعلى ذلك فمكافأة مدة الخدمة تمثل التزاما انشاء المشرع على عاتق صاحب العمل ، بناء على اعتبارات العدالة ، ولكنه ليس تطبيقا لنظام قانوني معين .
 على العكس فإن تطبيق قوانين التأمين الاجتماعي يدخل مكافأة مدة الخدمة ضمن اقساط التأمين التي تدفع للهيئة للتأمين والمعاشات ، خلال مدة خدمة العامل ، وتدخل ضمن حساب مدة اشتراك العامل في التأمين ، ويمثل ذلك بالنسبة للعامل تأمينا ضد مخاطر الشيخوخة او العجز او الوفاة .

ثالثاً : قواعد تحديد مكافأة الخدمة:

- 🕒 بالنسبة للعمال المستحقين المكافأة عن مدة العمل بعد سن السنتين ، وعن مدة الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة ، فتحسب المكافأة بواقع اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولى ، واجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة التالية .
- 🕒 تحتسب نسبة من المكافأة عن السنة غير المكتملة بما يتناسب مع المدة التي امضاها في الخدمة عن هذه السنة .
- 🕒 **القاعدة** ← انه يعتد باخر اجر شهري استحققه العامل عند انتهاء عقد العمل ، ومن الطبيعي ان يزيد هذا الاجر عما كان يتلقاه في فترات سابقة ، ويترتب على ارتفاع الاجر المتخذ اساسا لاحتساب مكافأة مدة الخدمة ، زيادة قيمة المكافأة بالتبعية .
- 🕒 يدخل في الاجر كل ما يحصل عليه العامل بسبب اداء خدماته لصاحب العمل ، فهو لا يقتصر على المبلغ الثابت الذي يأخذ تسمية الاجر بل يتسع ليشمل مبالغ اخرى يتقاضاها من صاحب العمل او من العملاء كالعمالة ، والنسب المئوية لمستخدمي المحلات التجارية والامتيازات العينية ، والمكافأة ، والمنحة والوهبة .

س ٤٦: اكتب في تقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل ؟

نص المشرع على مدة تقادم وليس مدة سقوط:

- ١- تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد ، الا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في جملة الايراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب اخر جرد .
- ٢- لا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار التجارية او بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي الى ضمان احترام هذه الاسرار وقد اختلف الرأي حول اعتبار مدة السنه من قبيل مدد السقوط او التقادم .

الاساس القانوني للتقادم:

- 🕒 لا يقوم هذا التقادم الحولى على قرينة الوفاء ، ومما يؤيد ذلك ان قانون العمل قد حرص على جعل الاثبات بالكتابة ، والواقع ان المشرع يهدف من هذا التقادم القصير " التعجيل بتصفية المراكز القانونية المترتبة على عقد العمل حتى لا يبقى رب العمل (او العامل) مهددا (مدة طويلة) بالتقاضى ، وتترتب نتيجتان على استبعاد قرينة الوفاء كأساس للتقادم الحولى :

- (١) انه لا محل لتوجيه يمين الاستيثاق .
- (٢) ان انقطاع التقادم باقرار المدين لا يؤثر في المدة الجديدة المحسوبة بعد انتهاء اثر الانقطاع ، فتكون المدة الجديدة سنه واحدة ، خلافا للتقادم الحولى الذى يؤسس على قرينة الوفاء ، حيث يترتب على انقطاعه باقرار المدين ان يحول الى تقادم طويل يتحدد بخمس عشرة سنة .

الدعوى الخاضعة للتقادم السنوى**١ - دعاوى المطالبة بحقوق مستمدة من قانون العمل :****(أ) حقوق تنشأ اثناء مدة العقد:**

- ✓ دعوى المطالبة بالاجر : وتخضع هذه الدعوى ، طالما ظل العقد دائما للتقادم الخمسى .
- ✓ دعوى صاحب العمل بالمطالبة بحقوقه على مخترعات العمل العرضية واختراعات الخدمة .

(ب) حقوق تنشأ عند انقطاع العقد:

- ✓ دعوى العامل بالمطالبة بمكافأة مدة الخدمة .
- ✓ دعوى العامل بالمطالبة بشهادة الخدمة .

٢- دعاوى المسؤولية عن الانهاء غير المشروع للعقد :

- ✓ دعوى التعويض عن الانهاء المبسر للعقد محدد المدة .
- ✓ دعاوى التعويض عن عدم مراعاة مهلة الاخطار فى عقود العمل غير محددة المدة .
- ✓ قد استثنى المشرع من هذا التقادم الحولى الدعوى المتعلقة بانتهاك الاسرار التجارية ، فتتقادم هذه الدعاوى بمضى خمس عشرة سنة ، والحكمة من هذا الاستثناء ترجع الى الاهمية الحيوية لهذا الالتزام بالنسبة لصاحب العمل مما يعرضه لضرر جسيم اذا اخل به العامل .

احساب مدة التقادم:

- ⦿ احتساب مدة التقادم الحولى ابتداء من وقت انتهاء العقد .
- ⦿ قد تضمن المشرع استثناء على هذه القاعدة " فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الارباح ، والنسب المئوية فإن المدة فيها لا تبدأ الا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب اخر اجر ، والحكمة من هذا الاستثناء هى ان العامل لن يتمكن من تحديد مثل هذه الحقوق ، قبل ان يبينهما له صاحب العمل بناء على الجرد ، وايضا مدة تقادم دعوى صاحب العمل بالمطالبة بحقه فى اختراع الخدمة لن يبدأ الا من وقت الطلب المقدم من العامل للحصول على براءة الاختراع لان صاحب العمل لن يتمكن من معرفة حقه على هذه الاختراع الا اذا تقدم العامل بطلب البراءة خلال سنة من تاريخ تركه للمنشأة ، فيفترض انه قد توصل اليه اثناء تنفيذ عقد العمل .
- ⦿ بالنسبة لافشاء العامل اسرار العمل او الاخلال بالتزامه بعدم المنافسة ، فإن مدة التقادم الطويل تسرى ابتداء من وقت علم صاحب العمل بهذا الاخلال .

انقطاع التقادم ووقفه :

- ⦿ ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ، ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ، وبالتبينة وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن بقبول حقه فى تقليش ، او فى توزيع ، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى ، وباقرار المدين بحق الدائن اقرار صريحا او ضميا ، ويوقف التقادم اذا وجد مانع مادي او ابنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه

2026



القسم الثاني :- التأمينات الإجتماعية



الفهرس

الصفحة	السؤال
ص:٤	س ١ : اكتب في تعريف وسمات قانون التأمين الإجتماعي وهدفه ومدي إلزامية احكامه ؟
ص:٥	س ٢ : تكلم عن الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الإجتماعية (نطاق تطبيق القانون الاجتماعي من حيث الأشخاص) ؟
ص:٨	س ٣ : اكتب في قيمة الاشتراكات في التأمين الاجتماعي ومفهوم الاجر وفقاً لأحكام هذا القانون ؟
ص:٩	س ٤ : اكتب في استحقاق الاشتراكات في حالة الاعارة والاجازة الخاصة والبعثات والخدمة العسكرية ؟
ص:١٠	س ٥ : اكتب في اثر وقف عقد العمل علي استحقاق الاشتراكات ؟
ص:١٠	س ٦ : اكتب في الضمانات التي منحها المشرع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي ؟
ص:١٢	س ٧ : أشرح حالات وشروط الإنتفاع بتأمين الشيخوخة ؟
ص:١٣	س ٨ : اشرح حالات وشروط الانتفاع بتأمين العجز ؟
ص:١٥	س ٩ : وضح حالات وشروط الإنتفاع بتأمين الوفاة ؟
ص:١٧	س ١٠ : اكتب في اجر تسوية المعاش وقواعد تقديره ؟
ص:١٨	س ١١ : ما المقصود بكل من : " مدة الاشتراك الفعلية – مدة الاشتراك الافتراضية – شراء المدد "
ص:١٩	س ١٢ : ما هو الحد الاقصى لمدة الاشتراك في التأمينات وكيفية حساب المدد الزائدة ؟
ص:١٩	س ١٣ : ماهو تعويض الدفعة الواحدة وماهي حالاته ومقداره ؟

ص: ٢٠	س ١٤ : اكتب في المكافأة كأحد الحقوق التأمينية التي تصرف مع المعاش ؟
ص: ٢١	س ١٥ : اكتب في التعويض الاضافي وحالاته وقيمتة ؟
ص: ٢١	س ١٦ : ماهي الفئات المستحقة للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه ؟
ص: ٢٢	س ١٧ : اذكر حالات وقف المعاش وقطعه وعودته وهل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟
ص: ٢٤	س ١٨ : اكتب في منحة الزواج ومنحة قطع المعاش ؟
ص: ٢٥	س ١٩ : اكتب في تقادم الحقوق التأمينية ؟
ص: ٢٥	س ٢٠ : اذكر المخاطر التي يغطيها التأمين ضد إصابات العمل مع تناول أحد هذه المخاطر بالتفصيل ؟
ص: ٢٨	س ٢١ : اكتب في حادث الطريق وشروطه ؟
ص: ٣٠	س ٢٢ : ما معني المرض المهني وماهي الشروط الواجب توافرها في أمراض المهنة ؟
ص: ٣١	س ٢٣ : وضع إلي أي مدي يعتبر الأجهاد والارهاق إصابة عمل ؟
ص: ٣٢	س ٢٤ : اكتب في حقوق العامل المصاب بإصابة عمل ؟
ص: ٣٤	س ٢٥ : اكتب في تمويل تأمين المرض ؟
ص: ٣٥	س ٢٦ : اكتب في نطاق تأمين المرض ووقفه موضعاً الفئات المستفاد من التأمين ؟
ص: ٣٥	س ٢٧ : ناقش تفصيلياً حقوق المؤمن عليه ؟
ص: ٣٦	س ٢٨ : اكتب في نطاق سريان قانون التأمين الإجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم وشروط الانتفاع به ؟
ص: ٣٨	س ٢٩ : وضع الخاضعون لأحكام القانون للعمال غير المنتظمة مبيناً مصادر تمويل التأمين ومضمون الحماية التأمينية ؟

س ١ : اكتب في تعريف وسمات قانون التأمين الإجتماعي وهدفه ومدى إلزامية احكامه ؟

أولاً: تعريف قانون التأمين الاجتماعي:

مجموعة القواعد التي تنظم مواجهة المجتمع للآثار التي تصيب الأفراد نتيجة لتحقق الأخطار والأعباء الاجتماعية بما يكفل توزيع هذه الآثار على كل أفراد المجتمع توزيعاً عادلاً.

قانون التأمين الاجتماعي يهدف إلى ضمان مستوى مقبول من معيشة كل فرد قلت أم انتفت قدرته على العمل، بصفة دائمة أو مؤقتة. نتيجة تحقق خطر معين وضمن ذات المستوى لأسرته في حالة وفاته.

ثانياً: سمات نظام التأمين الاجتماعي:

- ١- نظام إجباري ← بمعنى أنه متى توافرت شروط تحقيقه صار الأمر ملزماً لكافة القطاعات في الدولة بالخضوع للنظام، ولا يحق للفرد رفض ذلك بحجة عدم حاجته له أو وجود نظم بديلة أقل أو أكثر
- ٢- شمول النظام لأغلب طوائف المجتمع ← إذ أن المخاطر تهدد الكبير والصغير، والعامل والمهني، لأجل ذلك فكل مشرعي الدول الآن يتمتعون بنظرة شمولية لسحب الغطاء التأميني لكافة قطاعات وفئات الأفراد في المجتمع
- ٣- إشراف الدولة على النظام ← فليس الأمر خاضع لمبادرات فردية من العمال ونقاباتهم أو أصحاب الأعمال أو الهيئات الإدارية بل أن الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية هي المنوط بها السهر على تطبيق النظام والعمل على الوصول به لكافة القطاعات وكافة الأماكن.
- ٤- تمويل التأمين بالاشتراك من العامل وجهة عمله ← فلا يتحمل العامل وحده تكاليف الإشتراك في النظام، إذ أن هذا عبء يضاف لأعبائه العائلية الأخرى، ثم إن رب العمل دائماً يستفيد من الشخص العامل.

س.ف: وضح مدى إلزامية أحكام قانون التأمين الاجتماعي ؟

ثالثاً: إلزامية أحكام قانون التأمين الاجتماعي

"يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص".

هذا النص قد جاء بقاومتين :

س.ف: ما هي النتائج المترتبة على الصفة الإلزامية لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ؟

القاعدة الأولى : إلزامية التأمين في الهيئة المختصة : وهذه القاعدة يتفرع منها بعض النتائج منها:

- ١- النتيجة الأولى:- أنه لا اختيار أمام المؤمن عليه أو رب في العمل في التأمين على العامل من عدمه إذ أن ذلك إجبارياً
- ٢- النتيجة الثانية:- قد يتباطئ رب العمل أو يمتنع عن الاشتراك عن العامل في التأمين، ولا يعني هذا ضياع حقوق العامل بل أن له الحق في مطالبة الهيئة المختصة بكامل مستحقاته المالية في حالة تحقق الخطر وللهيئة بعد ذلك أن ترجع على رب العمل بما دفعته وبالتعويضات إن كان لها مقتضى.
- ٣- النتيجة الثالثة:- لأجل ضمان تنفيذ أحكام القانون فإن الهيئة المختصة ممثلة في موظفيها لها بعض امتيازات الإدارة منها منح من تندبه الهيئة من العاملين بها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات .
- ٤- النتيجة الرابعة:- على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التي تطلبها

القاعدة الثانية: عدم تحميل المؤمن عليهم أي نفقات في التأمين ما لم يرد به نص خاص:

هذه مكملة للقاعدة الأولى إذا اعتمد بعض أصحاب الأعمال أمام إلزامية التأمين على العمال لديهم أن يحملوا العمال بتكاليف مالية غير منصوص عليها في القانون وذلك لتغطية الأعباء المالية التي يدفعونها كاشتراك عن المؤمن عليهم. وهنا لابد من سد طريق التحايل هذا بالنص على عدم جواز تحميل العامل بأي عبء مالي غير منصوص عليه في القانون، وهذا يستتبع بطلان أي اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يخالف هذا الحظر، والحق في استرداد ما دفع دون وجه حق.

كل هذا في الشق المدني للموضوع، أما في الشق الجنائي فقد جاءت بعض العقوبات في المواد ١٧٨ وما بعدها من القانون توقع على المخالف لهذه الأحكام، من ذلك معاقبة كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محال العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو القرارات واللوائح المنفذة له.

س ٢: تكلم عن الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الإجتماعية (نطاق تطبيق القانون الاجتماعي من حيث الأشخاص) ؟

المنتفعون بأحكام القانون

تنص المادة الثانية من القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على أنه تسري أحكام هذا القانون على أربع فئات مختلفة :

الفئة الأولى ← العاملين لدي الغير (تشمل ٥ فئات اجتماعية).

الفئة الثانية ← أصحاب الاعمال ومن في حكمهم (تشمل ٧ فئات اجتماعية).

الفئة الثالثة ← العاملين المصريين في الخارج (تشمل ٢ فئات اجتماعية).

الفئة الرابعة ← العمالة الغير منتظمة: (تشمل ١٠ فئات اجتماعية أخرى).

بناء عليه يكون المشرع قد ضم كل الفئات الاجتماعية العمالية تحت مظلة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد

أولاً: العاملون المدنيون بالجهار الإداري للدولة ووحداتها

هذه الفئة كانت دائماً محل اهتمام المشرع المصري في خصوص التأمين الاجتماعي. وبالتالي فلم يكن غريباً أن يضعهم المشرع هنا أيضاً في الفئة الأولى فلا يمكن حرمانهم من المميزات التي حصلوا عليها واعتبرت جزءاً من النظام العام الوظيفي.

في ظل السياسة الحالية التي تنتهجها الدولة، خاصة ما يطلق عليه بالخصخصة وهو بيع بعض الشركات العامة للقطاع الخاص فإن أمر سريان هذا القانون على العاملين بهذه الشركات سيخضع لبعض الاعتبارات الأخرى.

هنا لا مناص من التفرقة بين فرضين :

✓ **الفرض الأول** ← إذا نص في عقد بيع الشركة على عدم المساس بأوضاع العاملين والسابق ترتيبها في القوانين السارية لحظة البيع، فهنا سيستمر الوضع على ما هو عليه.

✓ **الفرض الثاني** ← إن لم ينص على شيء مما سبق، واستمر العامل في ذات عمله السابق، فإنه يستمر متمتعاً بالمزايا السابقة لقانون التأمين الاجتماعي ولكن طبقاً للفئة الثانية وهم الخاضعون لقانون العمل.

يبدو أن الشرط الوحيد هنا لسريان القانون على هذه الفئة هو وجود علاقة توظيف (عمل) بين العامل والدولة أو أي

من وحداتها بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة. فإن كان ما يربط العامل بالدولة أو وحداتها عقد عمل محدد المدة (عقد عمل مؤقت) من الصعب القول بسريان القانون على هذه الطوائف طبقاً لهذه الفقرة، بل إن بعض العقود تنص صراحة على عدم التمتع بأي مزايا إضافية غير الأجر، وهو محدد بمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمطلق رغبة الإدارة فحسب.

ثانياً: العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل

أ- سريان قانون التأمين الاجتماعي على العمال المصريين الخاضعين لقانون العمل.

☞ إذا توافر في العامل المصري شروط الخضوع لقانون العمل فإنه يجب أن يتوافر بالإضافة إلى ذلك الشروطين الآتيين:

الشرط الأول: أن يكون سن المؤمن عليه ١٨ سنة فأكثر.

☞ الواقع أنه يمكن تشغيل الصبية والأحداث بداية من سن ١٢ سنة، وهو الحد الأدنى لتشغيلهم في مصر. وبهذا فإن الحدث يظل بدون حماية تأمينية فعالة مدة ست سنوات كاملة

☞ يحاول البعض الآخر التوفيق بين هذه الاعتبارات بالقول - بحق - بأن تتحمل الدولة اشتراكات التأمين عن من تقل **سنه عن ١٨** سنة ما دام أنه مسموح قانوناً بتشغيلهم .

☞ لكن المشرع لم يترك هؤلاء الأحداث والصبية دون أي حماية تأمينية فقد رأى أنهم لا شك يتعرضون لمخاطر إصابات العمل وذلك أثناء التدريب والتعليم ولذلك نص في المادة الثالثة من هذا القانون على أن "تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة.

س.ف/ يشترط انتظام علاقة العمل لخضوع العامل لقانون التأمين الاجتماعي فما معني انتظام علاقة العمل وما هي معايير انتظامها ؟

الشرط الثاني: أن تكون علاقة العمل منتظمة.

☞ هذا الشرط يتضمن قاعدة واستثناء عليها.

١- القاعدة

☞ ضرورة التأكد من انتظام علاقة العمل، إذا لا يكفي أن يكون سن المؤمن عليه أكثر من ١٨ سنة، بل أن توجد استمرارية في علاقة العامل بصاحب العمل، فلا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالتأمين على العامل وبعد فترة وجيزة يترك العامل العمل لمكان أو شركة أخرى.

معييار انتظام علاقة العمل

☞ قد نص المشرع على أن يصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، وبالفعل أصدر وزير التأمينات القرار، وقد حدد هذا القرار أحد معيارين لانتظام علاقة العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي.

✓ **المعيار الأول** ← يعتمد المشرع فيه على طبيعة نشاط العامل ورب العمل، فإذا اتفقا في الطبيعة فإن عنصر المدة غير هام هنا، أما إذا استخدم صاحب العمل، عاملاً في غير ما يتخصص فيه رب العمل من نشاط أصلي فإن علاقة الانتظام هنا تنقطع، ويجب أن تنتقل للمعيار الثاني.

✓ **المعيار الثاني** ← ينطلق المشرع فيه من مدة التحاق العامل بالعمل، بصرف النظر عن دخوله في منطقة النشاط الأصلي لرب العمل من عدمه، فاستمرار علاقة العمل مدة ستة أشهر قرينة كافية، على انتظام علاقة العمل، فإن قلت المدة عن ذلك انتفت القرينة. وتوافر أي من المعيارين يكفي للقول بتوافر الشرط.

٢- استثناء خاص بعمال المقاولات والشحن والتفريغ:

☞ حيث نص المشرع على استثناء هذه الطائفة من العمال من شرط انتظام علاقة العمل، وإن ظل الشرط الأول سارياً في حقهم فيما يخص أقل سن للعامل وقد راعى المشرع طبيعة عمل هؤلاء العمال .

س.ف: عرف الاجانب مبينا شرط خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية ؟

ب) سريان قانون التأمين الاجتماعي على العمال الأجانب الخاضعين لقانون العمل.

- المقصود بالأجانب :- الافراد الذين يحملون جنسية دولة اخرى و يقيمون او يتواجدون فى بلد مختلف عن بلدهم **مثل :-** العامل الفرنسي المتواجد في مصر ويعمل فى القطاع العام او الخاص .
- يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة، وأن توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل.
- قد وضع المشرع شروطاً أساسية للقول بسريان المزايا عليهم
- أو لا شرط الخضوع لقانون العمل، وهذا شرط عام لسريان قانون التأمين الاجتماعي على العامل الوطني والأجنبي، بجانب هذا **يوجد شرطين أساسيين:**

الشرط الأول: ألا تقل مدة العقد عن سنة :

- قد يقابل هذا شرط انتظام علاقة العمل بالنسبة للوطنيين .

الشرط الثاني : أن توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل :

- هذا الشرط مفهوم ومتعارف عليه في العلاقات الدولية، فلن يتمتع العامل الأجنبي في مصر بمزايا هذا التأمين إلا إذا وجد اتفاقية مع بلاده تمنح العمال المصريين العاملين فيها نفس الحقوق التأمينية .
- قد أيد القضاء خضوع العمال الأجانب في القطاع العام لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
- إذا كان العامل الأجنبي ملتحقاً ببعثته الدبلوماسية في مصر أو أي فرع لمنظمة دولية أو إقليمية في مصر فلا محل لسريان قانون التأمين عليه، حيث أن علاقته بالمنظمة أو الدولة لا تتدخل فيها مصر.

العاملون بشركات الاستثمار:

- تعتبر هذه الشركات من شركات القطاع الخاص أيًا كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بقطاع الأعمال العام أو العاملين فيه، وقد أخضع هذا القانون عمال هذه الشركات لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

س.ف: ما مدي خضوع المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل لقانون التأمين الاجتماعي ؟

ثالثاً: المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل

القائمة :

- سريان القانون على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل. ومقتضى هذه القاعدة تمتع كل من تقوم بينه وبين صاحب المنزل علاقة "عمل" بشأن من شؤنه أو ذويه المقيمين معه في المنزل أو بشؤون المنزل ذاته، كل هؤلاء لهم الحق في التمتع بالمزايا التأمينية المقررة في هذا القانون وبالتالي كان مقتضى ذلك النص شمول البواب والجنايني والسائق والحارس والسفري والطباخ والمربية.

الاستثناء :

- قد ترك القانون أمر ضبط النص لقرار من وزير التأمينات، محدداً نطاق هذا الاستثناء بشروط :

- الشرط الأول :- أن يكون الشخص عاملاً أو مشتغلاً في منزل خاص.
- الشرط الثاني :- أن يتحدد عمله في داخل المنزل، أي ألا يكون الأمر متعلقاً بعمل خارج المنزل، مثل الحديقة أو الحراسة فيخرج هنا من نطاق خدم المنازل الخاصة- البواب والجنايني وسائق السيارة، والحارس إن وجد.
- الشرط الثالث :- أن يكون عمله يدوياً ويتعلق بقضاء حاجات المخدوم وذويه، فالعمل المكلف به الخادم يجب أن يكون يدوياً وليس ذهنياً، كما أن يتعلق بقضاء حاجات المخدوم نفسه أو ذويه وليس غيرهم.
- على هذا الأساس فإنه يعتبر من خدم المنازل من يتولى تنظيف المنزل وترتيبه وإعداد الطعام وتقديمه، وكذلك مربية الأطفال فهي تخدم يدوياً ذوي العمل (المخدوم).

❖ مؤدى ما سبق أنه يخرج من طائفة خدم المنازل من يقوم بعمل ذهني وليس يدوي كالسكرتير الخاص أو المدرس الخاص أو أمين المكتبة الخاصة يخرج من طائفة الخدم كذلك من يقوم بالخدمة في المحال التجارية والمحلات العامة والفنادق والمقاهي والسعاة في المدارس الخاصة أو مكاتب المحامين أو المهندسين وكذلك من يقوم بأعمال التمريض بالعيادات الخاصة.

❖ إن كان الشخص يجمع بين عمل يدوي وعمل ذهني أو عمل داخل المنزل وعمل خارج المنزل، فيجب تغليب النشاط الأكثر أهمية، أي العبرة بالعمل الأصلي بينهما.

س ٣: اكتب في قيمة الاشتراكات في التأمين الاجتماعي ومفهوم الاجر وفقاً لأحكام هذا القانون ؟

أولاً: قيمة الاشتراكات:

❖ تختلف قيمة الاشتراكات سواء من جانب المؤمن عليهم أو من جانب أصحاب الأعمال بحسب نوع التأمين المطلوب الاشتراك عنه. فتبلغ القيمة في **تأمين العجز والوفاء والشيخوخة ١٢٪** من أجور المؤمن عليهم شهرياً بالنسبة لما يلتزم بها صاحب العمل، أما ما يلتزم بها المؤمن عليهم في هذا التأمين **فتبلغ ٩٪** من الأجور شهرياً.

❖ في تأمين إصابات العمل فإن هذه النسبة (أو الحصة) تبلغ بالنسبة لأصحاب الأعمال **١٪** من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، و**٢٪** من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.

❖ على أي الأحوال فإن أصحاب الأعمال يعفوا من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم **(الأحداث أقل من ١٨ سنة)** إذا كانوا لا يتقاضون أجراً

❖ في خصوص تأمين المرض فإن الاشتراكات الشهرية تتمثل نسبتهما في :

أ – حصة صاحب العمل وتقدر على النحو التالي :

❖ **٣٪** من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة.

❖ **٢٥٪** من أجور المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتي : **٤٪** للعلاج والرعاية الطبية، **٢٥٪** لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

ب- حصة المؤمن عليهم : وتتمثل في :

❖ **١٪** من الأجور بالنسبة للعاملين.

❖ **١٪** من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات.

❖ أخيراً فإن هذه النسبة تبلغ في خصوص تأمين البطالة **١٪** من أجور المؤمن عليهم، ويلتزم بها أصحاب الأعمال وحدهم ولا يلتزم المؤمن عليهم بشيء.

س.ف : وضح المقصود بالأجر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ؟

صيغة أخرى: اكتب في الاجور المتخذة اساساً لحساب الاشتراك؟

ثانياً: الاجور المتخذة اساساً لحساب الاشتراك

❖ **يعرف الأجر طبقاً لقانون العمل بأنه** "العوض الذي يحصل عليه العامل في مقابل عمله أياً كانت طبيعته وأياً كانت تسميته.

❖ كل ما يحصل عليه العامل يعتبر أجر إذا كان سبب استحقاقه له هو العمل الذي التزم بأدائه، أما ما يحصل عليه العامل دون أن تربطه بالعمل صلة مباشرة ودون أن يكون التزامه بأداء العمل هو سبب استحقاقه له فلا يعتبر أجراً، مثال ذلك المبالغ التي تدفع للعامل لتغطية النفقات التي أنفقها في سبيل أدائه لعمله، فهذه المبالغ لا تعتبر أجراً للعامل. وبهذا فإن مفهوم الأجر طبقاً لقانون العمل يعتبر واسعاً.

❖ هذا المفهوم قد لا يتوافق مع أسس نظام التأمين الاجتماعي، فالأجر هو الأساس الذي يعتمد عليه في حساب نسب الاشتراك، ولكن ما هو هذا الأجر المتخذ أساساً لحساب هذه النسب؟

حاول المشرع في القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أن يحدد الأجر وفقاً للمفهوم الذي يراه أساساً لحساب الاشتراكات. حيث نصت المادة الاولى منه على تعريف الأجر بأنه "كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي".

إذاً فإن الأجر وفقاً لهذا التعريف يجب أن يكون نقدياً، فلا تدخل المزايا العينية في مفهوم الأجر هنا، وإن كانت تدخل في مفهوم أجر العامل طبقاً لعقد العمل. كذلك يشترط أن يكون الأجر النقدي المعتمد هنا لقاء العمل الأصلي للمؤمن عليه، فإن كان هناك عملاً آخر له يمكن أن يقوم به طبقاً لتوجيهات رب العمل، فإن العبرة بالعمل الأصلي المكلف به العامل دائماً.

س ٤: اكتب في استحقاق الاشتراكات في حالة الاعارة والاجازة الخاصة والبعثات والخدمة العسكرية ؟

أ) سداد الاشتراكات في حالة الإعارة:

فرق المشرع بين الإعارة الخارجية والإعارة الداخلية:

الإعارة الخارجية ← يقع عبء الاشتراكات على المؤمن عليه، وهو يلتزم بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات. ولأجل ضمان بعض مصادر الدخل بالعملات الأجنبية، ولأن الإعارة للعمل بالخارج، فإن المؤمن عليه يجب عليه أن يسدد الحصتين بالعملات الأجنبية، وتتم المحاسبة بالنقد الأجنبي طبقاً لسعر الصرف في تاريخ السداد.

الإعارة الداخلية ← "تلتزم الجهة المعار إليها بسداد حصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته وتؤدي للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية".

المؤمن عليه يلتزم بسداد حصته فقط، والجهة المعار إليها تلتزم بحصة صاحب العمل، ولكن لا تقيم علاقة مباشرة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بل ترسل الاشتراكات إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه، والتي تتولى بنفسها إرسالها للهيئة في المواعيد الدورية المعتمدة.

ب) سداد الاشتراكات في حالة الإجازة الخاصة:

إذا رغب المؤمن عليه في الحصول على إجازة خاصة (بدون أجر) فإن أمر سداد الاشتراكات يختلف بحسب ما إذا كانت الإجازة للعمل بالخارج أم لغير ذلك.

الإجازة الخاصة للعمل بالخارج:

تأخذ نفس حكم الإعارة الخارجية، حيث يلتزم المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات. ويسدد الاشتراكات بالعملات الأجنبية، ويعتبر في حكم الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج مدد الإعارة أو الأجازة الخاصة التي تقضي بإحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الهيئات الدولية داخل مصر إذا كان المؤمن عليه يتقاضى أجره بالكامل بالعملات الأجنبية.

الأجازة الخاصة بدون أجر (في الداخل):

يقع عبء سداد كل الاشتراكات أيضاً على المؤمن عليه حيث يجب عليه سداد حصته وحصة صاحب العمل، وذلك دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الإجازة، ويمكن أدائها بالتقسيط، وكل ذلك متوقف على رغبة المؤمن عليه في حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين، فإذا لم يرغب في ذلك أو لم يسدد هذه الاشتراكات كاملة فإنها تسقط من حساب المدة الكاملة للتأمين.

ج) سداد الاشتراكات في حالة الإجازات الدراسية والبعثات العلمية:

الأجازة الدراسية بدون أجر في الداخل:

يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدي حصة المؤمن عليه إما خلال مدة الإجازة أو دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة أو بالتقسيط.

البعثات العلمية بدون أجر:

هنا يقع عبء سداد كل الاشتراكات على الجهة الموفدة لعضو البعثة حيث تلتزم بسداد حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية.

د) سداد الاشتراكات في حالة الاستدعاء والاستبقاء والخدمة العسكرية:

- ١٠ "تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدي الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية". هذا بخصوص الاستدعاء والاستبقاء بالقوات المسلحة، ولكن ما هو حكم حالة التجنيد الإلزامي؟
- ١١ من المتفق عليه هو إعفاء العامل وصاحب العمل من أداء الاشتراكات عن مدة التجنيد الإلزامي، ولكن هل تحسب هذه المدة ضمن مدد الاشتراك في التأمين؟
- ١٢ هذه الجزئية محل خلاف فقهي، يذهب البعض إلى رفض حسابها ضمن مدد الاشتراك على أساس أن التأمين هو مقابل الاشتراكات، بينما ذهب رأي آخر إلى أن هذه المدة تدخل ضمن مدة التأمين، إذ أن المشرع قرر الإعفاء لاعتبارات معينة، فضلاً عن أن جهة التأمين يجب أن تتحمل هذه الاشتراكات عن هذه الفترة لذات الاعتبارات. وهذا ما نعتقد في صوابه، ولا مانع أن تتحمل الخزانة العامة بهذه الاشتراكات، خاصة أن حالات أداء الخدمة العسكرية أثناء الحياة الوظيفية ليست شائعة، فغالباً ما يؤدي الشباب الخدمة الإلزامية بعد إنهاء مراحل التعليم مباشرة، وإن حدث تأجيل فالضرورة أولى بالرعاية.

س ٥: اكتب في اثر وقف عقد العمل علي استحقاق الاشتراكات ؟

- ١٣ وقف عقد العمل قد يكون عقوبة تأديبية "وذلك عند منع العامل من العمل خلال مدة معينة مع حرمانه من الأجر خلالها". وقد يكون الوقف راجعاً لعدم قيام العامل بالعمل، بدون أن تشكل ذلك عقوبة تأديبية، ولكن العامل هنا لا يستحق أجراً، أو لا يستحق أجره بالكامل فما تأثير ذلك على سداد الاشتراكات؟
- ١٤ الأصل أنه إذا كان العقد موقوفاً ولا يوجد ما يبرر دفع أجر العامل أي ما يلزم رب العمل يدفع الأجر، فإن عبء الاشتراكات يرتفع عن رب العمل إذ أن مناط تطبيق القانون هو وجود علاقة عمل تتضمن أجراً للعامل.
- ١٥ مع ذلك فقد خرج المشرع على الأصل عندما قرر في قانون التأمين الاجتماعي، استثناء حيث يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض.
- ١٦ أن الاعتقال وإن كان يؤدي إلى وقف عقد العمل إلا أن العامل يستحق أجره طوال فترة الاعتقال مراعاة للطابع الحيوي للأجر. ومن ثم فإن الاعتقال لا يحول دون استحقاق الاشتراكات كاملة طبقاً للقواعد العامة، كما يسري ذلك على وقف العقد بسبب الأمراض المزمنة، حيث يستحق العامل أجره.

س ٦: اكتب في الضمانات التي منحتها المشرع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي ؟**أولاً: المدين بالاشتراكات**

- ١٧ القانون قد وضع ذلك على كاهل صاحب العمل، فهو الملزم بسداد الاشتراكات المسئول عنها هو باعتباره صاحب عمل، وكذلك بسداد اشتراكات المؤمن عليهم التابعين، وذلك بخصمها عند المنع من أجورهم وسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.
- ١٨ في خصوص الاشتراكات الأخيرة فإن ما يقع على رب العمل هو الاقتطاع من الأجر والتوريد للهيئة، ولكنه ليس مديناً فعلياً إلا بحصته فحسب.
- ١٩ على هذا النحو يكون للهيئة المختصة أن ترجع على العامل بحصته وفقاً للقواعد العامة. فصاحب العمل ليس المدين الأصلي بحصة العامل، وليس كفيلاً لهذا الالتزام، وإنما هو يلتزم بالاقتطاع أو التوريد، فهو يسأل أمام جهة التأمين الاجتماعي عن عم التوريد في المواعيد المحددة وليس عن دين يلتزم به.

المدين بالاشتراكات السلف:

- ٢٠ "تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة، على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسؤولية الخلف في حدود ما آل إليه".

هذه المسؤولية القانونية للخلف يكيفها بعض الفقه بأن صاحب العمل الجديد (أو الخلف) هو مجرد كفيل متضامن، وبنص القانون، أي كفيل قانوني ولكنه ليس مديناً أصلياً بالالتزام، ويترتب على هذا إنه إذا انقضى التزام صاحب العمل القديم بالتقادم انقضى تبعاً له التزام صاحب العمل الجديد أو الخلف حتى ولو لم تكن مدة التقادم قد اكتملت في تاريخ انتقال المنشأة إليه. ولكن هذا الكفيل المتضامن لا يستطيع الدفع بالتجريد قبل الهيئة، فإذا ما أجبر على دفع مستحقات الهيئة فإن له دائماً حق الرجوع على صاحب العمل القديم بكل ما يوفيه عنه للهيئة.

المدين بالاشتراك في قطاع المقاولات:

المقصود بالمقاول ← المسئول أصلاً عن الوفاء بالاشتراكات المنصوص عليها في القانون، ولكن على صاحب العمل (مستند الأعمال) الذي يتم العمل لصالحه أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل البداية بثلاثة أيام على الأقل. فإذا لم يقم بهذا الإخطار فإنه يصبح متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة قانوناً على عاتق المقاول طبقاً لأحكام هذا القانون.

ثانياً: حق الامتياز

"يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقولات وعقار وتستوفي مباشرة قبل المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

إذاً فإن الأولوية للوفاء بمستحقات الهيئة قبل المدين بها، ولها حق امتياز عام على كل أموال المدين يكون في المرتبة الأولى بعد الوفاء بالمصروفات القضائية مباشرة. ويجوز للهيئة دائماً قبول تقسيط مستحقاتها على أصحاب العمل، وإن كان لا يثبت التبع في حقوق الامتياز العامة إلا أن المادة ١٤٦ قررت استثناء هنا حيث أقرت حق التبع للهيئة على المنشأة في أي يد كانت حيث نصت على أن "تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة المختصة...".

ثالثاً: جزاء عدم سداد الاشتراكات [التهرب من التأمين]

القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ حرص علي تغليظ العقوبة في حالة التهرب من سداد الاشتراكات إذ عاقبت المادة ١٦٨ منه بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل او الموظف المختص في الجهات الحكومية او القطاع العام او قطاع الاعمال العام الذي لم يقم بالإشتراك في الهيئة عن اي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون او لم يقم بالإشتراك عنهم بالمدد او الاجور الحقيقية .

رابعاً: جزاء التأخر في سداد الاشتراكات

يلتزم رب العمل بأداء حصته في الاشتراك وحصّة المؤمن عليهم التابعين له في مواعيد محددة دورية. وجزاء التأخير في سداد هذه الحصص يتمثل في أداء مبلغ إضافي بنسبة معينة عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفي صاحب العمل من هذا المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال ١٥ يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

س ٧: أشرح حالات وشروط الانتفاع بتأمين الشيخوخة ؟

أولاً : الشيخوخة الطبيعية او بلوغ سن التقاعد:

❖ **يشترط للحصول على معاش التقاعد شرطين:**

الشرط الأول: بلوغ سن الشيخوخة :

❖ بلوغ سن التقاعد هو مصير كل مؤمن عليه، ما لم يحدث وفاة أو عجز قبل ذلك ويختلف سن التقاعد في بعض النظم الوظيفية عن الأخرى.

❖ **الأصل ← سن المعاش يكون في إطار الستين عاماً،** إذ أن نظام التوظيف المعمول به في مصر بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحداتها الاقتصادية والهيئات كلها تأخذ سن الستين كقاعدة، وكذلك الشأن بالنسبة للخاضعين لقانون العمل والمشتغلين بخدمة المنازل. إلا أن المشرع قد خرج عليها في استثناءات يتعلق الأول بزيادة سن التقاعد بعد الستين، أو بتخفيض السن إلى أقل من ذلك.

١- الاستثناء بزيادة سن التقاعد ما بعد الستين :

❖ قد يسمح القانون للعاملين ببعض الجهات بالتقاعد على سن الخامسة والستين وقد يكون الاستثناء بمد الخدمة لبعض العاملين بصفة شخصية بقرار من السلطة المختصة ووفقاً لما يقرره القانون، إذ تجيز المادة ٤٦ من قانون قطاع الأعمال العام لرئيس مجلس الوزراء مد خدمة بعض أصحاب الخبرة الفنية النادرة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ستين، وهنا يظل تأمين الشيخوخة سارياً في حقهم. وأيضاً تنص المادة ١٦٣ من القانون على حق المؤمن عليهم في الاستمرار في العمل حتى بعد بلوغ سن الستين إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تعطيه الحق في المعاش. ولكن في هذه الحالة يجوز لصاحب العمل توقي الاستمرار الإجباري للمؤمن عليه في العمل إذا قبل أن يؤدي للهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز. ويسري حكم هذا النص على العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

❖ **الاستمرار في العمل يكون فقط لاستكمال المدة الموجبة للمعاش وليس لتحسين أو زيادة قيمة المعاش، ولا يشترط**

موافقة رب العمل لبقاء العامل في العمل، لكن نص المادة ١٦٣ يقتصر تطبيقه على العامل بعقد غير محدد المدة، ولا يتعداه إلى العامل بعقد محدد المدة، لأن هذا العقد ينتهي في أجل معين ولا يرتبط بسن التقاعد، وبعبارة أخرى يكون انتهاء الخدمة بسبب انتهاء مدة العقد وليس بسبب بلوغ سن التقاعد.

٢- الاستثناء بتخفيض السن لأقل من الستين :

❖ يجوز تخفيض السن بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه وزير التأمينات

❖ **يجب أن يتضمن القرار ما يأتي:**

- أ- تحديد السن المذكور بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
- ب- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
- ج- زيادة نسب الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.

الشرط الثاني: أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين عشر سنوات على الأقل (١٢٠ شهراً)

❖ يهدف المشرع من ذلك إلى مد مظلة الحماية التأمينية لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم بتوفير معاش لهم. وفي حساب مدد الاشتراك يجبر كسر الشهر شهراً، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة .

❖ **يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:**

- ١- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات.
- ٢- المدة التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه.
- ٣- مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة علي تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون .
- ٤- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة

ثانياً: الشيخوخة المبكرة [المعاش المبكر]

🔍 **المقصود بالشيخوخة المبكرة** ← الكف الإرادي عن العمل قبل بلوغ سن التقاعد، إذ لم يبلغ المؤمن عليه بعد سن الستين ولم يوجد عجز كلي أو جزئي، أو التوقف عن العمل هنا قد يكون إرادياً أو غير إرادياً (بسبب الفصل التأديبي).

🔍 بناء عليه فإن الشيخوخة المبكرة قد تكون إرادية ويقصد بذلك انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، وقد تكون غير إرادية بفصل العامل فصلاً تأديبياً، أو بإنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وفقاً للقواعد العامة في قانون العمل والقانون المدني، أو عدم اللياقة الصحية للخدمة مع عدم توافر شروط العجز، أو بعد استنفاد الأجازات المرضية والسنوية أو فقد الجنسية أو زوال شرط المعاملة بالمثل.

🔍 الشرط الأساسي الذي يعتد به المشرع هنا هو مدة الاشتراك، وهي **عشرون سنة أو ٢٤ شهراً على الأقل**.

س٨: اشرح حالات وشروط الانتفاع بتأمين العجز ؟

أولاً: تعريف العجز المستديم :

🔍 كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً، أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. والعاجز عن الكسب هو "كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع ٥٠% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

ثانياً: شروط الانتفاع بتأمين العجز :

الشرط الأول: أن يؤدي العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه :

🔍 يفهم من هذا الشرط ضرورة أن يقع العجز أثناء خدمة العامل فإذا وقع بعد ترك الخدمة فإن الشرط يرتفع وإن كنا ندخل في حالة أخرى.

🔍 أيضاً يفهم منه ضرورة أن يؤدي العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه ولا مشكلة في العجز الكلي المستديم، فهنا لن يستطيع المؤمن عليه ممارسة عمله الأصلي ولا أي عمل آخر، ويعتبر في حكم العجز الكلي المستديم الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية. أما العجز الجزئي المستديم فإنه يمكن ألا يؤدي لإنهاء خدمة العامل، وذلك إذا وجد عمل بديل لدى رب العمل. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات.

الشرط الثاني : أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاث أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة:

🔍 يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو

ستة أشهر متقطعة، لا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية:

- ١- **الحالة الأولى :-** المؤمن عليهم، الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
- ب- **الحالة الثانية :-** انتقال المؤمن عليه للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق.
- ج- **الحالة الثالثة :-** ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. في هذه الحالات ترتفع شبهة التحايل، وتتوافر الجدية للاشتراك في النظام، ولولا وقوع العجز لاستمر المؤمن عليه في عمله وفي أداء الاشتراكات، وهذه العلة تتوافر في العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والوحدات الاقتصادية التابعة له أو للهيئات العامة والمؤسسات العامة، وكذلك تتوافر في حالات الالتحاق بإحدى شركات قطاع الأعمال العام. وأيضاً الملتحقين طبقاً لقواعد قانون العمل الذين وافقت على لوائح توظيفهم الوزارة المختصة.

هذان الشرطان يجب توافرها لاستحقاق معاش العجز الكلي أو الجزئي الذي أدى لإنهاء خدمة المؤمن عليه، ولكن المشرع وضع بعض الاستثناءات، وقرر منح معاش العجز (أو الوفاة) لاعتبارات إنسانية بحتة لمن لا يتوافر فيهم الشرطين .

الاستثناء ← منح معاش العجز (أو الوفاة) بعد انتهاء الخدمة أو بعد بلوغ الستين من العمر.

هذا الاستثناء يتضمن في حقيقته حالتين:

الحالة الأولى: معاش العجز (أو الوفاة) لمن وقع عجزه (أو وفاته) خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته قبل بلوغ السنين عاماً.

يجب توافر شروط خمسة للقول باستحقاق المؤمن عليه لهذا المعاش الإستثنائي.

الشرط الأول: ثبوت العجز الكامل للمؤمن عليه (أو الوفاة):

الاعتبارات الإنسانية هي المقصد من وراء هذا المعاش وبالتالي فقد قصر المشرع الاستفادة به على العاجز عجزاً كلياً، أما العاجز عجزاً جزئياً ولو كان مستديماً فلا يستفيد من هذه الأحكام، إذ أنه أمامه فرص للإشتغال في أعمال أخرى.

الشرط الثاني: عدم تجاوزه سن التقاعد المعامل به :

ذلك حتى لا تدخل في معاش الشيخوخة أو المعاش الإستثنائي، فبعد سن الستين لا يستحق المؤمن عليه معاش العجز، ولا يكون العجز هو المنهي للخدمة بل لبلوغ سن التقاعد.

الشرط الثالث: أن يقع العجز خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط:

هذا التقارب الزمني بين وقوع العجز وتاريخ انتهاء الخدمة يبرز الضرورات الأنسانية لمد مظلة الحماية لهذا المؤمن عليه الذي لم يمهله القدر أو شاء قدره أن يصاب بعد أشهر قليلة أو أيام من انتهاء خدمته بعجز كامل أما إذا تراخت الواقعة لما بعد السنة فلا تنطبق هذه الحالة هنا.

الشرط الرابع: ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة:

معنى الصرف أنه قد استوفى كامل مستحقاته من الهيئة ولم يعد له رصيد يبرر حماية استثنائية له، وصرف هذه المستحقات تحتاج وقت وشروط، ومعنى عدم الصرف استمرار علاقته بالهيئة المختصة وعدم انقطاعها.

الشرط الخامس: هو توافر مدة من الاشتراك :

أن تكون للمؤمن عليه مدة أشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

الحالة الثانية: معاش العجز (أو الوفاة) لمن وقع عجزه (أو وفاته) بعد سنة من انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط

وهذه الحالة تبرز فيها أيضاً الاعتبارات الإنسانية البحتة، إذ أن المؤمن عليه قد انتهت خدمته دون أن يستحق معاشاً، وبالتالي انحصرت حقوقه المالية في تعويض الدفعة الواحدة فقط، وتفترض هذه الحالة أن المؤمن عليه ما يزال يتردد على الهيئة لصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وقبل الصرف حدث له (الوفاة) أو العجز الكلي، فمراعاة لهذه الظروف منحه المشرع الحق في معاش العجز بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة. ويبدو من نص المادة أن هناك شروطاً مشتركة بين هذه الحالة والحالة التي سبقتها وهي :

الشرط الأول: شرط أن يكون الأمر بصدد عجز كامل (أو وفاة) :

الشرط الثاني: شرط عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

الشرط الثالث: أن تنتهي خدمة المؤمن عليه أو أن يبلغ سن التقاعد دون استحقاق معاش.

إذ أن استحقاقه لمعاش، سواء معاش الشيخوخة أو المعاش المبكر ينقل الشخص إلى طائفة جديدة وهم أصحاب معاشات الشيخوخة، حيث يتقاضى معاشاً دورياً بجانب بعض الحقوق المالية الأخرى، ويحق لهم الاشتراك في الرعاية الطبية المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الصحي إذا طلبوا ذلك ودفعوا الاشتراك في تأمين المرض من معاشاتهم. إذاً فلا داعي لمعاملة خاصة من هنا إذا كان استحقاق معاشاً، فإن لم يكن قد استحق هذا المعاش فإن الدواعي الإنسانية لتقرير معاش في حالة عجزه الكامل تبرز؟

الشرط الرابع : أن يقع العجز (أو الوفاة) بعد انقضاء سنة من تاريخ الخدمة أو العمل أو النشاط.

☞ إذا كان قبل انقضاء هذه السنة لتوافرت الحالة الأولى.

الشرط الخامس: أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهراً على الأقل أي عشر سنين:

☞ **الملاحظ أن** ← هذه المدة كانت تعطيه الحق أصلاً في معاش الشيخوخة ولكن يبدو أن هناك نقصاً ما في شروط الاستحقاق للمعاش، وبالتالي توافر الحق في صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.

الشرط السادس: أن يقع العجز أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط :

☞ هذا الشرط يخص الفئات الآتية :

١- الفئة الأولى :- أصحاب الاعمال ومن في حكمهم (تضم ١٧ شريحة اجتماعية).

٢- الفئة الثانية :- العاملين المصريين في الخارج (تضم ٤ شرائح اجتماعية).

٣- الفئة الثالثة :- العمالة غير المنتظمة (تضم ١٠ شرائح اجتماعية).

س٩: وضع حالات وشروط الإنتفاع بتأمين الوفاة ؟

حالات وشروط الإنتفاع بتأمين الوفاة

☞ فيشترط لاستحقاق معاش الوفاة

١- أن تتحقق الوفاة أثناء الحياة الوظيفية للعامل.

٢- أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر متقطعة أو ثلاثة أشهر متصلة، يعفى من شرط المدة العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.

☞ يمنح المستحقين عن المؤمن عليه معاشاً إذا حدثت الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن قد جاوز الستين، وعدم صرفهم للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. أيضاً يمنحوا معاشاً استثنائياً في الحالة الثانية إذا توفى المؤمن عليه بعد سنة من بلوغ سن الستين أو انتهاء الخدمة، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهراً، هذا في شأن الوفاة الحقيقية، ولكن المشرع وضع بعض الأحكام الخاصة بالوفاة الحكيمة لحالات المفقود والغائب مدة طويلة.

س.ف : اكتب في معاش المفقود وأحكامه ؟

الوفاة الحكيمة [المفقود]

☞ **المقصود بالمفقود** ← من لا تعرف حياته من مماته،

☞ القاعدة أن المفقود يعتبر ميتاً بالنسبة لما يضره من تاريخ الحكم بالوفاة وبالنسبة لما يضر غيره من تاريخ الفقد.

☞ الفرض أن حدث فقد لأحد المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام هذا القانون، ولم تتأكد من حياته ولا مماته، فما الحل؟ إن ترك أسرته بدون أي دخل لهم، وحرمانهم من دخل عائلهم بشكل ولا شك عبئاً إضافياً تضاف لأعبائهم الأخرى وحالة القلق والاضطراب والترقب التي يعيشونها، كما أن اعتبار المؤمن عليه في حكم الموتى وإعطائهم معاش وحقوق المتوفى قد يضر الهيئة المختصة إذا ظهر المفقود حياً بعد فترة قصيرة، من سيرد المبالغ المنصرفة ومن المسئول عن ضياع حقوق الهيئة.

☞ للموازنة بين هذه الإعتبارات حاول المشرع التأميني في القانون، أن يوفق بين حصول المعالين (المستحقين) على دخل ثابت حتى استقرار الأمر بعد مدة الأربع سنوات المقررة قبل الحكم باعتبار المفقود متوفياً، وبين الحفاظ على حقوق الهيئة وحقوق المفقود أيضاً. لأجل هذا فقد عالج المشرع هذا الوضع، وقسم الأحكام إلى فترتين فترة ما قبل مرور أربع سنوات، وفترة ما بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد وصدور الحكم باعتبار المفقود ميتاً.

أولاً: فترة ما قبل مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد:

نقير الحف في إعانة شهرية تعادل المعاش:

لا نستطيع بكل الوسائل المتاحة أن نتعرف على ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً لهذا قرر المشرع حق المستحقين عن المفقود في إعانة شهرية تعادل المعاش حيث نص على أنه: "في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه، إعانة شهرية تعادل ما يستحقون عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك إعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً. وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل، والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستمر صرف هذه الإعانة إلى أن يظهر المفقود حياً أو تتأكد وفاته حقيقة أو حكماً.

ثانياً: فترة ما بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً:

أ- تحول الإعانة إلى معاش:

إذا مرت أربع سنوات ولم يعثر على أي أثر للمفقود، أو قضى بوفاته حقيقة أو حكماً قبل أو بعد انقضاء أربع سنوات تنقلب الإعانة إلى معاشاً ويعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة في تقدير جميع الحقوق المعاشية، ويوزع المعاش على المستحقين طبقاً للقواعد المعتمدة.

ب- صرف التعويض الإضافي:

يصرف التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد، أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية، إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده، فيصرف التعويض الإضافي لمن حدده المفقود منهم.

ج- صرف منحة الوفاة:

حيث تصرف منحة الوفاة للمستحقين الموجودين على قيد الحياة في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.

هذه المنحة تعادل معاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين له وذلك بالإضافة للأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتستحق لمن حددهم المفقود قبل ذلك، فإن لم يحدد أحداً فتصرف للأرامل، فإن لم توجد فلالأبناء والبنات.

س.ف: ما هو أثر عودة المفقود حياً بالنسبة للإعانة الشهرية وهل يحق لهيئة التأمينات الإجتماعية إسترداد المبالغ المدفوعة؟

ثالثاً: أثر ظهور المفقود حياً على ما صرف من إعانة أو معاش:

"يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن المؤمن عليه المفقود إذا عثر عليه حياً وذلك إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقْد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من الحالات التي لا يستطيع فيها المفقود إخطار صاحب العمل أو أسرته بمكانه، وتعتبر ديناً عليه في غير ذلك من الحالات، ويتعين على الهيئة المختصة اقتضاؤه منه وفقاً للإجراءات المخولة لها قانوناً دون إخلال بالمسألة الجنائية إن كان لذلك مقتضى". وهذا إذن يتوقف على وجود السبب الخارج عن الإرادة من جانب المفقود.

من جانب المستحقين عنه والذين صرفوا هذه المبالغ فإن أمر علمهم أو عدم علمهم بحياة المفقود سيتوقف عليه مصير ما صرف إليهم من أموال. "إذ يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن صاحب المعاش إذا عثر عليه حياً في حالات القوة القاهرة، وتعتبر ديناً عليه في غير هذه الحالات وتخضع من قيمة المعاش المستحق له

ذلك دون إخلال بمساءلتهم جنائياً إذا كان لذلك مقتضى ولا يجوز صرف المعاشات المستحقة لصاحب المعاش في هذه الحالة عن فترة الفقد والتي صرفت إلي المستحقين إلا بعد إستردادها من الأشخاص التي صرفت لهم.

س ١٠ : اكتب في اجر تسوية المعاش وقواعد تقديره ؟

أولاً: أجر تسوية المعاش:

أجر تسوية معاش الشيخوخة:

المقصود بالمعيار ← متوسط الأجر الأساسي الشهري للاجور او الدخل التي ادبت علي اساسها الاشتراكات عن هذا الاجر او الدخل وهما يعطى دلالة واقية على الدخل الفعلي للمؤمن عليه قبل خروجه على المعاش، حتى يكون المعاش أقرب للدخل الفعلي الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل ذلك .

ثانياً: ضوابط حساب المتوسط الشهري لأجر الاشتراك:

١ [اعتبار الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً:

❖ فلو انتهت خدمة العامل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بعد يوم أو أيام من بداية الشهر حسب هذا الشهر كاملاً بالنسبة له. وإذا كان المؤمن عليه يتقاضى أجره كله أو بعضه بالإنتاج فإن أجر الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة يحدد عن طريق قسمة ما حصل عليه العامل من أجر على عدد الأيام التي حصل فيها على هذا الأجر مضروباً في (٣٠) أي عدد أيام الشهر كله.

❖ إذا كانت هذه القاعدة لا تثير مشكلة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة، فإنها قد أثارت مشكلة في خصوص تطبيقها على عمال القطاع الخاص، حيث لا تستحق اشتراكات عن جزء من الشهر الذي تنتهي فيه خدمة العامل .

٢ [مدة الاشتراك:

❖ مدة اشتراك المؤمن عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي :

- ١- مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة علي تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب هذه المدد .
- ٢- المدد التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون .
- ٣- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء علي طلبه .
- ٤- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة .

ثالثاً: قواعد تقدير المعاش :

١) معاميل حساب المعاش:

❖ عملية حسابية يتم تقدير قيمة المعاش حسب المعامل الأساسي ٤٥/١ وهذا يعني أن المعاش المقدر في النهاية سيصل إلى ٨٠٪ من الأجر المسدد عنه الاشتراك وذلك إذا بلغت مدة الاشتراك ٣٦ سنة. فإذا كان المؤمن عليه يتقاضى في السنتين الأخيرتين متوسط مبلغ ٣٠٠٠ جنيه فإن المعاش الخاص به للشيخوخة يحسب كالآتي: $2400 = 36 \times 45/1 \times 3000$ جنيهها.

❖ هذا ما يمثل ٨٠٪ من متوسط الأجر المسدد عنه الاشتراك وهذا المعامل هو القاعدة في حساب المعاش.

٢ [الحد الأقصى النسبي للمعاش:

❖ قرر المشرع حساب المعاشات كقاعدة بناء على معامل ٤٥/١ حتى تعطينا في النهاية معاشاً لا يزيد عن ٨٠٪ من الأجر، وهذا هو الحد الأقصى للمعاش في القانون، إلا إذا وجد استثناء على غير ذلك.

استثناءات الحد الأقصى:

- ١- المعاشات التي تقل قيمتها عن ٦٥٪ من اجر او دخل التسوية :
- ❖ في هذه الحالة قرر المشرع حسابها بنسبة ٦٥٪ من الاجر او دخل التسوية الاكبر اي رفع نسبتها لتصل لـ ٦٥٪ .
- ❖ قد اعتمد المشرع علي النسب وليس الارقام حيث قد تنخفض قيمة العملة فتظل النسبة ثابتة .
- ٢) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات على حسابها بنسبة ١٠٠٪ .
- ❖ هذه المعاشات تخص بعض الكادرات الخاصة، وتحمل الخزانة العامة الفرق بين الحد الأقصى والحدود القصوى السابقة.

٣) المعاشات التي تربط للعاملين في الصناعات الصعبة والخطرة:

❖ يحسب المعاش بنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك الأخير فإذا كان أجر العامل في هذه الأعمال ٥٠٠ جنيه فإنه يحصل أيضاً على معاش يوازي ٥٠٠ جنيه، أي $500 = 36 \times 36/1 \times 500$ جنيه معاش شهري.

٣ [الحد الأقصى الرقمي للمعاش :

- لم ترد في نصوص القانون حد اقصى رقمي للمعاشات بل حد اقصى نسبي وهو ٨٠٪ من متوسط اجر او دخل الاشتراك ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة .
- فلا يتقيد حده الأقصى بمبلغ معين، ولكن الحد الأقصى يظهر ضمناً من وضع حد أقصى لأجر الاشتراك حيث لن يزيد المعاش عن ٨٠٪ من هذا الأجر.

٤ [الحد الأدنى للمعاش :

- إذا قل المعاش المستحق عن ٦٥٪ من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر .
- تقرر المادة ٣٥ استحقاق صاحب معاش العجز الكلي المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ ٢٠٪ من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

س ١١ : ما المقصود بكل من : " مدة الاشتراك الفعلية - مدة الاشتراك الافتراضية - شراء المدد " ؟

أولاً: مدد الاشتراك الفعلية

مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي:

- ١- مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة علي تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب هذه المدد .
 - ٢- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون .
 - ٣- المدة التي ضمنت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناءً علي طلبه .
 - ٤- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة علي أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدد الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة علي اضافة هذه المدد .
- يجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً .
- يشترط لحساب المدد السابقة ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها أي حقوق ومستحقات تأمينية، أما إذا اشترك مدة معينة ثم حصل من الهيئة المختصة علي حقوقه التأمينية كتعويض الدفعة الواحدة وقبض التعويض، ثم التحق بعمل جديد يخضعه لقانون التأمين الاجتماعي فإن مدة اشتراك منفصلة تبدأ ولا تضم إلى المدة السابقة لأن صرف الحقوق التأمينية يرفع تلك المدة من مدة الاشتراك.

ثانياً: المدد الافتراضية المضافة

- يضيف المشرع لمدد اشتراك مدد إضافية مجازية لم يسدد المؤمن عليه عنها أي اشتراك، وذلك لتحسين المعاش أو رعاية للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه، وكذلك يسمح المشرع بشراء بعض المدد مع دفع الاشتراك عنها.

المدة الافتراضية في حالة العجز أو الوفاة

- التي تضاف بقوانين او قرارات خاصة علي أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة علي اضافة هذه المدد .

ثالثاً: المدد التي تضم بناء علي طلب المؤمن عليه (شراء المدد)

يجوز للمؤمن عليه تحسيناً للمعاش الذي سيستحق له أن يطلب حساب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه بشروط هي:

- ١- الشرط الأول :- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط. وإن ذهب البعض إلى عدم ضرورة الشرط، فيمكن طلب الضم حتى ولو كان المؤمن عليه قد قضى هذه الفترة عاطلاً أو في السجن وذلك لان العلة من إجازة الضم هي تمتع العامل بمزايا التأمين التي حرم فيها خلال المدة المطلوب ضمها، يؤيد ذلك أن قرار وزير التأمينات لم يشترط إثبات هذا العمل أو النشاط في المدة المطلوب ضمها.
- ٢- الشرط الثاني :- أن يكون قد التحق بهذا العمل أو النشاط بعد سن العشرين، فقبل ذلك لا يمكن شراء أو حساب المدد التي قضيت فعلاً في عمل وطلب شراؤها.
- أن يسدد عنها المبالغ المحددة من قبل الهيئة : وهذه المبالغ متدرجة في الجدول (رقم ٤) من القانون، ويمكن أن يسدها المؤمن عليه (الطالب) دفعة واحدة أو على أقساط المهم أن يطلب حساب السنة كاملة وليس ناقصة بعض الأشهر.

- الأصل ← أنه لا يجوز العدول عن طلب ضم المدة ولكن يجوز على سبيل الإستثناء العدول في حالة صدور قوانين أو أحكام قضائية تعدل في الحقوق المستحقة عن المدة المضمونة

س ١٢ : ما هو الحد الاقصى لمدة الاشتراك في التأمينات وكيفية حساب المدد الزائدة ؟

١- الحد الأقصى لمدة الاشتراك:

مدة ٣٦ سنة، أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، وذلك على اعتبار أن هذه المدة تسمح للمؤمن عليه، بالحصول على معاش مقداره ٨٠٪ من متوسط أجر الاشتراك، وبالتالي إذا كان متوسط أجر المؤمن عليه هو ٤٠٠٠ ج فإن المعاش المستحق له عن مدة ٣٦ سنة سيكون $٤٠٠٠ \times ٥/١ = ٣٦ \times ٣٢٠٠$ جنيهاً شهرياً. وهذا ما لم ينص القانون على حساب المعاش على أساس ١٠٠٪ من هذا المتوسط.

٢- التعويض عن المدة الزائدة:

قد تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام ٤٢ سنة وذلك إذا كان قد التحق بعمل يدخله في نظام التأمينات منذ سن ١٨ سنة وانتهت خدمته في سن الستين (٦٠ سنة) وحسبت له كامل المدة، فهنا توجد ٦ (ست) سنوات زائدة عن الحد الأقصى لمدة الاشتراك وهو ٣٦ سنة، فكيف يتم التعويض عن هذه المدة؟
قرر المشرع في المادة ٢٦ من القانون حق المؤمن عليه في تعويض عن المدة الزائدة (تعويض دفعة واحدة) يقدر بـ ١٥٪ من الأجر السنوي من السنوات الزائدة. فإذا كان متوسط الأجر الشهري المحسوب على أساسه المعاش هو ٤٠٠٠ ج، فإن الأجر السنوي يساوي $٤٠٠٠ \times ١٢ = ٤٨٠٠٠$ ، يبلغ التعويض ١٥٪ من هذا الأجر السنوي فيكون $٤٨٠٠٠ \times ١٥/١٠٠ = ٧٢٠٠$ جنيهاً.

٣- إسقاط بعض المدد في حساب المدة الزائدة:

قرر المشرع إسقاط بعض المدد الافتراضية التي أضافها للمؤمن عليه إذا كان رصيده من السنوات يكفيه للحصول على ٨٠٪ من متوسط الأجر كمعاش، أي بلغت المدة ٣٦ سنة، فليس من العدل حساب مدد افتراضية لم يسدد عنها أي اشتراك لكي يحصل بمقتضاها على تعويض دفعة واحدة.
حيث اكملت المادة ٢٦ نصها بأن:

"عند حساب المدة المستحق عنها التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:

- ١- (المدة الافتراضية في معاش العجز والوفاة، أو العجز والوفاة خلال سنة من تاريخ إنهاء الخدمة أو بعد سنة من تاريخ إنهاء الخدمة وقبل بلوغ الستين وهي مدة ثلاث سنوات).
 - ٢- المدد المشترك.
 - ٣- المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين.
 - ٤- استبدال هذا التعويض بمعاش: حيث يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب استبدال هذا التعويض بمعاش، ولكن المعاش هنا يحسب على أساس معامل ٧٥/١ وليس ٤٥/١ عن كل سنة من السنوات الزائدة، ويضاف المعاش هذا إلى المعاش الأصلي، ويصرفان معا.
- على هذا فإذا كان الأجر المتخذ أساساً لحساب المعاش الأساسي هو ٤٠٠ جنيهاً فإن المعاش يحسب على أساس المدة الزائدة، (تكن ست سنوات) على معامل ٧٥/١ فيكون المعاش يساوي $٧٥/١ \times ٦ \times ٤٠٠ = ٣٢٠٠$ جنيهاً يضاف للمعاش الأساسي وهو $٤٠٠ \times ٤٥/١ \times ٣٦ = ٦٢٠٠$ ، ويكون مجموع المعاشين $٣٢٠٠ + ٣٥٢٠ = ٦٧٢٠$ جنيهاً.

س ١٣ : ماهو تعويض الدفعة الواحدة وماهي حالاته ومقداره ؟

أولاً: تعريف تعويض الدفعة الواحدة :

تعويض مالي يدفع دفعة واحدة للمؤمن عليه وذلك عن اشتراكاته في الهيئة لمدة طالت أم قصرت، وذلك لعدم توافر شروط استحقاق المعاش، أو لعدم الرغبة في الحصول على المعاش لحالات معينة أو لظروف خاصة.

ثانياً: حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:

١ [بلوغ سن الشيخوخة :

يعني هذا إنهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن الستين دون أن يكون له مدة تعطيه الحق في المعاش.

٢ [مغادرة الأجنبي البلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته :

هذا يعني خروج المؤمن عليه من مظلة التأمين في القانون المصري، ودون استحقاق معاش الشيخوخة لعدم اكتمال شروط معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بسبب حدوث أي من الفروض الثلاثة السابقة.

٣ [هجرة المؤمن عليه :

هذا يعني الإقامة الدائمة بالخارج، وإن كان يجوز له الحصول على معاش، وقد عمد المشرع إلى عدم قطع الصلة نهائياً بالمؤمن عليه، تحسباً لما قد يصادفه بالخارج فيضطر للعودة للوطن.

٤ [الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل :

هذا يعني أن السجن عشر سنوات فأكثر قد أدى لحرمان المؤمن عليه من استحقاق المعاش لعدم اكتمال الشروط، سواء لفصله من العمل لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو لعدم قدرته على إكمال المدة، بعد الخروج من السجن بل أن المشرع يوسع في ذلك إذ قد يؤدي السجن ولو لمدة **أقل من عشر سنوات** إلى عدم توافر شروط الحصول على المعاش لأن السجن أطول من المدة الباقية لبلوغه الستين، ففي حالة حدوث أي من الفرضين **(أيهما أقل)** وعدم استحقاق معاش ننتقل للحق في التعويض.

٥ [إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستدير يمنعه من مزاولته للعمل :

فهنا لا أمل له في استكمال شروط الحصول على معاش.

٦ [انتظام المؤمن عليه في سلك الرهينة :

هذه الحالة تتعلق برجل الدين المسيحي الذي ينضم إلى سلك الرهينة، والراهب تنقطع صلته تماماً بالعمل الديوي ومن ثم لا يوجد ما يبرر عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

٧ [عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً :

هنا يحق له أيضاً أن يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ **مقداره ٦٪** من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.

٨ [وفاة المؤمن عليه :

هنا أيضاً الوفاة وإن كانت السبب في إنهاء الخدمة إلا أن المؤمن عليه المتوفى لم تكتمل له شروط الحصول على معاش، ويحق له هنا أيضاً أن يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ **مقداره ٦٪** من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.

ثالثاً: قيمة تعويض الدفعة الواحدة

أن تعويض الدفعة الواحدة يحسب **بمقداره ١٥٪** من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.

المقصود بالاجر السنوي ← متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة

الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عشر، ويعني هذا أنه لو كان متوسط الأجر الشهري الذي يسدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين هو **٤٠٠ جنيه** فإن الأجر السنوي سيكون **حاصل ضرب ٤٠٠ × عدد أشهر السنة وهي ١٢ ليساوي ٤٨٠٠ جنيه**.

يكون قيمة التعويض عن مدة تسع سنوات من الاشتراك هي **حاصل ضرب ٤٨٠٠ (متوسط الأجر السنوي) في مدة الاشتراك في ١٥٪** أي $٤٨٠٠ \times ٩ \times ١٥ / ١٠٠ = ٦٤٨٠$ **جنيهاً**. تدفع مرة واحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه، وفي حالة الشيخوخة الطبيعية، والعجز الكامل، والوفاة يضاف لهذا المبلغ **(مبلغ التعويض)** مبلغ يعادل **٦٪** من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.

س ١٤ : اكتب في المكافأة كأحد الحقوق التأمينية التي تصرف مع المعاش ؟

المكافأة:

يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة.

الحق في المكافأة يكون مستقلاً عن المعاش والتعويض، فسواء استحق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً، فإن يستحق بالإضافة إلى ذلك المكافأة، ولكن المكافأة تستحق مقابل أقساط وشروط متميزة عن الحق في المعاش، فهي لا تستحق لمجرد استحقاق المعاش ولا تمول من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

بناءً عليه فإن المكافأة شأنها شأن المعاش أو التعويض، تتحدد في ضوء عناصر ثلاثة الأجر، والاشتراك، والمدة.

يمول نظام المكافأة مما يأتي :

١- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع **(١٪)** من اجر الاشتراك شهرياً .

٢- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع **(١٪)** من اجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهرياً.

تودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق علي تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية .

طريقة حساب المكافأة:

تحسب المكافأة بواقع أجر شهر من كل سنة عن سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة **(وليس الاشتراك في المعاش)** ويتحمل صاحب العمل **بنسبة ١٪** من اجر الاشتراك شهرياً، أما المؤمن عليه فيتحمل **بنسبة ١٪** من هذا الأجر.

س ١٥ : اكتب في التعويض الاضافي وحالاته وقيمه ؟

التعويض الإضافي:

المقصود بالتعويض الإضافي :- عبارة عن مبلغ نقدي يصرف دفعة واحدة إلي صاحب المعاش وإلي المستفيدين الذين عينهم , أو إلي ورثته الشرعيين , إلي جانب المعاش في حالات العجز والوفاة لمساعدة المؤمن عليه وأسرته وبقصد معالجة الآثار الناجمة عن الوفاة أو العجز المؤدي لانتهاء الخدمة مبكراً بما يحول دون حصول المؤمن عليه علي معاش مناسب .

حالات استحقاق التعويض الإضافي :

- ١ - الحالة الأولى :- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً :
- ٢ - الحالة الثانية :- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة:
- ٣ - الحالة الثالثة :- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش: وبما أنه لا يوجد مستحقين للمعاش، وأن الوفاة قد تكون قد كبدهم مبالغ، فإنه يحق لهم طلب صرف هذا التعويض.
- ٤ - الحالة الرابعة :- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة:

قيمة التعويض الإضافي

يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الوفاة

س ١٦ : ماهي الفئات المستحقة للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه ؟

المستحقون للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

معاش الوفاة :

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة المحددة في القانون ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.

س.ف/ اكتب في معاش الأرملة والزوج ؟

أولاً: الأرملة:

يشترط لاستحقاق الأرملة معاش شرط وحيد

أن يكون الزوج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي بات. ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج أو التصادق في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات ويوثق الزواج في السجلات المعدة لذلك والتي يحررها المأذون أو الموثق الرسمي فإذا لم يوجد توثيق فيمكن ان يثبت بحكم قضائي .

ثانياً: الزوج (الأرمل):

يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته ضرورة توافر الشروط الآتية:

- ١ - الشرط الأول :- أن يكون عقد الزواج موثقاً.
- ٢ - الشرط الثاني :- الا يكون متزوجاً بأخري.

ثالثاً: الأبناء:

- ❖ القاعدة → يشترط لاستحقاق الأبناء (الذكور) للمعاش، ألا يكونوا قد بلغوا سن الحادية والعشرين من العمر
- ❖ الاستثناءات → هي تخص الإبن العاجز عن الكسب والابن الملتحق بالتعليم العالي أو المتوسط، والذي لم يلتحق بعمل.
- ✓ **الاستثناء الأول:** الابن العاجز عن الكسب → له الحق في المعاش بدون التقيد بسن معينة، أيّاً كان سبب ذلك.
- ✓ **الاستثناء الثاني:** الملتحق بالتعليم العالي → هنا يستمر في الحصول على المعاش حتى إنتهائه من التعليم أو بلوغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للتعليم العالي وذلك أيهما أقرب، وأن يكون متفرغاً للدراسة.
- ✓ **الاستثناء الثالث:** الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل أو مهنة → هذا خاص بالحاصل على المؤهل العالي (ليسانس-بكالوريوس) ولم يلتحق بعمل أو بمهنة، هنا يستمر في الحصول على نصيبه من المعاش حتى التحاقه بعمل أو مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب. وبخصوص الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وما يعادلها وفوق المتوسطة فحتى التحاقه بعمل أو مهنة أو بلوغه سن الرابعة والعشرين أيهما أقرب.

رابعاً: البنات:

- ❖ يشترط لاستحقاق البنات ألا تكون متزوجة → فإن لم تتزوج يستمر حصولها على المعاش حتى وفاتها ما لم يحدث سبب من أسباب وقف المعاش بالنسبة لها. وتعتبر غير متزوجة أيضاً المترملة والمطلقة ولو كان طلاقها رجعيّاً وكانت في فترة العدة، ويكون استحقاقها في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ وفاة الأب المؤمن عليه.

خامساً: الأخوة والأخوات:

- ❖ يشترط لاستحقاق الإخوة للمعاش نفس شروط استحقاق الأبناء للمعاش من عدم بلوغ سن الحادية والعشرين، ما لم يوجد أحد الاستثناءات الثلاثة السابقة، أيضاً يشترط بالنسبة للأخوات نفس شروط استحقاق المعاش بالنسبة للبنات، أي حتى تتزوج، ويدخل تحت هذا البند الأخت المترملة والمطلقة إذا حدث ذلك وقت وفاة الأخ المؤمن عليه أو صاحب المعاش. كل هذا تحت شرط رئيسي هو شئوت اهالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم أم لهن. والأخوة تشمل الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأم أو لأب. ومع مراعاة قواعد الاستحقاق في حالة وجود أبناء وبنات فلا يستحق أياً من الأخوة المعاش في حالة وجود الأبناء المستحقين.

سادساً: الوالدين:

- ❖ يستحق الوالدان نصيبه من المعاش بدون شروط فلم يضع المشرع أي شرط في خصوصهما من الحاجة أو الإعالة.

سابعاً: المطلقة:

- ❖ كانت تستحق المعاش في ظل القانون رقم (٧٩ لسنة ١٩٧٥) وقد عدل القانون الجديد رقم (١٤٨ لسنة ٢٠١٨) من هذا المنحي والغي المطلقة من قائمة المستحقين للمعاش.

ثامناً: أنصبة المستحقين للمعاش:

- ❖ حدد المشرع هذه الأنصبة وهي ليست كالأنصبة الشرعية، وإن كان يجوز حجب بعض المستحقين في المعاش في حالة توافر من هم أولى منهم بالمعاش.

س ١٧ : اذكر حالات وقف المعاش وقطعه وعودته وهل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟

أولاً: وقف صرف المعاش:

(١) المقصود بوقف المعاش :

- ❖ يعني وقف صرف المعاش حدوث ظروف معينة ينتفي معها شرط الحاجة الفعلية للمعاش، على أن يعود الحق في صرف المعاش إذا انتهت هذه الظروف.

(٢) حالات وقف المعاش :

الحالة الأولى: وقف صرف المعاش للإلحاق بأي عمل:

- ❖ الإلتحاق بأي عمل أيّاً كان نوعه يمكن أن يؤدي لوقف صرف المعاش، وذلك بشرط أن يكون الدخل الصافي من العمل يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي هنا مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب.

الحالة الثانية: مزاولة مهنة لمدة تزيد عن خمس سنوات منصلة:

سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية، المهم أن تكون منظمة بقوانين أو لوائح، وهنا لم يشترط القانون الحصول على دخل معين من المهنة ولكنه اكتفى بالاستمرار في ممارستها مدة خمس سنوات متصلة فاعتبرها قرينة كافية على حصوله على دخل منها يفوق المعاش. واضح من ذلك أن الدخل لا بد أن يكون ناتجاً عن العمل أو المهنة وليس ريع عقارات أو ممتلكات.

إذا توافرت أي من الحالتين السابقتين يوقف صرف المعاش ما لم يوجد أحد حالات الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة

عودة المعاش بعد وقفه

إذا ترك المستحق العمل أو المهنة يعود إليه الحق في صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة أو العمل.

س.ف: ما هي حالات قطع المعاش وحالات عودته؟**ثانياً: قطع المعاش****(أ) المقصود بقطع المعاش :**

انتهاء حق المستحق في صرف المعاش.

(ب) حالات وأسباب القطع:

- ١- وفاة المستحق - حيث ينقطع المعاش عن هذا المستحق ولا ينتقل لورثته الشرعيين، فالمعاش لا يورث، وإن كان يمكن أن يحدث رد وارتفاع نصيب بعض المستحقين الآخرين من جراء هذا القطع.
- ٢- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت - حيث تنتهي الإعالة هنا من جانب صاحب المعاش المتوفى، وتنتقل الإعالة إلى الزوج الجديد، الذي عليه الإنفاق على زوجته .
- ٣- بلوغ الابن أو الأخ ٢١ سنة - إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب، أو ملتحقاً بالتعليم العالي أو حاصلاً على وهل عالي ولم يعمل حتى سن ٢٦ سنة أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب الذي بلغ السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، وكذلك الحاصل على مؤهل أدنى من المؤهل العالي حتى يلتحق بعمل أو يبلغ سن ٢٤ سنة أيهما أقرب.
- ٤- توافر شروط استحقاق معاش آخر - حيث أن القاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش إلا بعض الاستثناءات.

س.ف: هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟**ثالثاً: قاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل**

القاعدة - حظر الجمع بين أكثر من معاش. ويلاحظ أن حظر الجمع بين أكثر من معاش يسري إذا كانت المعاشات مصدرها أحكام قانون التأمين الاجتماعي. ومؤدى ذلك أن حظر الجمع بين أكثر من معاش لا يمتد إلى المعاشات التي تستحق من جهات غير الوارد ذكرها بالنص مثل التي تستحق من النقابات أو الجمعيات والأندية. إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش مما لا يجوز الجمع بينهم فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وفقاً للترتيب الآتي:

- ١- الشرط الأول :- المعاش المستحق عن نفسه.
- ٢- الشرط الثاني :- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- ٣- الشرط الثالث :- المعاش المستحق عن الوالدين.
- ٤- الشرط الرابع :- المعاش المستحق عن الأولاد.
- ٥- الشرط الخامس :- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.

استثناء من أحكام الحظر السابق ← يجمع المستحق للمعاش بين الدخل من العمل أو المهنة أو المعاشات في الحدود الآتية:

- ١- **الحد الأول :-** يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
- ٢- **الحد الثاني :-** يجوز للأولاد ذكورا أو إناثا الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود.
- ٣- **الحد الثالث :-** للأرملة حق الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ولها كذلك الجمع بين دخلها من عملها أو مهنتها ومعاشها عن زوجها وذلك بدون حدود.
- ٤- **الحد الرابع :-** يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وبدون حدود.
- ٥- **الحد الخامس :-** يجمع المستحق بسبب بلوغ سن التقاعد بين معاشه ودخله من العمل الذي التحق به دون حدود.

رابعاً: عودة الحق في المعاش لبعض من قطع عنهم

الحق في المعاش يعود بعد قطعه لكل من :

- ١- **الأرملة** ← ذلك إذا طلقت من زوجها الثاني أو تزلمت، ولم تستحق عن الزوج الثاني أي معاش، وتحصل على نصيبها من معاش زوجها السابق كاملاً، وينقص نصيب الآخرين بقيمة نصيب الأرملة.
- ٢- **البنات أو الأخوات** ← إذا طلقت البنت أو الأخت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منحت كل منهن ما كانت تستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث وذلك دون مساس بحقوق باقي المستحقين. **لا صعوبة بالنسبة للبنات** فسواء كانت متزوجة لحظة وفاة الأب، أو كانت غير متزوجة فإنها يعود إليها الحق في المعاش إذا طلقت أو تزلمت، وذلك لأنها تستحق المعاش دون اشتراط إعالتها فعلاً. أما الأخت فإنها إذا كانت متزوجة لحظة وفاة الأخ فإنها لا تستحق معاشاً أصلاً، ولكن إذا طلقت أو تزلمت بعد وفاة الأخ فلها الحق في صرف نصيبها من المعاش ما دامت كانت توجد إعالة فعلية من المتوفى لها قبل زواجها.
- ٣- **عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش** ← إذا ثبت عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه فإنه يحق لكل منهم صرف ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
- ٤- **التحاق الابن أو الأخ بأحد مراحل التعليم** ← التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس، ولم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث. وبشرط ألا يتجاوز السادسة والعشرين من العمر.
- ٥- **المجنّد الذي يوقف أجره** ← إذا التحق الابن أو الأخ بالتجنيد الإلزامي وترتب على ذلك وقف الأجر الذي كان يحصل عليه من جهة عمله فإن له الحق في عودة المعاش **بشروطين:**

الشرط الأول ←

ألا يكون قد جاوز السادسة والعشرين من العمر.

الشرط الثاني ←

ألا يكون نصيبه قد رد على باقي المستحقين بعد قطعه. وهذا يفترض استحقاق أيهما للمعاش ثم قطعه ثم محاولة إعادة صرفه مرة ثانية.

س ١٨ : اكتب في منحة الزواج ومنحة قطع المعاش ؟

الجواب:

قرر المشرع منحة الزواج للبنات أو الأخوات ومنحة قطع المعاش للابن أو الأخ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة فقط

منحة الزواج:

تستحق البنت أو الأخت في حالة قطع المعاش للزوج منحة تساوي المعاش المستحق مدة سنة بحد أدنى **مقداره ٥٠٠ جنيه**، ولا تستحق المنحة إلا مرة واحدة. والحكمة من ذلك مساعدة البنت أو الأخت في نفقات الزواج، ولا تستحق إلا مرة واحدة طوال العمر.

منحة قطع معاش الابن أو الأخ:

تصرف للابن أو للأخ في حالة قطع معاشه منحه تساوي معاش سنة بحد **أدنى ٥٠٠ جنيه**، ولا تصرف المنحة إلا مرة واحدة، **تصرف هذه المنحة وفقاً للقواعد الآتية:**

- ١- **القاعدة الأولى :-** تحسب المنحة بما يساوي مجموع المعاش المستحق عن سنة شاملاً ما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى تاريخ قطع المعاش.
- ٢- **القاعدة الثانية :-** إذا كان نصيب الابن أو الأخ في المعاش موقوفاً كله أو جزء منه فتحدد قيمة المنحة على أساس قيمة المعاش المستحق كاملاً.
- ٣- **القاعدة الثالثة :-** لا يدخل في تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذي آل للابن أو الأخ بسبب إيقاف معاش مستحق آخر.

س ١٩ : اكتب في تقادم الحقوق التأمينية ؟

تقادم الحقوق التأمينية:

- ١- يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في **ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق**، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق .
- ٢- تعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
- ٣- **قد قضت محكمة النقض بأن** التقادم ينقطع بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذ تقدم أحدهم بالطلب في الموعد المحدد، كما قضت بأن المدة ليست تقادماً وإنما هي مدة سقوط لا يجري عليها ما يجري على مدد التقادم من أحوال الوقف أو الانقطاع.

س ٢٠ : اذكر المخاطر التي يغطيها التأمين ضد إصابات العمل مع تناول أحد هذه المخاطر بالتفصيل ؟

المخاطر التي يغطيها التأمين ضد إصابات العمل

إصابة العمل:

- ١- الإصابة بأحد الأمراض المهنية
- ٢- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه
- ٣- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل
- ٤- حوادث طريق العمل وهو كل حادث يقع للمؤمن من خلال فترة زهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .

حادث العمل

- ١- الحادث الذي يحدث للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه .

شروط اعتبار الحادث إصابة عمل:

- ١- يشترط لإعتبار الحادث إصابة عمل، **شروط ثلاثة لابد من تحققها وهي:**
- الشرط الأول : أن يكون بمصد حادث :**

المقصود بالحادث

- ١- الشروط التي ما زال يعتقد عليها الإجماع فهي أن يؤدي الحادث إلى المساس بجسم الإنسان، وأن يكون مباغتاً، أما الشروط التي تواجه معارضة أو تكاد تكون قد هجرت فهي أن يكون الفعل ناشئاً عن سبب خارجي، وأن يكون عنيفاً وأخيراً أن يكون غير عادي.

(١) أن يمس جسم المؤمن عليه :

- ١- لا يعتبر الفعل حادثاً إلا إذا أضر بجسم آدمي أي جسم إنسان أو حياته وعلى ذلك فإن الفعل الذي لا يمس جسم العامل، بل يقتصر على الإضرار بماله، كتمزيق ملابسه أو كسر نظارته الطبية أو ضياع نقوده لا يعتبر حادثاً، ولا يعتبر حادث أيضاً الضرر الأدبي الذي له أحكامه وقواعده .

(٢) أن يكون الفعل مباغتاً أو مفاجئاً :

- ١- يعني ذلك أن الفعل لا يعتبر حادث عمل إذا وقع في فترة زمنية بطيئة وغير محسوسة وكذلك الأفعال التي يمكن تحديد لحظة بدايتها أو نهايتها، فالفعل يعتبر حادث عمل متى وقع فجأة، أي يبدأ وينتهي في فترة وجيزة، حتى ولو ظهرت آثاره الضارة بالجسم بعد فترة، فالمفاجأة أو المباغتة تتعلق بالفعل وليس بالضرر.
- ٢- الفعل المباغت قد يكون إيجابياً، وقد يتحقق بالامتناع والسلب مثل عدم توصيل الأوكسجين إلى الغواص أو عامل المنجم.

(٣) أن يكون الفعل ناشئاً عن سبب خارجي :

هذا الشرط يقتضي أن تكون الواقعة التي أدت إلى الإصابة ذات أصل خارجي أي بفعل قوى خارجية بعيدة عن جسم الإنسان، وهذا ما يميز الحادث عن المرض، فالمرض ينشأ عن سبب داخلي من جسم المريض نتيجة إعتلال أو اضطراب أحد أعضائه، أما الإصابة أي الحادث فإن سببه يأتي من خارج الجسم المصاب.

هذا الشرط محل انتقاد الفقه لسببين :

السبب الأول :- السبب العلمي يدور حول أن كثيراً من هذه الإصابات والتي ترفض المحكمة التعويض عنها تحدث بسبب العمل، فالعامل الذي يتطلب عمله التحديق في بعض الأشياء الدقيقة تحت ضوء معين قد يصاب بإنفصال شبكي من جراء ذلك.

السبب الثاني :- السبب الإنساني يتمثل في أن العامل قد يجد نفسه بغير تعويض، فالإصابة ناتجة عن سبب داخلي فلا تعد حادث عمل، وليست مدرجة ضمن أمراض المهنة طبقاً للجدول المعتمدة على سبيل الحصر.

س.ف/ يشترط لأعتبار حادث العمل إصابة عمل أن يقع الحادث أثناء العمل أو بسببه . أشرح ذلك ؟

الشرط الثاني: وقوع الحادث أثناء العمل أو بسببه

أولاً: وقوع الحادث أثناء العمل

يعد وقوع الحادث الذي تسبب في الإصابة للعامل أثناء ساعات العمل المحددة في المصنع أو في مكان العمل بصفة عامة قرينة على توافر علاقة السببية بين الحادث والعمل، بحيث يكفي للمطالبة بالتغطية التأمينية للحادث وقوعه أثناء العمل. وتجب ملاحظة أننا بصدد معيارين يستلزم أحدهما الآخر، الأول زمني، وهو أن يقع الحادث أثناء العمل، ويستلزم ذلك المعيار المكاني وهو تواجد العامل في مكان العمل. متى كان العامل في مكان العمل، وفي أثناء العمل، فإن أي إصابة تقع له تكون إصابة عمل حتى لو كانت راجعة إلى قوة قاهرة أو لم يتسبب العمل في حدوثها. ومحكمة النقض أرست مبدأ هاماً مقتضاه أن نص القانون جاء عاماً شاملاً لأي حادث يقع فيصيب العامل أثناء تأدية العمل ولو لم تكن بينه وبين العمل علاقة ما. بذلك فإن القضاء المصري قد بسط مظلة الحماية التأمينية لحالات كان من الممكن أن يختلف البعض حولها.

وضع أربع حالات أو ضوابط يؤدي إنطباق أي منها إلى مد الفطاء التأميني للواقعة:

- الحالة الأولى ← لا مشكلة فيها وهي التي يتوافر فيها المعيار المكاني (مكان العمل) والمعيار الزمني (أثناء العمل)
- الحالة الثانية ← هي التي ينتهي فيها العمل أو الوقت المخصص له، وبدلاً من خروج العامل من تبعية وإشراف صاحب العمل، فإنه مع ذلك يظل تابعاً له، إذ ما يزال يعمل لمصلحته.
- تأتي الحالة الثالثة والرابعة ← طبيعة كثيراً من الأعمال يستلزم فترة إعداد قبيل بدء العمل من إرتداء الملابس أو تجهيز الأدوات، وقد يقع الحادث خلالها. فكل هذه الحالات يكون كل حادث يصيب العامل خلال هذه الفترات داخلياً في نطاق الحوادث المغطاه بتأمين إصابات العمل.

ثانياً: وقوع الحادث بسبب العمل

قد لا يقع الحادث أثناء العمل، بل يقع الحادث في غير هذه الأثناء، ولكن يثبت من الوقائع أنه لو لا العمل ما وقع الحادث، بمعنى أن الحادث وقع بسبب العمل. هنا أيضاً، فإن المشرع قد أدخل هذه الحالة تحت الغطاء التأميني لحوادث العمل حتى لا يتحمل العامل وحده مغبة هذه الأضرار، ولكن بشرط أن يثبت العامل وجود علاقة سببية بين الحادث والعمل. ويجب أن نفرق بين وقوع الحادث بسبب العمل ووقوع الحادث بمناسبة العمل، مثل قيام العامل - أثناء فترة أجازته - بالاشتراك الإختياري في الرحلة الإختياري التي قام بها فريق الجواله بالشركة للشواطئ، ثم وفاته غرقاً في البحر، أو يشترك في بعض الألعاب بالمكان فتحدث له إصابة، فهذه الإصابة لم يكن السبب فيها العمل، فلا تلازم بين أداء العمل ومكانه وزمانه وبين وقوع الحادث.

الشرط الثالث: ألا تكون الإصابة ناجمة عن خطأ عمدي أو سوء سلوك فاحش من العامل

لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:

أ- **الحالة الأولى :-** تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه

الاصل :

❖ إذا تعمد العامل إصابة نفسه - لأي سبب كان- فإنه لا يستحق التعويض المقرر لإصابة العمل.

الاستثناء :

الحالة الأولى : إذا ترتب على الإصابة وفاة العامل :

الحالة الثانية : إذا ترتب على الإصابة عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥٪ من العجز الكامل :

❖ وقد وضع المشرع ذلك الاستثناء لإعتبارات إنسانية تتعلق بأسرة العامل في حالة عجزه بنسبة تزيد عن ٢٥

الحالة الثانية : حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب

❖ **المقصود بسوء السلوك الفاحش** ← خطأ ذا خطورة إستثنائية، يرجع إلى القيام بعمل أو ترك إرادي (مقصود) له، مع إدراك فاعله لخطورته، وينتفي وجود أي سبب يبرره، ويتميز هذا الخطأ بإنعدام القصد الذي يجب توافره في الخطأ العمدي.

❖ **يستخلص من هذا التعريف أن** ← يجب توافر **شروط خمسة** للقول بوجود خطأ غير مغتفر، وتختلف أحدها يعني أن الخطأ يكون مغتفراً ومغطى تأمينياً، هذه الشروط **تتلخص في ضرورة:**

١- **الشرط الاول:-** أن يكون الخطأ ذا خطورة إستثنائية ← أي أن مقارفة الفعل يترتب عليه حدوث الإصابة أو وقوع الحادث مع مخالفة إتيان الفعل للقواعد والإحتياجات، وذلك مثل السائق الذي يجهل أبسط قواعد المرور ويترتب على ذلك الإصابة.

٢- **الشرط الثاني:-** أن يكون مرتكب الخطأ مدركاً للخطر وعالماً به ← وهذا يعني أنه يعي ما يفعل، ويدرك الآثار الناتجة عن فعله ويقصد ذلك، فشرط العلم وإدراك الخطورة لا يمكن الاستغناء عنه هنا، وهذا يقتضي الإلمام بالقواعد والأصول الفنية والإحتياطية للمهنة.

٣- **الشرط الثالث:-** اتجاه إرادة العامل إلى ارتكاب الفعل أو الترك ← أي أن يكون له الخيار في الإتيان أو الترك، ثم يختار إتيان الخطأ، ويجب أن تستبعد من هذا النطاق الإهمال وعدم الإنتباه.

٤- **الشرط الرابع :-** عدم وجود ما يبرر إتيان الفعل أو الترك ← لو وجد مبرر لذلك لارتفعت شروط الخطأ غير المغتفر ولرجعنا لمنطقة الأمان، فلو ارتكب العامل الفعل أو الترك لتفادي خطر آخر لإنعدام وجود الخطأ غير المغتفر.

٥- **الشرط الخامسة :-** أخيراً يشترط ألا يقصد العامل أحداث الضرر ← ما يفرق هذه الحالة عن حالة الخطأ العمدي، فهنا العامل لم يقصد النتيجة التي انتهى إليها فعله وهو الإصابة. **قد ضرب المشرع أمثلة لذلك:**

أ- **كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات** ← هذا لأن تناول السكرات في ذاته رذيله، فإذا ترتب عليها إتيانه بفعل ترك إصابة لديه فإنه يعد خطأ غير مغتفر من جانبه .

ب- **كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة في محل العمل** ← هذه الحالة تدل أيضاً على الإهمال أو الرعونة الجسيمة من العامل في إتباع تعليمات المنشأة .

س ٢١ : اكتب في حادث الطريق وشروطه ؟

أولاً: مفهوم حادث الطريق

كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي .

ثانياً: شروط حادث الطريق :

ليس كل حوادث الطريق مغطاه تأمينياً، بل إن هناك شروط لإعتبار الحادث هو حادث طريق.

الشرط الاول : وقوع الحادث على طريق العمل

يعني هذا الشرط أن يقع الحادث على الطريق الطبيعي للعمل ذهاباً أو إياباً، وأن يقع خلال المدة الزمنية العادية اللازمة للذهاب (أو للإياب) للعمل، فما هو الطريق الطبيعي؟ وما هو الوقت الطبيعي للطريق؟

يأخذ المشرع بمعيار زمني لتحديد الطريق الطبيعي وهو فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله وعودته منه.

الفقه المصري قد اختلف حول تحديد طريق العمل، وهل هو الذي يبدأ أو ينتهي بسكن العامل ومكان العمل؟ أم لا

يشترط فيه ذلك؟

الرأي الاول ← يميل إلى الإعتماد على التحديد المكاني للجهة المقابلة لجهة العمل، وهي مسكنه أو موطنه، لأن الطريق هو مسافة بين نقطتين.

الرأي الثاني ← يميل إلى الاكتفاء بالتحديد التشريعي للطريق الطبيعي، أي برغبة المشرع في الاكتفاء بالمعيار الزمني دون أي تحديد للنقطة الأخرى المقابلة لمكان العمل، فإذا قضى العامل ليلته في منزل صديق له، أو حفل عرس سهر فيه حتى الصباح وخرج من بيت صديقه من مكان الحفل متوجهاً إلى عمله، فأصيب، فإن الحادث المؤدى إلى الإصابة يعتبر واقعاً خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، وتعتبر الإصابة إصابة عمل.

لكن من أين يبدأ وأين ينتهي طريق العمل، وما هو الطريق الطبيعي؟

١) بداية ونهاية الطريق :

نستبعد أولاً من حوادث الطريق كل حادث يصيب العامل قبل مغادرة مسكنه متوجهاً إلى عمله، وكذلك كل حادث يصيبه وهو لا يزال في مكان عمله، ونحصر أنفسنا في الوقت الذي يخرج فيه العامل من محل عمله بعد إنتهاء ساعات العمل حتى ينتهي إلى مسكنه أو يخرج من مسكنه متوجهاً إلى عمله.

لكن التساؤل يثور في حالة تعدد الطرق التي يسلكها العامل للوصول إلى المكان فما هو الطريق الطبيعي؟

الإجابة هنا تتوقف على معيار الرجل العادي الذي لو وجد في نفس ظروف العامل المصاب لاتخذ نفس الطريق أم لا،

المقصود بالطريق الطبيعي ← أقصر الطرق وأكثرها أماناً وسرعة، فإن إختار العامل طريقاً يتميز بالخطورة والمشقة للوصول إلى العمل وترك طرقاً أخرى أكثر سهولة وأقل طولاً، فإن هذا الإختيار لا يكون طبيعياً ولا ينطبق قانون التأمين الإجتماعي على الحادث الذي يقع على مثل هذا الطريق.

٢) الوقت العادي للطريق :

الوقت العادي هنا هو الوقت الذي يتفق مع بدء العمل أو إنتهائه، أي خلال الزمن العادي اللازم لرحلة الذهاب أو الإياب من العمل، وهو الوقت اليومي الذي يستغرقه العامل حتى يصل إلى عمله أو منزله إياباً عن عمله.

مثال ذلك:- هذا الوقت يحدد على ضوء مواعيد العمل من جهة الوقت اللازم لقطع المسافة من جهة أخرى، فوقع الحادث قبل بدء العمل بوقت طويل أو بعد إنتهاءه بزمان طويل يقوم قرينه على أن الحادث قد وقع في غير طريق العمل، وعلى العامل إثبات العكس (إثبات تأخير أو عطل في المواصلات)، ويختلف الأمر إن وقع الحادث أثناء الفترة الزمنية المعهودة لقطع الطريق، فهنا نفترض إننا بصدد حادث طريق ويعفي من عبء الإثبات.

س.ف/يشترط في حادث العمل ألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي (عوارض الطريق) اشرح هذا الشرط؟

الشرط الثاني : وجوب ألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي

❖ ما يسميه الفقه بعوارض الطريق ← التي يجب على العامل تلافيها حتى يتمتع بالحماية التأمينية، وقد وضع المشرع المصري ثلاث عوارض تؤدي أي منها لوقوع العامل في المنطقة المكشوفة من التأمين، وهي التوقف أو التخلف أو الإنحراف.

- ١- **المقصود بالتوقف** ← يعد التوقف خروج عن الطريق الطبيعي من الناحية الزمانية، وهو يعني الكف عن السير مع البقاء على الطريق لسبب عارض، أي أن العامل لم يغير الطريق الطبيعي الذي يتخذه في الذهاب أو الإياب، ولأسباب عارضة توقف العامل عن السير، فاستغرقت رحلته (من أو إلى العمل) وقتاً أطول من الوقت العادي، مع عدم التعديل المكاني للطريق، مثل التوقف لمشاهدة موكب أو إستعراض.
- ٢- **المقصود بالتخلف** ← دخول مكان موجود على الطريق الطبيعي، ليس من العادي أن يدخله العامل أثناء رحلته في الذهاب أو الإياب من العمل، وذلك مثل دخوله مقهى أو منزل صديقه أو محل لشراء بعض حاجياته.

- ٣- **المقصود بالإنحراف** ← خروج العامل مكانياً عن الطريق الطبيعي، وسلوكه طريقاً آخر أو إتجاه آخر لأي سبب، فهذا يعني أن العامل قد ترك طريقه العادي وسلك طريقاً آخر لغرض ما في نفسه بعيداً عن مقتضيات عمله.

أثر حدوث أحد عوارض الطريق:

❖ كل هذه العوارض تؤدي إلى سحب الغطاء التأميني من العامل إذا وقعت له حادثة أثناء سريان العارض أو بعده، فأي توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي يؤدي إلى عدم تغطية أي حادث يصيب العامل تأمينياً، وعبء إثبات وقوع أي من هذه العوارض يكون على هيئة التأمينات.

الإعتماد بالباعث على التوقف أو التخلف أو الإنحراف:

❖ لا شك أن تطبيق هذا النص على إطلاقه يؤدي إلى مفارقات كثيرة وإجحاف واضح بحقوق العمال على عكس إرادة المشرع في حماية حقوقهم، فالعامل يحتاج لتدبير بعض لوازم معيشته قبل الذهاب لمنزله، أو يرغب في قضاء صلاته في إحدى دور العبادة، أو تناول مشروب يطفئ ظمأه أو يصطحب ابنه من أو إلى مدرسته، لأجل هذا نستطيع أن نفهم منطق وفلسفة القانون الفرنسي عندما نص على أن أي توقف أو إنحراف، لا يؤدي إلى إستبعاد الضمان إلا إذا كان ذلك بدافع أو باعث شخصي للعامل، أما إذا كان بدافع يتعلق بقضاء الحاجات الضرورية للحياة اليومية فإنه لا يؤثر في سريان الضمان. ويرى أغلب الفقه المصري إمتداد هذا القيد للقانون المصري تمشياً مع روح القانون وفلسفته.

❖ توقف العامل لقضاء حاجة ضرورية أو اجتماعية له يعتبر أمراً طبيعياً وسلوكاً مألوفاً، وبالتالي فلا إصابة التي تحدث له يمكن إعتبارها إصابة عمل، أما تخلفه عن الطريق للذهاب إلى السينما أو لإتمام صفقة أو عمل أو زيارة صديق له فإن ذلك يعد خروجاً عن الطريق الطبيعي، ومن ثم لا يعتبر الحادث الذي يقع له من قبيل إصابة العمل.

❖ تقدير ما إذا كان الباعث على التوقف أو التخلف أو الإنحراف من شأنه أن يجعل مسلك العامل طبيعياً متفقاً مع سلوك الشخص المعتاد، أو شاذاً يتضمن انحرافاً عن هذا السلوك، مسألة قانونية تخضع لما يقرره قضاة الموضوع في شأنها لرقابة حكمة.

س ٢٢ : ما معني المرض المهني وماهي الشروط الواجب توافرها في أمراض المهنة ؟

أولاً : تعريف المرض المهني:-

❊ "الإصابة بأحد الأمراض الواردة في الجدول المرفق بالقانون والناتجة عن الأعمال المسببة لها طبقاً للنص، خلال مزاولة العامل لمهنته أو خلال سنة من تركه العمل. من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن هناك شروطاً ثلاثة لاعتبار المرض مهنيًا ومغطى بالتأمين ضد إصابات العمل، وقبل أن نستعرض هذه الشروط نلاحظ أنه يوجد فرق بين حادث العمل والمرض المهني، حيث أن الأخير يتميز بأنه يظهر بطريقة تدريجية غير محسوسة، وأن مصدره جسم المريض ذاته، أي بسبب داخلي، في حين أن حادث العمل يحدث بطريقة فجائية "بغتته"، وبسبب خارجي عن جسم الإنسان.

❊ تظهر أهمية هذه التفرقة من الناحية القانونية في أن حادث العمل متى توافرت شروطه فإنه مغطى تأمينياً دائماً، في حين أن المرض المهني لا يغطي إلا إذا كان مدرجاً بالجدول، وأن يكون ناتجاً عن الأسباب التي حددها المشرع لذل، فلو كانت سبب الإصابة غير ذلك فلا يغطي، أيضاً لو أصيب العامل بمرض غير وارد في الجدول فلا مجال للحديث عن التأمين، لأنه يقع في المنطقة المكشوفة.

ثانياً: شروط إعتبار المرض مهنيًا:-

- ١- **الشرط الأول :- أن يكون المرض منصوصاً عليه:** أي أن يكون وارد ضمن الأمراض التي ذكرها المشرع في الجدول المرافق للقانون، وهذا الجدول قابل للتعديل بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية. وقد حدثت هذه التعديلات بالفعل فلو لم يكن المرض وارداً في هذا الجدول فإنه لا يعد من الأمراض المهنية حتى ولو كان ناتجاً بسبب العمل، وكما نوهنا سلفاً فإن هذا التحديد الجامد للمرض المهني يؤدي دائماً إلى وجود منطقة مكشوفة لا تمتد إليها مظلة التأمينات بالرغم من ثبوت الصلة بين المرض والعمل مما يمثل إفتتاتاً على حق العمال في الحماية التأمينية.
- ٢- **الشرط الثاني :- إرتباط المرض بأسباب مهنية:** هذا قيداً إضافياً، فلا يكفي أن يصاب العامل بأحد الأمراض المحددة في الجدول على سبيل الحصر، بل يجب أن ينتج المرض عن أسباب مهنية معينة نص عليها المشرع، فلو كان ناتجاً عن أسباب أخرى فلا يعتبر مرضاً مهنيًا.
- ٣- **الشرط الثالث :- يجب أن يظهر خلال فترة معينة:** هذه الفترة حددها المشرع وهي فترة مزاولة العامل للمهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل، فلو كان المرض معاصراً للقيام بمقتضيات الوظيفة، أو حتى ظهر خلال سنة من تاريخ تركه للعمل، فهو مغطى تأمينياً، فإن ظهر المرض بعد ذلك فالأصل أنه لن يتمتع بالحماية طبقاً للنص.

❊ **استثناء من ذلك** قد تمتد الحماية لما بعد السنة في حالات معينة أوردتها المادة (٦٥) من القانون الجديد.

❊ تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك اذا ظهرت عليه اعراض مرض مهني خلالها سواء كان بلا عمل او كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض .

❊ يستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر اعراضها الا بعد انقضاء المدة المشار اليها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد اخذ رأي الهيئة المعنية بالتأمين الصحي .

س ٢٣: وضع إلي أي مدى يعتبر الأجهاد والارهاق إصابة عمل ؟

☞ يعتبر إصابة عمل "الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل".

شروط إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل "إصابة عمل"

١- **الشرط الأول** ← أن يكون سن المصاب أقل من ٦٠ سنة: إذا تجاوز سن المؤمن عليه الستين عاماً لن يستفيد من هذا التأمين وتتضح الحكمة من ذلك من أن بعد الستين يحال المؤمن عليه للتقاعد لبلوغه السن القانونية، حتى يعطي الفرصة للأجيال الأخرى لتحمل المسؤولية.

٢- **الشرط الثاني** ← أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه، سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره: إذا فلن تعتبر إصابة العمل الإصابة الناتجة عن بذل المجهود العادي في العمل بحسب طبيعته، بل لابد أن نكون بصدد مجهود غير عادي، أي إضافي يفوق المجهود العادي.

٣- **الشرط الثالث** ← أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي:

☞ هذا يعني قيام الصلة المؤكدة بين العمل المكلف به المصاب وبذل مجهود إضافي، والإصابة، بجانب أن التكليف بالعمل المسبب للإصابة لابد أن إنجازه يتطلب بذل مجهود إضافي وقد حدد القرار حالتين تبرران بذل المجهود الإضافي، تتمثل أولاهما في التكليف بإنجاز عمل في وقت محدد يقل عن الوقت العادي اللازم لإنجازه، والثانية تكليفه بعمل إضافي في نفس وقت عمله الأصلي.

٤- **الشرط الرابع** ← أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية: إشتراط الإرتباط المباشر يعني ضرورة وجود علاقة سببية بين العمل والإصابة.

٥- **الشرط الخامس** ← أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية: يبدو أن القرار يبغي من وراء هذا الشرط التأكيد على الطبيعة المرضية لهذا التأمين وذلك بإبعاده عن منطقة الحادث، حيث الأخير يقع بغتة ولا يأخذ فترة يعكس المرض.

٦- **الشرط السادس** ← أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة: لكن ماذا يعني مظاهر مرضية حادة؟ هل حالة متأخرة جداً في المرض أم الإصابة بأمراض معينة.

٧- **الشرط السابع** ← أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة، الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة. وقد قصد بهذا الشرط قصر التأمين هنا على هاتين الحالتين فقط مما يمثل تقييداً غير مبرر، وينطبق هنا نفس النقد السابق للتأمين ضد الأمراض المهنية، حيث أن المرض وإن ثبت علاقته بالعمل فهو غير مغطى تأمينياً، ما لم يرد في الجدول. وبالتالي يخلق منطقة مكشوفة من المرض غير مغطاه، مما يشكل إفتئاثاً على حقوق العمال.

٨- **الشرط الثامن** ← ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة: تزايد لم يكن هناك داعي له، فلو اكتفينا بالشرط الرابع والذي يتطلب وجود ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية لكان ذلك أفضل.

س ٢٤: اكتب في حقوق العامل المصاب بإصابة عمل ؟

أولاً: التزامات صاحب العمل

بمجرد حدوث الإصابة فإن على رب العمل أن يتخذ بعض الإجراءات السريعة حتى لا تستفحل الإصابة، فعليه أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب، وإخطار الهيئة المختصة على النموذج الذي تعده لذلك عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقة صورة من هذا الإخطار، وعليه أن ينقل المصاب إلى مكان العلاج المحدد وتقع نفقات الانتقال على عاتق الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر.

ثانياً: الحق في الرعاية الطبية والعلاج

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ويجوز للمصاب طلب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك
الهيئة المعنية بالتأمين الصحي هي القائمة علي امر العلاج والرعاية الطبية طبقاً لنظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (٢٠١٨/٢) .
مما يجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن إستحقاق العامل المصاب لهذا الحق لا يتوقف على مضي مدة معينة على إشتراكه في التأمين ضد إصابات العمل. بل إن استحقاق المصاب أو ورثته تلك الحقوق مقابل الإشتراكات التي سدها صاحب العمل إلى جهة التأمين الاجتماعي. وتلتزم هذه الجهة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون .

س.ف : وضع الحقوق المالية للعامل في حالة اصابة بالعمل ؟

ثالثاً: الحقوق المالية

أ- تعويض الأجر

"إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك، وبصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لثم يتقاضون أجرهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

س.ف/ اكتب في الحق في معاش العجز او المعاش الاصابي ؟

ب- الحق في معاش العجز أو المعاش الإصابي

فرق المشرع بين العجز على حسب درجته، كلي أم جزئي

تعريف العجز الكلي والعجز الجزئي:

يعرف العجز الكامل أو العجز الكلي < كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية.

المقصود بالعجز الجزئي < كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي من شأن ان يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الاصلي .

مقدار المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي:

"إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة ٨٠% من الأجر، بما لا يزيد على الحد الأقصى ولا يقل عن الحد الأدنى .

هذا المعاش يزداد بنسبة ١% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين .

المعاش في حالة العجز الجزئي المستديم المقدّر بنسبة ٣٥٪ فأكثر:

❖ إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ ٣٥٪ فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش. فإذا ثبت هذا العجز الجزئي المستديم بهذه النسبة فإن المصاب يستحق معاشاً يساوي ذات النسبة من المعاش المقرر لحالة الوفاة أو العجز الكامل، أي ٣٥٪ من نسبة الـ ٨٠٪ من متوسط الأجر الشهري للسنة الأخيرة المسدد عنها الاشتراك، فإذا كان متوسط أجر الاشتراك الشهري عن السنة الأخيرة (٢٠٠٠) جنيه فإن المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم سيكون ٨٠٪ أي $٢٠٠٠ \times ٨٠ \div ١٠٠ = ١٦٠٠$ جنيه، وتكون نسبة العجز الجزئي ٣٥٪ أي

$$١٦٠٠ \times ٣٥ \div ١٠٠ = ٥٦٠ \text{ جنيهًا.}$$

س.ف/ اكتب في التعويض الاصابي ؟

ج- التعويض الإصابي

❖ يستحق هذا التعويض للمصاب إذا كانت نسبة العجز المستديم لديه نتيجة الإصابة تقل عن ٣٥٪، فهنا فقط يستحق تعويض يدفع إليه مرة واحدة وليس في صورة معاش يدفع إليه شهرياً طوال حياته.

لكن كيف يحسب هذا التعويض ؟

❖ يقدر (التعويض) بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل، وذلك عن أربع سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

❖ لو كان أجر العامل في السنة الأخيرة المسدد عنها الاشتراك أو في المدة السابقة عن الإصابة إن قلت عن ذلك ٢٠٠٠ جنيه فإن المعاش الإصابي يقدر بنسبة ٨٠٪ من الأجر أي ١٦٠٠ جنيه، ثم تحسب نسبة العجز الجزئي ولتكن ٣٠٪ فيكون الناتج لدينا $١٦٠٠ \times ٣٠ \div ١٠٠ = ٤٨٠$ جنيه شهرياً ثم يضرب هذا الناتج في أربع سنوات، أي في ٤٨ شهراً ليكون الناتج $٤٨٠ \times ٤٨ = ٢٣٠٤٠$ جنيهًا يسدد للعامل مرة واحدة.

❖ يحرم العامل من التعويض السابق المستحق له في حالة العجز الذي لا تزيد نسبته عن ٢٥٪ في حالتين: إذا تعمد إصابة نفسه أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه، أما إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل، أو إذا تخلف عجز كامل أو عجز جزئي تزيد نسبته على ٢٥٪ من العجز الكامل، فإن العامل أو المستحقين عنه يستحقون المعاش أو التعويض ولو رجع الحادث إلى خطأ عمدي من العامل أو إلى سوء سلوك فاحش ومقصود منه.

التعويض عن العجز الناشئ عن إصابات مثالية:

❖ إذا وقعت إصابات متتالية للعامل، وكانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من ٣٥٪، يعوض العامل هنا عن إصابته الأخيرة فحسب على أساس نسبة العجز.

رابعاً: العلاقة بين التأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنية

أ- حق العامل في الرجوع بالتعويض على صاحب العمل

١- رجوع العامل على صاحب العمل بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية: ويشترط للرجوع بالتعويض على رب العمل أن تنشأ الإصابة عن خطأ من جانبه، وتنطبق هنا قواعد المسؤولية التقصيرية من ضرورة إثبات الخطأ والضرر ورابطة السببية، فهذه ليست مسؤولية مفترضة، بل أن عبء الإثبات يقع على عاتق العامل، ويجب أن يحدد الحكم الصادر من محكمة الموضوع ماهية الأعمال المنسوبة إلى رب العمل، ويكون الحكم معيباً بالقصور إذا اكتفى في بيان خطأ صاحب العمل بعبارة مجملة تتضمن إهماله في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سقوط العمال في "الخلاط" دون أن يبين ماهية هذه الاحتياطات التي أهمل صاحب العمل في اتخاذها حتى تتمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها في تكييف الفعل المنسوب إليه بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه.

❖ لن نثار هنا مشكلة الجمع بين التعويضات، فالعامل يحصل على مبلغ جزافي من الهيئة المختصة، فإذا لم يكن الضرر قد جبر كلية فإن يستطيع أن يرجع بالمبلغ المتبقي لجبر الضرر كاملاً على صاحب العمل متى وجد خطأ في جانبه، ولكن لا يحصل على تعويضين عن ضرر واحد. وتقوم فلسفة عدم الجمع في هذه الحالة على أن رب العمل هو الملتزم وحده بدفع أقساط الاشتراكات في التأمين ضد إصابات العمل. وهو ينبغي بذلك أن يؤمن مسؤوليته أيضاً في حدود المبلغ الجزافي الذي سيدفع للعامل أو ورثته حال تحقق الخطر، فإذا لم يكن هذا المبلغ كافياً لتعويض الضرر فهنا يرجع العامل على رب العمل بالمبلغ المتبقي.

٢- **رجوع العامل بالتعويض على صاحب العمل على أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه:** "يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها". وهذه الحالة لا تفترض خطأ ذاتي لرب العمل تسبب في إحداث الضرر بل أنه كفيل للمسئول عن الضرر لأنه متبوع له والمتبوع يسأل عن فعل تابعه على أساس الكفالة والتضامن التي تجد مصدرهما في القانون مباشرة.

قد قضت محكمة النقض بأن: "أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإلتزامها بشأن إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن عليه أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول. وإذا كان العامل يتقاضى حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الإشتراكات التي شارك هو وصاحب العمل في دفعها، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي إرتكبه المسئول، فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين".

لهذا فإنه يجوز للعامل أن يجمع بين تعويض إصابة العمل المدفوع له من قبل الهيئة المختصة وبين التعويض عن الضرر الذي أصابه من الشخص المسئول عن الضرر (الذي قد يدفعه رب العمل بإعتباره مسؤولاً عن أفعال تابعة التي تضر بالغير)، حتى ولو كان ذلك يجاوز قيمة الضرر، لاختلاف مصدر الحق في التعويض عنه في مبلغ التأمين "فإذا اختلف مصدر كل حق كان من الممكن الجمع حيث يكون للحصول على كل حق سببه، وينتفي الإثراء بلا سبب، فالمبالغ تتعدد بتعدد مصادر الإلتزام.

ب- حق العامل في الرجوع بالتعويض على الغير المسئول طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية

إذا كان للمصاب الحق في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض إستناداً إلى خطأه أو إستناداً إلى خطأ تابعه - وبرغم أن صاحب العمل هو الملتزم بأقساط الإشتراك في تأمين إصابات العمل-، فإنه يجوز له من باب أولى أن يرجع على الغير المسئول عن الضرر. ويقصد بالغير هنا المسئول عن الضرر غير الهيئة المختصة أو صاحب العمل أو التابع لصاحب العمل.

لكن هل يجوز للمصاب أو للمستحقين عن المؤمن عليه أن يجمعوا بين المبلغ المستحق من التأمين وبين تعويض

المسؤولية في هذه الحالة أيضاً؟

استقر القضاء المصري على جواز الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض بغير حدود، فالقول بغير ذلك يؤدي إلى إعفاء المسئول عن الضرر من مسؤوليته لوجود التأمين، أو الإعفاء الكلي أو الجزئي للهيئة المختصة من إلتزاماتها برغم سداد الإشتراكات المطلوبة.

إذا فخلاصة القول أن القضاء يسمح بالجمع بلا حدود بين مبلغ التأمين والتعويض المستحق عن الفعل غير المشروع وذلك لاختلاف مصدر المسؤولية في كل حالة، وتعدد المصادر أو اختلافها يبرر تعدد التعويض، ولا يمكن أن ينسب إلى العامل المضرور الإثراء بلا سبب.

س ٢٥: اكتب في تمويل تأمين المرض ؟

أولاً: حصة صاحب العمل: وتقدر كالاتي:

٣٪ من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الإقتصادية الأخرى بالقطاع العام، وذلك للعلاج والرعاية الطبية.

٣.٢٥٪ من أجور المؤمن عليهم الخاضعون لقانون العمل .

ثانياً: حصة المؤمن عليهم: وتقدر كالاتي:

١٪ من الأجور بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون.

١٪ من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج.

٤٪ من فئة دخل او اجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار اليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (٢٢) من القانون .

٢٪ من المعاش بالنسبة للمنتفعين بأحكام الرعاية الطبية .

س ٢٦: اكتب في نطاق تأمين المرض ووقفه موضحاً الفئات المستفيدة من التأمين ؟

نطاق التطبيق والفئات المستفيدة من التأمين، فهي بصفة عامة:

كل العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

لكن يشترط للإنتفاع بهذا التأمين بالنسبة لعمال القطاع الخاص: أن يكون العامل مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين. ويبيغي المشرع بهذا الشرط ضمان حد أدنى من الإشتراك في التأمين حتى يقطع الطريق على أي تحايل للإستفادة من مزايا التأمين دون أن يكون هناك إشتراك جدي فيه. ويؤكد الفقه على ضرورة فهم كلمة (إشتراك) المنصوص عليها بأنه ليس إشتراك العامل، بل إشتراك صاحب العمل عن العامل.

وقف سريان أحكام تأمين المرض:

نص المشرع التأميني في المادة ٧٤ من القانون على وقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:

- ١- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
- ٢- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.
- ٣- مدة الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

س ٢٧: ناقش تفصيلياً حقوق المؤمن عليه في تأمين المرض ؟

أولاً: الحق في العلاج والرعاية الصحية

تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى، وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المريض حيثما يجري علاجه. ويستفيد أيضاً من هذه الخدمة (الرعاية الطبية والعلاج) المؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة وبعده، وتشمل صرف الأدوية اللازمة لكل ذلك.

تتولى الهيئة علاج المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، فلا يوجد حد أقصى لمدة تقديم العلاج والرعاية الطبية.

س.ف : وضح تعويض الاجر في حالة تأمين المرض ؟

ثانياً: تعويض الأجر في حالة المرض

قد يترتب على المرض إنقطاع العامل المؤمن عليه عن العمل لفترة قد تطول أو تقصر، مما يتسبب في حرمان العامل نم أجره إذا كان نظام العمل يأخذ بهذه الفلسفة. لأجل هذا فقد نصت المادة ٧٦ من القانون على أن "إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل ٧٥% من أجره اليومي المسدد عنه الإشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل ٨٥% من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.

إذا زادت فترة المرض عن ١٨٠ يوماً في السنة الميلادية الواحدة فلا يصرف منها تعويض الأجر، بعكس تعويض الأجر عن إصابة العمل.

يشترط إستمرار قيام علاقة العمل بين المريض وجهة عمله وإلا انتفى حقه في تقاضي تعويض الأجر.

١-الاستثناء : صرف تعويض الأجر كاملاً:

يصرف تعويض الأجر في حالة المرض كاملاً في حالة إستثنائية نصت عليها المادة ٧٦ حيث أوردت بأنه "استثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل اجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله.

علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة ووحدات قطاع الاعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة الي صدور قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي .

٢-تعويض الأجر في حالة الحمل والولادة:

- لأن المرأة العاملة تتعرض أثناء حياتها الوظيفية لمخاطر كثيرة وأهمها مخاطر الحمل والولادة، فإن المشرع التأميني قد حرص على رعايتها تأمينياً ونصت **المادة ٧٥** من قانون ١٤٨ على إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم العلاج والرعاية الصحية للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
- أيضاً وإمعاناً في رعاية الأمومة والطفولة حسب نص الدستور، جاءت **المادة ٧٧** من القانون لتقرر أن تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل **٧٥٪** من الأجر.
- يلاحظ أن** - التعويض يصرف أثناء الأجازة سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع وهذه المدة طبقاً لقانون العمل **٥٠ يوماً** للعاملات بالقطاع الخاص وأربعة أشهر للعاملات بالحكومة وقطاع الأعمال العام، ولا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
- يلاحظ أنه** - يشترط لحصول العاملة على التعويض ألا تقل مدة إشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر. وتستحق المؤمن عليها هذه الحقوق بصرف النظر ما إذا كان الحمل شرعياً أم لا.

ثالثاً: مصاريف إنتقال المريض

- تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف إنتقال المريض بوسائل الإنتقال العادية من محل إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الإنتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح بإستعماله وسائل الإنتقال العادية.

س ٢٨ : اكتب في نطاق سريان قانون التأمين الإجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم وشروط الانتفاع به ؟

أولاً: نطاق السريان من حيث الأشخاص:

[١] الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، والحرفيون وغيرهم ممن

يؤدون خدمات لحساب أنفسهم:

- يشترط في هؤلاء أن يؤدون الأعمال لحساب أنفسهم، سواء كان النشاط صناعي أو زراعي أو تجاري ، وبشرط أيضاً هنا أن يكون الشخص يعمل لحساب نفسه أي غير تابع لأحد من ناحية تأدية الخدمة، كالسباك أو النجار والخياط.

[٢] الشركاء الملتصقون في شركات الأشخاص:

- المقصود بالشركاء المتضامنون في شركات الاشخاص :-** الذين تضمن كل أموالهم كل ديون الشركة، أما إذا كان الشريك تقتصر مسؤوليته عن ديون الشركة على قيمة حصته فإنه لا يعتبر من أصحاب الأعمال في منطق هذا القانون

[٣] ملاك شركات الشخص الواحد:

[٤] المهن الحرة:

[٥] أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية:

- الأعضاء المنتجون في هذه الجمعيات، والذين يشتغلون لحساب أنفسهم، وهذه الجمعية التعاونية الإنتاجية تتكون من مجموعة من العمال أو الحرفيين في مهنة أو صناعة معينة، ويجمع المشترك في هذه الجمعية بين صفة العامل بالجمعية وصفة صاحب العمل.

[٦] مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر:

- ذلك بصرف النظر عما إذا كان يزرعها بنفسه أو بمساعدة غيره، أو يؤجرها نقداً أو مزارعة.

[٧] حائزو الأراضي الزراعية:

- التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالزراعة أو هما معاً، **لكن هل يشترط أن تكون الحيازة محلها أرضاً زراعية طبقاً للمفهوم المتعارف عليه في القوانين الزراعية؟ أم يمتد**

لحيازة الأرض المستصلحة والمزروعة بالفعل؟

- نعتقد امتداد الحماية لكل الحائزين للأراضي المزروعة.

[٨] مراكب العقارات المبنية:

ذلك إذا كان الدخل السنوي منها يصل للحد الأدنى لأجر الاشتراك لكل مالك، ولا يهم أن تكون الملكية مفرزة أم على الشيوع. ويشترط كما هو واضح من الفقرة أن يتعلق الأمر بالعقارات المبنية وليست الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء، وأن يتعلق الأمر أيضاً بمالك وليس بحائز لهذه العقارات.

[٩] أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع:

هنا لم يشترط المشرع عدد معين في المركبات المسيرة، ولا في الربح الناتج عن استغلال هذه المركبات، وبالتالي يستفيد من الفقرة أي مالك مركبة آلية مخصصة لنقل البضائع أو الأشخاص طبقاً لأوراق ترخيصها. يشترط أن يتعلق الأمر بوسيلة آلية للنقل، وليس بغيرها من الوسائل، فالمركبات التي تعتمد في تحريكها على قوة الحيوان لا تستفيد من هذه الحماية، وإن كان يمكنهم الاستفادة من التأمين الشامل.

[١٠] الوكلاء التجاريون:

الوكيل التجاري يمارس عملاً تجارياً طبقاً لأحكام القانون التجاري، ولذلك يخضع لتأمين أصحاب الأعمال.

[١١] أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية:

نص المشرع على خضوع أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية في قطاعات الصيد النهري والبحري.

[١٢] المأذنون الشرعيون والموثقون الملتزمون من غير الرهبان:

هؤلاء برغم تكليفهم بالأعمال العامة من قبل السلطة المختصة، إلا أنه لا يتقاضون أجراً (مرتباً) من الدولة

[١٣] العمدة والمشايع:

تنص المادة ٢٩ من ذات القانون الجديد على أن "يمنح العمدة مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيهاً شهرياً، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيهاً شهرياً، وذلك مقابل النفقات التي تتطلبها وظيفة كل منهما". قد ذكر تقرير الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية المرفق بالقانون أن "العمدة أو الشيخ موظفان عموميان تابعان للحكومة وتعيينهما يكون بقرار إداري من الجهة المختصة، ولا يعتبر هذا التعيين إخلالاً بالتطبيق الديمقراطي".

فإن لم يكن يعمل بأية وظيفة حكومية فلا مفر من تطبيق القانون ٢٠١٩/١٤٨ ولكن باعتباره من أصحاب الأعمال.

[١٤] المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصي الآثار:

المقصود بالمرشد:- هو "الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر"، وتحدد المادة الثانية من ذات القانون أنه "لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلًا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ومقيدًا بجدول نقابة المرشدين السياحيين". إذاً فهذه الفئة لها طبيعة خاصة لحساسية مهنتها، كما أنهم يعملون في الغالب لحساب أنفسهم، لأجل هذا فقد عمل المشرع على حمايتهم تأمينياً، بتقرير أحقيتهم في الاستفادة من مزايا هذا القانون ما دامت قد توافرت في شأنهم الإشتراطات المنصوص عليها.

[١٥] الأدباء والفنانون:

الأدباء والفنانون الذين لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية أخرى يمكن لهم الاشتراك في النظام التأميني طبقاً لهذا القانون، وهذه الفئة كبيرة، والمعيّار في توافر صفة الأديب أو الفنان ليس من السهل ضبطه. بالتالي ينطبق البند هذا على فناني السينما والمسرح، والفنان التشكيلي والنحت والتصوير والموسيقى والغناء والعزف وغيرهم.

[١٦] ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية:

تحدداً لللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

[١٧] أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريعية والأسرية:

يشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبنيين أولاً من هذه المادة، وألاً تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

الفئات التي تضاف لاحقاً:

هذا التحديد ليس وارداً على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال، ولكن لإضافة فئة أخرى يحتاج الأمر إلى قرار من رئيس الهيئة، في كل حالة على حدة، وبالفعل صدرت بعض القرارات الجمهورية - قبل عام ٢٠١٩ - بإضافة فئة القساوسة والشماسة المكرسون وفئة الشركاء المتضامنون في شركات التوصية بالأسهم والتوصية البسيطة إلى الفئات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً: شروط الإنتفاع بأحكام القانون:**الشرط الأول: ألا يقل سن طالب التأمين عن ٢١ سنة وألا يزيد عن خمسة وسنين سنة:**

حيث أن هذا الحد الأدنى والأعلى هو المأخوذ به في بعض قوانين التأمينات الاجتماعية، فإن تجاوز سن طالب التأمين الخامسة والستين عاماً، فإن بمقتضى هذا الشرط عدم أحقيته في طلب مد الحماية إليه.

الشرط الثاني: ألا نسري عليه أي من قوانين التأمينات الاجتماعية الأخرى:

الغرض من تفريد هذه الفئات ببند خاص لتحقيق حماية تأمينية لهم وذلك لتعذر ضمهم تحت بنود أي من القوانين السارية لحظة صدور هذا القانون.

إذا كان طالب التأمين يتمتع أساساً بتغطية تأمينية أخرى طبقاً لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية السارية فلا مجال لإشراكه في هذا القانون.

أي أن أصحاب المعاشات والخاضعين لأي نظام تأميني لا يحق له طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون حتى ولو كان يمارس أي من الأنشطة الاجتماعية التي تدخله في زمرة الفئات الخاضعة للقانون، لأن كل هذا مشروط بعدم تمتعه بأي نظام تأميني.

إذا توافر هذان الشرطان يحق للشخص أن يطلب الانتفاع بأحكام القانون .

الطابع الإلزامي للقانون:

يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً

لم يشأ المشرع أن يترك أمر الاشتراك في التأمين لمحض رغبة الشخص أو الهيئة. لأجل هذا فقد جعل الإنضمام لزمرة المؤمن عليهم طبقاً لهذا القانون إجبارياً على الفئات المستوفية لشرائطه، كذلك ألزم أصحاب الأعمال وبعض الجهات الإدارية بالتعاون مع الهيئة لإعمال حكم القانون.

س ٢٩: وضع الخاضعون لأحكام القانون للعمال غير المنتظمة مبنياً مصادر تمويل التأمين ومضمون الحماية التأمينية ؟

أولاً: الخاضعون للقانون**العمال غير المنتظمة:**

- ١- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- ٢- عمال التراحيل.
- ٣- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومندى السيارات وموزعي الصحف خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
- ٤- محفظي القرآن الكريم وقرائه.
- ٥- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
- ٦- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانياً متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:

- أ- **الشرط الأول :-** ألا يعمل بالمنشأة وقت وفاة مورثها.
- ب- **الشرط الثاني :-** أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- ٧- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عملتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
- ٨- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة.
- ٩- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

أ- التعداد ليس على سبيل الحصر (جواز إدراج فئات أخرى في هذه الطائفة):

هذا التحديد الوارد في تلك المادة على (عشر) فئات ليس وارداً على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال، ولكن لإضافة فئة أخرى يحتاج الأمر إلى قرار من رئيس الهيئة .

ب- وضع شروط عامة للخضوع للقانون، مع وجود شروط خاصة بكل فئة تحددها اللائحة التنفيذية:**الشروط العامة للاستفادة من أحكام القانون للعمالة غير المنتظمة:**

الشرطان المنصوص عليهما في أحكام المادة الثانية في الفقرات الأخيرة منها، وهما: "... ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً وثانياً وثالثاً، وألا يقل سن المؤمن عليه عن ١٨ سنة.

إذاً فهناك شرطين أساسيين لطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وذلك بجانب الإنتماء إلى أي من الفئات السابق ذكرها.

الشرط الأول: ألا يقل سن طالب التأمين عن ٢١ سنة وألا يزيد عن خمسة وستين سنة:

حيث أن هذا الحد الأدنى والأعلى هو المأخوذ به في بعض قوانين التأمينات الاجتماعية، فإن تجاوز سن طالب التأمين الخامسة والستين عاماً، فإن بمقتضى هذا الشرط عدم أحقيته في طلب مد الحماية إليه.

الشرط الثاني: ألا تسري عليه أي من قوانين التأمينات الإجتماعية الأخرى:

الغرض من تفريد هذه الفئات ببند خاص لتحقيق حماية تأمينية لهم وذلك لتعذر ضمهم تحت بنود أي من القوانين السارية لحظة صدور هذا القانون.

إذا كان طالب التأمين يتمتع أساساً بتغطية تأمينية أخرى طبقاً لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية السارية فلا مجال لإشراكه في هذا القانون .

ثانياً: الطابع الإلزامي للقانون:

نصت المادة الرابعة "ويكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً".

أي أن الطابع الاختياري لأعمال أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكامه منتفية في حالتنا هذه، فالمرشح ينبغي فرض مظلة التأمين على كل الفئات الاجتماعية، ومنهم العمالة غير المنتظمة، وبالتالي فلا مجال لرفض الخضوع للنظام.

فلا يحق للهيئة رفض طلب مواطن للتمتع بمزايا التأمين الاجتماعي، ما دام قد استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون، فسجلت هذه المادة قولها "يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزامياً".

ثالثاً: مصادر تمويل التأمين، ومضمون الحماية التأمينية**أ- مصادر تمويل التأمين**

الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٩%) من الحد الأدنى لأجر الإشتراك شهرياً.

مساهمة الخزنة العامة بواقع (١٢%) من الحد الأدنى لأجر الإشتراك شهرياً.

تزداد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (١%)، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز نسبة الاشتراكات (٢٦%).

ب- مضمون الحماية التأمينية**الحق في المعاش:**

يحصل المؤمن عليه على معاش في حالة بلوغه السن القانونية، والمقصود بالسن هنا سن الخامسة والستين، وهذا هو معاش الشيخوخة كما يستحق معاشاً في حالة العجز الكامل .

أولاً: معاش الشيخوخة:

يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذا توافرت فيه شرطان:

الشرط الأول: بلوغه سن الخامسة والستين:

هذا هو السن المعول عليه في هذا القانون .

الشرط الثاني: أن تكون مدة اشتراكه في التأمين ١٢ شهراً على الأقل:

أي أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام التأميني عشر سنوات على الأقل حتى يمكنه الحصول على الحد الأدنى للمعاش.

قيمة المعاش:

- يتم حساب قيمة المعاش على أساس (٤٥/١) من أجر الاشتراك شهرياً، أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
- يشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز المعاش ٨٠% من الدخل الذي تمت على أساسه التسوية
- أما أدنى نسبة معاش فيجب ألا تقل عن ٦٥% من دخل التسوية.

ثانياً: معاش العجز والوفاة:

- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء النشاط، ولم يكن قد بلغ سن الخامسة والستين ومع عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة، ويشترط للاستفادة من هذا المعاش تحقق الشرطين الآتيين:

١- الشرط الأول: ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته:

- المقصود بالعجز:** العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين نشاطه الأصلي أو مزاولته أية مهن أو نشاط يتكسب منه.

- إذا حدث نزاع بين المؤمن عليه وبين الهيئة على نسبة العجز نلجأ الي التحكيم الطبي بين الخصوم.

٢- الشرط الثاني: أن تقع الوفاة أو محدث العجز أثناء استمرار النشاط، أو خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو**عمل أو نشاط ولم يكن قد بلغ السن ولم يصرف تعويض الدفعة الواحدة:**

- إذا كان قد توقف عن النشاط ثم حدثت الوفاة أو العجز الكلي فمن الصعب القول بسريان التأمين عليه، إذ أن ذلك مشروط باستمراره في ممارسة النشاط المبرر لخضوعه لمعاملة تأمينية خاصة.

- لاعتبارات إنسانية بحتة، مد المشرع مظلة الحماية التأمينية لمن تقع له الوفاة أو العجز خلال سنة من

تاريخ توقف النشاط وذلك بشرطين:

- الشرط الأول:** ألا يكون قد بلغ سن الخامسة والستين، لأن هذا قد يدخله في معاش الشيخوخة بحسب توافر الشروط.

- الشرط الثاني:** ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة، حيث أنه بهذا يكون قد حصل على مستحقاته المالية قبل الهيئة، ولا حق له في المطالبة بأية حقوق تأمينية أخرى.

٣- الشرط الثالث: ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن ثلاثة شهور متصلة أو سنة أشهر متقطعة:

- ذلك لضمان قدر من الجدية في الاشتراك في النظام، وزيادة في التيسير على المستحقين يشترط أن تكون المدة ثلاثة أشهر متصلة فقط، أو أن تبلغ ٦ أشهر متقطعة.

مقدار المعاش:

- معاش الوفاة أو العجز بمقدار ٦٥% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك.
- هذه هي الطريقة الأولى، أما الطريقة الثانية فيقدر المعاش على أساس ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافاً إليها خمس سنوات.
- في جميع الأحوال يربط المعاش على أساس أكبر المعاشين كما تبين الطريقتين ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.

ثالثاً: الحقوق التأمينية الأخرى**الحق في تعويض الدفعة الواحدة:**

- يستحق المؤمن عليه تعويضاً عن الأقساط التي دفعها للاشتراك في النظام إذا انتهى نشاطه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش.

انتهاء النشاط دون استحقاق معاش:

- قرر المشرع فيها للمؤمن عليه الحق في الحصول على تعويض دفعة واحدة في حالة انتهاء نشاطه دون أن تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش. أما عن قيمة التعويض فإنه يحسب بواقع ١٥% من دخل الاشتراك مضروباً في اثني عشر، عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.